

## Sadržaj

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Izvori građanskoga prava- pravni običaji (trgovački) (isključenje običaja).....              | 1  |
| 2. Subjekti građanskog prava- pretpostavke poslovna pravna deliktna.....                        | 1  |
| 3. Pravne činjenice - (neke se dokazuju neke ne) oboriva neoboriva predmnijeva, fikcija.....    | 3  |
| 4. Subjektivna prava apsolutna relativna preobražajna.....                                      | 4  |
| 5. Zabluda- bitna zabluda.....                                                                  | 5  |
| 6. Pobjnost poništaj itd konvalidacija.....                                                     | 6  |
| 7. Ništetnost iznimke.....                                                                      | 8  |
| 8. Pobuda.....                                                                                  | 9  |
| 9. Aleatorni poslovi bitan element neizvjesnosti.....                                           | 10 |
| 10. Namet (neispunjenje nameta) inter vivos mortis causa.....                                   | 11 |
| 11. Zastara povremena potraživanja prekid zastoj računanje rokova isto sve skupa 2 pitanja..... | 13 |
| 12. Primjer o zabludi sve skupa 2 pitanja.....                                                  | 15 |
| 13. Ponuda - proučiti reklame obavijesti katalogi.....                                          | 16 |
| 14. Predugovor.....                                                                             | 17 |
| 15. Opći uvjeti.....                                                                            | 18 |
| 16. Alternativne obveze.....                                                                    | 19 |
| 17. Distancijsko sklapanje.....                                                                 | 21 |
| 18. Materijalni nedostaci 1. Članak.....                                                        | 22 |
| 19. Pravni nedostaci kad postoje.....                                                           | 24 |
| 20. što su bitni sastojci kojih ugovora, ugovorne strane koja je što dužna.....                 | 25 |
| 21. vrste darovanja što je što.....                                                             | 26 |
| 22. forme ugovora.....                                                                          | 28 |
| 23. razlika realnog i konsenzualnog ugovora.....                                                | 28 |
| 24. ugovor o dijelu što je.....                                                                 | 28 |
| 25. ugovor o darovanju.....                                                                     | 28 |
| 26. posudba.....                                                                                | 28 |
| 27. kupoprodaja.....                                                                            | 28 |
| 28. što je zajam i posudba, razlika zajma i posudbe,.....                                       | 28 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 29. ugovor o dijelu i kod podvrsta ugovor o građenju-odgovornost za materijalne nedostatke jer su različiti rokovi.....                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 |
| 30. Što je ugovorna kazna? Za kakve vrste obveza se može ugovoriti novčana kazna? Što kada dužnik ne može riješiti obvezu ne svojom krivnjom? U kojoj se formi ugovara ako je formalan?.....                                                                                                                                                                                        | 28 |
| 31. Što je to prekomjerno oštećenje? Koja je posljedica? Da li poništaj traži stranka ili sud po službenoj dužnosti? Facultas alternativa? Može li se zahtjeva odreći unaprijed?.....                                                                                                                                                                                               | 28 |
| 32. Što je preuzimanje, pristupanje i preuzimanje ispunjenja duga? Što je cesija? Naziv na hrvatskom. Štoje sa sporednim pravima kod cesije? Je li cesija ovisna o notifikaciji? Koja sve prava prelaze saglavnim? Može li cesija imati karakter obnove? Odgovornost za istinitost tražbine? Ako je više osoba uzastopno koja će steći tražbinu? Je li cesija formalan ugovor?..... | 28 |
| 33.Što je to ispunjenje? Tko sve ima pravo zahtijevati ispunjenje? Da li dužnik može osobu koja je preuzimatelj ispunjenja zahtijevat ispunjenje?.....                                                                                                                                                                                                                              | 28 |
| 34.Što je to asignacija? Koje su strane i tko ima pravo što zahtijevati?.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 |
| 35.Što je raskid ugovora? Koji su sve razlozi za raskid ugovora? Radi neispunjena da li moramo dati izjavu raskida uvijek?.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 |
| 36.Može li dužnik ispuniti svoju obvezu prije roka? (ako je rok u njegovom interesu) ali ako nije?.....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 |
| 37. Koje su pretpostavke za prijeboj? Kada nastupa prijeboj? Na datum kad je dana izjava ili drugi? (kadaje a kasnija tražbina dospjela a ranija nije zastarjela).....                                                                                                                                                                                                              | 28 |
| 38. Ugovor o doživotnom uzdržavanju? (VAŽNO) Kako prestaje? Što se događa sa imovinom? Ako davatelj uzdržanje umre?.....                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 |
| 39. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju-u čemu razlika od ugovora o doživotnom uzdržavanju?.....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 |
| 40. Bitni sastojci ugovora o posudbi? Kakav je to ugovor? Što se kome obvezuje?.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 |
| 41. Što je to ugovor o zajmu? I razlika od posudbe? Što se s vlasništvom događa? Kada je naplatni? Kod trgovačkih što se događa?.....                                                                                                                                                                                                                                               | 28 |
| 42. Što je to ugovor o najmu? U čemu se sastoji, osnovne karakteristike? Razlika uporabe i korištenja?.....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 |
| 43. Koje su pretpostavke odgovornosti za štetu? Kod subjekata kakvu sposobnost mora ima štetnik?.....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 |
| 44. Načelo culpe ili cause-po načelu kauze. Odgovaranje solidarno s roditeljima? Je li bitna namjera'.....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 |
| 45. Da li se deliktna odgovornost nakon 14 godine dokazuje? Je li poslovna sposobnost uopće relevantna na strani oštećenika?.....                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 |
| 46. Da li se krivnja treba dokazivati? A namjera? Uzročna veza?.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 47. Kada je auto u pokretu tko odgovara? Tko su kod motornih vozila treće osobe? Ako se sudare dva automobila ili poginu treće osobe tko odgovara? Koja je razlika podijeljene i solidarne odgovornosti?.....                                                                              | 29 |
| 48. Imamo dva auta koji su se sudarili kako oni odgovaraju prema trećima? Objektivno i solidarno.....                                                                                                                                                                                      | 29 |
| 49. Što je objektivna odgovornost? (važno).....                                                                                                                                                                                                                                            | 29 |
| 50. Sudare se 2 auta suvozač je bio u jednom autu i strada tko odgovara? Po kojem kriteriju?.....                                                                                                                                                                                          | 29 |
| 51. Ako se dvije opasne stvari sudare gledamo li krivnju? Da tipa jedan je prešao kroz crveno drugi ne.....                                                                                                                                                                                | 29 |
| 52. Kod ugovorne odgovornosti za štetu-koliki je opseg odgovornosti za štetu? Za predvidivu štetu. Kako tu dolazi do primjene načela dispozitivnosti? Mogućnost isključenja?.....                                                                                                          | 29 |
| 53. Što je šteta, štetna radnja i uzročna veza?.....                                                                                                                                                                                                                                       | 29 |
| 54. Što je novčana renta kod odgovornosti za štetu? Kada se može odrediti? Što je s njom tijekom vremena?.....                                                                                                                                                                             | 29 |
| 55. Odgovornost poslodavca za štetu koju počini radnik? Ako je riječ o opasnoj djelatnosti? Kada će semoći zahtijevati i od radnika? Kad je mogućnost poslodavca na regresni zahtjev? Može li se ugovorom isključiti odgovornost radnika?.....                                             | 29 |
| 56. Tko ima pravo regres i kada rok za njega teče?.....                                                                                                                                                                                                                                    | 29 |
| 57. Što je to stjecanje bez osnove?.....                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 |
| 58. Što je poslovodstvo bez naloga i koje su posljedice?.....                                                                                                                                                                                                                              | 29 |
| 59. Je li biciklist treća osoba ili sudionik u prometu?.....                                                                                                                                                                                                                               | 29 |
| 60. Što je jamstvo? Što je tu pravo na regres? U kojim rokovima se traži regres?.....                                                                                                                                                                                                      | 29 |
| 61. Što je simulacija?.....                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 |
| 62. Što su i koje i kako dijelimo pravne činjenice? Ako su prirodni događaji kada postaje pravo relevantan? S obzirom na funkciju? Što je s dokazivanjem ? a sa presumpcijom? Što je presumpcija? Oboriva i neoboriva? Razlika između neoborive presumpcije i fikcije? Pravna osnova?..... | 29 |
| 63. Jamstvo? Vrste jamstva? Sta je svaka od tih vrsta? Sta se dešava kad jamac ispuni obvezu glavnog dužnika? Sta je zakonska personalna subrogacija? Sta je regres?....                                                                                                                   | 30 |
| 64. Koje su pretpostavke odgovornosti za štetu? Sta je uzročna veza?.....                                                                                                                                                                                                                  | 30 |
| 65. Zastarni rokovi i prekluzivni rokovi?.....                                                                                                                                                                                                                                             | 30 |
| 66. Koji oblik ugovora se traži za bitne ugovore?.....                                                                                                                                                                                                                                     | 30 |
| 67. Pobjnost? Zabluda?.....                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 |
| 68. Što znaci namjera? .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 |

|                                                                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 69. Afekciona cijena- iznimka.....                                                                                                                                                                                     | 30 |
| 70. Koja je to predvidiva šteta? Sve objasniti.....                                                                                                                                                                    | 30 |
| 71. Isključenje protupravnosti.....                                                                                                                                                                                    | 30 |
| 72. pristanak oštećenika.....                                                                                                                                                                                          | 30 |
| 73. PREDUGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU-prigovori koji prethode sklapanju ugovora ne.....                                                                                                                                | 30 |
| obvezuju, čl 251.....                                                                                                                                                                                                  | 30 |
| 74.Opseg odgovornosti?.....                                                                                                                                                                                            | 30 |
| 75. Razlike ugovorne i izvanugovorne sposobnosti?.....                                                                                                                                                                 | 30 |
| 76.Opasna stvar i opasna djelatnost? Svojstva, položaj,.....                                                                                                                                                           | 30 |
| 77. ODGOVORNOST ZA ŠTETE OD MOTORNIH VOZILA U POGONU-prema trećima??<br>vlasnik ili osoba kojoj je dano na korištenje, sudar dva vozila onda njih po<br>subjektivnoj Krivnji objektivna odgovornost prema trećima..... | 30 |
| 78Odgovornosti po načelu pravičnosti?.....                                                                                                                                                                             | 30 |
| 79. Razlozi za oslobođenje od odgovornosti za štetu od opasne stvari i opasne<br>djelatnosti?.....                                                                                                                     | 30 |
| 80. viša sila ,isključiva radnja oštećenika , isključiva radnja treće osobe?.....                                                                                                                                      | 30 |
| 81. Odgovornost za neispravan proizvod?.....                                                                                                                                                                           | 30 |
| 82. Drugi slučajevi objektivne odgovornosti? (roditelj za djecu do 7 godine).....                                                                                                                                      | 30 |
| 83. Odgovornost poslodavca? Kada može obuhvatiti radnika? Čl 1061.....                                                                                                                                                 | 30 |
| 84. Popravljanje štete?.....                                                                                                                                                                                           | 30 |

## 1.Izvori građanskoga prava- pravni običaji (trgovački) (isključenje običaja)

Građansko pravo (GP) u objektivnom smislu je grana privatnog prava, a pravni običaji su, uz propise, sudsku praksu i pravnu znanost, jedan od izravnih izvora hrvatskoga građanskoga prava.

Pravni običaji su pravila ponašanja koja su se oblikovala u određenoj zajednici kroz ponavljanje i na temelju utvrđenog shvaćanja, a zakonski propis im je izravno ili neizravno dao pravni karakter.

### I. Elementi i Karakteristike Pravnih Običaja

Da bi pravni običaj bio priznat, moraju biti ispunjena dva elementa:

1. Materijalni element: Praksa vršenja ili nevršenja radnji mora biti stalna i jednolična.
2. Psihološki element: Mora postojati uvjerenje da se radi o općeobveznom pravilu ponašanja (opinio iuris sive necessitatis).

Pravni običaji primjenjuju se subordinirano (vrijede samo ako ih zakon prizna) i supsidijarno (vrijede samo kad propis ne uređuje odnos u cijelosti). Moraju biti u skladu s Ustavom RH, prisilnim propisima i moralom društva.

### II. Trgovački Običaji i Primjena (Članak 12. ZOO-a)

Trgovački običaji su običaji između trgovaca koji nastaju ujednačavanjem i ponavljanjem poslovne prakse sudionika u prometu i predstavljaju dopunski izvor prava.

Trgovac je pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu.

Primjena pravnih običaja u obveznim odnosima uređena je Člankom 12. Zakona o obveznim odnosima (ZOO):

#### A. Primjena među Trgovcima

U obveznim odnosima među trgovcima primjenjuju se sljedeći običaji:

1. Ugovoreni običaji i praksa: Trgovački običaji čiju su primjenu ugovorili i praksa koju su međusobno razvili. Ovi običaji primjenjuju se i ako su suprotni dispozitivnom propisu.
2. Redovito primjenjivani običaji: Primjenjuju se i trgovački običaji koje trgovci redovito primjenjuju u istim takvim odnosima.

#### B. Primjena među Ostalim Sudionicima

U obveznim odnosima među ostalim sudionicima (netrgovcima), običaji se primjenjuju samo kad je njihova primjena ugovorena ili zakonom propisana.

#### III. Isključenje Običaja i Primjeri

Za razliku od prisilnih propisa, primjena običaja ugovornim stranama podložna je načelu dispozitivnosti, što znači da se ugovorom može utjecati na njihovu primjenu.

Isključenje kod Trgovaca (Članak 12. st. 2. ZOO-a)

Trgovački običaji koje trgovci redovito primjenjuju u odnosima primjenjuju se osim ako sudionici u njima nisu izrijekom ili prešutno isključili njihovu primjenu.

Primjer isključenja:

- Izrijekom: Dva trgovačka društva (A d.o.o. i B d.d.) sklapaju ugovor o kupoprodaji s klauzulom: "Primjena uzance X za utvrđivanje roka isporuke izričito je isključena iz ovog ugovora." Time su izrijekom isključili primjenu tog običaja.
- Prešutno: Iako u određenom segmentu prometa postoji običaj da se plaćanje obavlja isključivo brzojavom, strane u ugovoru dogovore drugi, detaljni postupak plaćanja putem fakturiranja i osobnog preuzimanja čeka, bez spominjanja brzojavne uzance. Takvo detaljno uređenje postupka može se smatrati prešutnim isključenjem običaja.

Isključenje kod Ostalih Sudionika

Kod ostalih sudionika (netrgovaca), obavezuje samo ugovoreni ili zakonom propisani običaj. Ako običaj nije ugovoren, on se ne primjenjuje, a time nema ni potrebe za njegovim isključenjem.

## 2. Subjekti građanskog prava- pretpostavke poslovna pravna deliktna

Pravni subjekt, koji je nositelj prava i obveza, temeljni je sudionik svakog građanskopravnog odnosa, a to su fizičke i pravne osobe. Da bi pravni subjekt mogao sudjelovati u pravnom prometu i stvarati pravne učinke, mora imati tri ključna svojstva (sposobnosti): pravnu, poslovnu i deliktну sposobnost.

#### 1. Pravna Sposobnost (Pravna osobnost)

Pravna sposobnost je osnovno svojstvo pravnog subjekta, a predstavlja svojstvo biti nositeljem prava i obveza. U hrvatskom pravnom sustavu prihvaćeno je načelo da je svaka fizička i pravna osoba sposobna biti nositeljem prava i obveza.

##### • Fizička osoba:

- Fizička osoba stječe pravnu sposobnost rođenjem.
- Zakon o obveznim odnosima (ZOO), u Članku 17. stavak 2., sadrži tzv. fikciju nasciturusa: Uzima se da je začeto dijete rođeno, kadgod se radi o njegovim probicima, pod uvjetom da se rodi živo.

##### • Pravna osoba:

- Pravna osoba stječe pravnu sposobnost danom svojega nastanka koji se utvrđuje posebnim propisima.

#### 2. Poslovna Sposobnost (Sposobnost za sklapanje pravnih poslova)

Poslovna sposobnost je svojstvo stjecanja prava i obveza vlastitim očitovanjem volje, odnosno svojstvo stvaranja pravnih učinaka.

Za nju se zahtijeva pravno relevantna volja subjekta.

##### A. Poslovna sposobnost fizičke osobe

Fizička osoba stječe poslovnu sposobnost u različitim stupnjevima:

##### 1. Potpuna poslovna sposobnost (Puna PS):

- Stječe se punoljetnošću, odnosno navršenom osamnaestom godinom života.
- Osoba s potpunom PS može sama sklapati sve pravne poslove.

##### 2. Ograničena poslovna sposobnost (Djelomična PS):

- Osoba koja nije punoljetna (maloljetnici) može stvarati samo pravne učinke određene zakonom.
- Ostali ugovori takvih osoba, ako su sklopljeni bez odobrenja zakonskog zastupnika, pobojni su, ali mogu biti osnaženi njegovim naknadnim odobrenjem.

### 3. Potpuna poslovna nesposobnost:

- To su maloljetnici i punoljetne osobe potpuno lišene PS.
- Umjesto osobe koja nema poslovnu sposobnost, volju očituje njezin zakonski zastupnik ili skrbnik.

Primjer: Maloljetnik (16 godina) je ograničeno poslovno sposoban. Ako sklopi ugovor o kupoprodaji automobila (koji ne spada u poslove dopuštene zakonom), ugovor je pobojan. Ako njegov zakonski zastupnik naknadno odobri taj ugovor, on postaje valjan.

### B. Poslovna sposobnost pravne osobe

Pravna osoba stječe poslovnu sposobnost danom nastanka.

- Volju za pravnu osobu očituju njezina tijela u pravnim poslovima i postupcima koje poduzimaju u tom svojstvu.
- Ipak, ugovor koji je sklopljen ili druga pravna radnja koja je poduzeta suprotno statutu, društvenom ugovoru, odnosno pravilima ostaje na snazi, osim ako je za to druga strana znala ili je zakonom drukčije određeno.

### 3. Deliktna Sposobnost

Deliktna sposobnost je svojstvo da pravni subjekt bude odgovoran za svoja protupravna djelovanja. Za nju je potreban određeni stupanj svijesti (sposobnost rasuđivanja), a ne pravno relevantna volja.

#### A. Deliktna sposobnost fizičke osobe (Članak 1051. ZOO)

Odgovornost fizičke osobe ovisi o dobi i sposobnosti rasuđivanja:

1. Maloljetnik do navršene sedme godine života: ne odgovara za štetu.
2. Maloljetnik od navršene sedme do navršene četrnaeste godine života: ne odgovara za štetu, osim ako se dokaže da je pri prouzročenju štete bio sposoban za rasuđivanje.
3. Maloljetnik s navršenih četrnaest godina života: odgovara prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

Primjer: Dijete (9 godina) razbije susjedov prozor. Prema zakonu, predmnijeva se da je deliktno nesposobno. Odgovornost za štetu ne snosi dijete, osim ako se dokaže da je u trenutku prouzročenja štete bilo sposobno rasuđivati. Ako se dokaže sposobnost rasuđivanja, odgovornost je solidarna s roditeljima.

#### B. Deliktna sposobnost pravne osobe

Pravna osoba je deliktno sposobna. Pravna osoba odgovara za štetu koju njezino tijelo prouzroči trećoj osobi u obavljanju ili u vezi s obavljanjem svojih funkcija. Ako se za odgovornost pravne osobe traži krivnja, krivnja se prosuđuje i određuje po krivnji njezina tijela.

| Svojstvo      | Pravna sposobnost     | Poslovna sposobnost                          | Deliktna sposobnost               |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Definicija    | Nositelj prava obveza | i Sklapanje pravnih poslova vlastitom voljom | Odgovornost za protupravne radnje |
| Fizička osoba | Stječe rođenjem       | Puna PS s 18 godina                          | Puna DS s 14 godina               |
| Pravna osoba  | Stječe nastankom      | Stječe nastankom (putem tijela)              | Smatra se deliktno sposobnom      |

Napomena o odnosu PS i DS: Moguće je da osoba bude poslovno nesposobna (npr. punoljetna osoba lišena PS zbog rasipništva), a istodobno bude deliktno sposobna (jer zahtjev za deliktnu sposobnost je stupanj svijesti, a ne pravno relevantna volja). Takva osoba može odgovarati za štetu ako se dokaže da je bila sposobna za rasuđivanje

## 3.Pravne činjenice - (neke se dokazuju neke ne) oboriva neoboriva predmnijeva, fikcija

Pravne činjenice (PČ) su činjenice za koje objektivno pravo veže postanak, promjenu ili prestanak građanskopravnog odnosa, a time i postanak, promjenu ili prestanak subjektivnih građanskih prava,.

Za nastanak, promjenu ili prestanak građanskopravnog odnosa u pravilu je potreban skup činjenica (činjenično stanje). Pravne činjenice se s obzirom na svoju funkciju dijele na: pretpostavke, pravne osnove, presumpcije (predmnijeve) i fikcije.

### Presumpcije (Predmnijeve) i Dokazivanje

Pojam predmnijeve (presumpcije) izravno je povezan s pitanjem dokazivanja, jer se odnosi na činjenice za koje se smatra da su dokazane dok se ne dokaže suprotno,.

Dok je pretpostavka ona pravna činjenica za koju je sigurno da je realno nastala u stvarnosti i ona se mora dokazati u pravnoj terminologiji, predmnijeva je činjenica za koju se samo smatra da postoji kako bi pravni odnos mogao nastati, unatoč tome što još nije sigurno jesu li se sve potrebne činjenice doista dogodile,.

#### 1. Oboriva pravna predmnijeva (Praesumptio iuris)

Definicija: Oboriva pravna predmnijeva je ona protiv koje je dopušten protudokaz. Sud usvaja postojanje neke činjenice, ali strana koja je suprotstavljena toj činjenici ima pravo izvesti dokaz da ona ipak ne postoji.

Primjeri (Članak 17. ZOO-a):

- Predmnijeva o živom rođenju: Smatra se da je dijete rođeno živo, ne utvrdi li se suprotno,. (Protudokaz bi bio da se utvrdi da je rođeno mrtvo.)
- Predmnijeva o istodobnoj smrti (Commorientes): U dvojbi koja je od više osoba prije umrla (npr. u istoj nesreći), smatra se da su umrle istodobno, ne utvrdi li se da je jedna umrla prije druge,.
- Predmnijeva uzročnosti kod opasnih stvari/djelatnosti: Uzročna veza između štetne radnje i štete u pravilu se ne predmnijeva, ali ako šteta nastane u vezi s opasnom stvari ili opasnom djelatnošću, predmnijeva se da potječe od te stvari/djelatnosti,. Stoga je na štetniku teret dokaza (protudokaz) da one nisu bile uzrok štete.

#### 2. Neoboriva pravna predmnijeva (Praesumptio iuris et de iure)

Definicija: Neoboriva pravna predmnijeva je ona protiv koje nije dopušten protudokaz. Pravo ne dopušta izvođenje protudokaza jer se uvijek kada se treba dokazati postojanje nekog subjektivnog prava, ono mora biti dokazano.

Primjer:

- Poznavanje zemljišnoknjižnog stanja: Postoji presumpcija da svi poznaju stanje u zemljišnim knjigama. Iako je sigurno da netko nikad nije bio u zemljišnoknjižnom uredu, ipak se smatra da mu je konkretno zemljišnoknjižno stanje poznato, i ne može dokazivati suprotno.

Fikcija

Definicija: Fikcija ("uzima se") je pravna činjenica za koju se zna da se uopće nije dogodila ili da se nikad neće dogoditi, ali se uzima kao da se dogodila da bi mogao nastati, promijeniti se ili prestati neki građanskopravni odnos. Fiktivno se mogu uzeti samo činjenice koje propis dopusti.

Primjeri:

- Fikcija začetog djeteta (Nasciturus): Uzima se da je začeto dijete rođeno, kadgod se radi o njegovim probicima, pod uvjetom da se rodi živo (Članak 17. stavak 2. ZOO-a),. Zna se da dijete nije rođeno, ali se pretvara da jest, kako bi se očuvala njegova prava.
- Fikcija ispunjenja uvjeta: Uzima se da je uvjet ispunjen ako njegovo ispunjenje, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, spriječi strana na čiji je teret određen (Članak 297. ZOO-a),. (Iako se uvjet u stvarnosti nije dogodio, pravo se pretvara da jest.)

## 4. Subjektivna prava apsolutna relativna preobražajna

Subjektivno građansko pravo (SGP) definira se kao skup ovlaštenja koja pravnom subjektu u određenom građanskopravnom odnosu priznaju norme objektivnog građanskog prava. Ova ovlaštenja, koja se sastoje od pripadanja objekta subjektu i ovlaštenja za raspolaganje tim objektom, ključna su za funkcioniranje pravnog prometa.

Subjektivna prava klasificiraju se na temelju njihova djelovanja prema drugim subjektima u pravnom prometu:

#### 1. Apsolutna i Relativna Prava

Ova podjela temelji se na tome protiv koga subjektivno pravo djeluje.

##### A. Apsolutna Prava (Erga Omnes)

Apsolutna prava djeluju protiv svakoga (erga omnes). To znači da ih svatko može povrijediti, a nositelj ih protiv svakoga može ostvarivati.

- Primjeri:

- Pravo vlasništva i ostala stvarna prava.
- Prava osobnosti (npr. pravo na ugled, čast, dostojanstvo).

## B. Relativna Prava (Inter Partes)

Relativna prava djeluju između točno određenih subjekata (inter partes). Samo subjekti unutar tog specifičnog pravnog odnosa mogu ih povrijediti.

- Primjer:

- Obvezna prava (tražbine). U odnosu zajma, samo zajmoprimac može povrijediti pravo zajmodavca ako na vrijeme ne vrati dug.

## 2. Preobražajna (Potestativna) Prava

Preobražajna prava (potestativna prava) predstavljaju ovlaštenje pravnog subjekta da jednostranom izjavom volje zasnuje, promijeni ili okonča građanskopravni odnos s drugim subjektom bez njegova pristanka.

Iako se ponekad svrstavaju u sekundarna prava jer ih ne prati izravan zahtjev i nemaju objekta, u pravnoj se znanosti prevladavajuće smatraju subjektivnim građanskopravnim pravima. Ova prava nastaju na osnovi ugovora ili zakona.

Preobražajna prava dijele se prema učinku koji izazivaju u pravnom odnosu:

### A. Preobražajna prava nastanka GP odnosa

Ovim pravom subjekt može jednostrano izazvati zasnivanje pravnog odnosa.

- Primjer:

- Prihvat ponude kojim se sklapa ugovor.
- Pravo nazadkupa (pravo nazadkupnje) ili pravo prvokupa.

### B. Preobražajna prava promjene GP odnosa

Ovim pravom subjekt može jednostrano utjecati na sadržaj već postojećeg pravnog odnosa.

- Primjeri:

- Pravo izbora kod alternativnih obveza (Članak 32. ZOO-a, prema našim prethodnim razgovorima).
- Pravo izbora između raskida ugovora i sniženja cijene (kod materijalnih nedostataka kupljene stvari).

### C. Preobražajna prava prestanka GP odnosa

Ovim pravom subjekt može okončati pravni odnos bez pristanka druge strane.

- Primjeri:

- Pravo pobijanja ugovora (kod mana volje kao što je zabluda ili prijevara).
- Otkaz ugovora (posebno kod trajnih ugovora na neodređeno vrijeme).
- Opoziv punomoći.



## 5. Zabluda- bitna zabluda

Pojam zablude (error) odnosi se na mane volje u obveznom pravu, predstavljajući oblik nesvjesnog nesklada između volje i očitovanja, pri čemu kod jedne strane postoji pogrešna predodžba o nekoj okolnosti.

Pravni posao sklopljen pod utjecajem zablude (koja se odnosi na činjenicu, error facti) je pobojan, pod uvjetom da je ta zabluda bitna.

---

### 1. Bitna Zabluda (Članak 280. ZOO)

Zakon o obveznim odnosima (ZOO) ne daje definiciju bitne zablude, već navodi kumulativne slučajeve kada se zabluda mora smatrati bitnom:

Zabluda je bitna kada se odnosi na:

#### A. Objekt Ugovora (Error in Corpore)

Zabluda se odnosi na predmet ugovora, čime se ugovorna strana pogrešno predstavlja o samoj stvari koja je objekt činidbe.

- Primjer: Strana A pristane kupiti automobil, vjerujući da je objekt prodaje model X, dok prodavatelj B misli da prodaje model Y. Ovdje postoji nesporazum o objektu, a zabluda je bitna.

#### B. Bitna Svojstva Objekta Ugovora (Error in Substantia)

Zabluda se odnosi na ona svojstva koja su karakteristična za stvar i koja su bila presudna za odluku strane da sklopi ugovor.

- Citat (Čl. 280. st. 1. ZOO): Zabluda je bitna ako se odnosi na bitna svojstva objekta ugovora.

- Primjer: Kupac A kupuje sliku misleći da je riječ o originalu poznatog umjetnika, dok se kasnije pokaže da je riječ o izuzetno kvalitetnoj reprodukciji. Zabluda je bitna jer se odnosi na autentičnost, odnosno kvalitetu (svojstvo) koja je bila odlučujuća za sklapanje ugovora.

#### C. Osoba s Kojom se Sklapa Ugovor (Error in Persona)

Zabluda je bitna samo ako se ugovor sklapa s obzirom na tu osobu, odnosno ako su identitet ili osobine druge strane bile presudne za sklapanje ugovora. To je najčešći slučaj kod ugovora sklopljenih s obzirom na osobu (intuitu personae).

- Primjer: Naručitelj angažira određenog arhitekta za izradu projekta, vjerujući da je riječ o poznatom stručnjaku s određenim certifikatima. Ako se ispostavi da je riječ o drugom arhitektu istog imena, ali bez tražene stručnosti, zabluda je bitna, jer je ugovor sklopljen prvenstveno zbog svojstava te osobe.

#### D. Odlučne Okolnosti

Zabluda se odnosi na okolnosti koje se po običajima u prometu ili po namjeri strana smatraju odlučnim, a strana koja je u zabludi ne bi inače sklopila takav ugovor.

- Primjer: Kod ugovora o kupoprodaji rabljenih automobila, zabluda o godini proizvodnje obično se smatra bitnom jer utječe na vrijednost, što su odlučne okolnosti u prometu.

---

### 2. Zabluda o Pobudi (Motivu) (Članak 281. ZOO)

Pobude (motivi) zbog kojih je ugovor sklopljen u pravilu ne utječu na njegovu valjanost.

Međutim, postoji ključna iznimka kod besplatnih ugovora (kao što je darovanje):

Citat (Čl. 281. ZOO): "Kod besplatnog ugovora bitnom zabludom se smatra i zabluda o pobudi koja je bila odlučna za preuzimanje obveze."

Kod besplatnih ugovora, zabluda o motivu (pobudi) izaziva pobjojnost ugovora i tada nije potrebno da druga strana zna za postojanje te zablude.

- Primjer: A daruje B-u skupocjeni predmet, pogrešno vjerujući da je B zaslužan za neki značajan humanitarni čin (pobuda/motiv). Ako se kasnije ispostavi da B nije učinio taj čin, A može zahtijevati poništaj ugovora zbog bitne zablude o pobudi, iako je B možda bio u potpunosti savjestan.

---

### 3. Pravne Posljedice Zablude

Ako je zabluda bitna, ugovor je pobojan, a ovlaštena strana može zahtijevati poništaj ugovora.

1. Poništaj i Naknada Šteta: U slučaju poništaja ugovora zbog zablude, savjesna strana (ona koja nije bila u zabludi) ima pravo zahtijevati naknadu pretrpljene štete od strane koja je bila u zabludi, bez obzira na to što strana u zabludi nije kriva za svoju zabludu.

2. Konvalidacija: Strana koja je u zabludi ne može se na nju pozivati ako je druga strana spremna ispuniti ugovor kao da zabluda nije bilo. Ako druga strana ponudi ispunjenje bez zablude, ugovor ostaje na snazi.

- Primjer: Kupac A kupi antenu misleći da će osigurati odličan prijem TV programa, ali se prevari u njenim svojstvima. Ako mu prodavatelj B ponudi drugu, odgovarajuću antenu (koja ispunjava kupčeva očekivanja), A ne može zahtijevati poništenje ugovora.

## 6. Pobjojnost poništaj itd konvalidacija

Pobjojnost spada u opći dio građanskog prava i njome se prvenstveno štite interesi ugovornih strana.

### 1. Pobjojnost: Pojam i Karakteristike

Pobjojni pravni poslovi (relativna ništetnost) su oni koji proizvode pravne učinke kao i valjani, ali se mogu poništiti iz propisom predviđenih razloga i u propisanom roku,.

Pobjojnost se razlikuje od ništetnosti po sljedećem:

- Nastupanje: Pobjojnost nastupa tek kada uspije tužba za poništaj (querella nullitatis).
- Djelovanje: Poništaj pobjojnog ugovora djeluje za ubuduće (ex nunc), tj. od trenutka poništenja, za razliku od ništetnosti koja djeluje unatrag (ex tunc).
- Uloga suda: Sud na pobjojnost pazi samo na zahtjev ovlaštene osobe, a ne po službenoj dužnosti (jer je svrha pobijanja zaštita interesa ugovornih strana, a ne društvenog interesa).
- Konvalidacija: Ako protekne rok za poništenje, pobjojni pravni posao može konvalidirati (ojačati),.

Razlozi Pobjojnosti (Članak 330. ZOO)

Ugovor je pobojan u sljedećim slučajevima,:

1. Ograničena poslovna sposobnost: Ako ga je sklopila strana ograničeno poslovno sposobna.
2. Mane volje: Ako je pri njegovu sklapanju bilo mana volje (prijetnja, zabluda/neznanje, prijevara),.
3. Prekomjerno oštećenje (Laesio enormis): Ako je došlo do povrede načela jednake vrijednosti činidaba (očiti nerazmjernost uzajamnih činidaba),.
4. Radnje na štetu vjerovnika (Actio Pauliana): Kad je to određeno posebnim propisom, kao što su pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika,.

---

### 2. Poništaj Ugovora i Posljedice

Ovlaštenik i Rok za Poništaj (Članak 331., 335. ZOO)

Poništaj može zahtijevati samo ugovorna strana u čijem je interesu poboynost ustanovljena,.

Rokovi za poništaj (Članak 335. ZOO): Pravo zahtijevati poništaj poboynog ugovora gasi se istekom roka od,:

1. Subjektivni rok: Jedna godina od saznanja za razlog poboynosti, odnosno od prestanka prisile,.
2. Objektivni rok: U svakom slučaju, to pravo prestaje istekom tri godine od dana sklapanja ugovora,.

Dok traje rok za poništaj, pobojan pravni posao proizvodi učinke kao svaki valjani pravni posao.

Posljedice Poništaja (Restitucija i Šteta)

Kada se ugovor poništi, nastupaju dvije glavne posljedice:

A. Obveza Vraćanja (Restitutio in integrum)

Ako je na temelju poništenog ugovora nešto bilo ispunjeno, ima se vratiti, . Ako vraćanje nije moguće (ili se narav ispunjenog protivi vraćanju), mora se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke,.

Ograničenje kod poslovno nesposobnih (Članak 333. ZOO): U slučaju poništaja ugovora zbog ograničene poslovne sposobnosti jedne strane, suugovaratelj (savjesni) može zahtijevati vraćanje samo onoga dijela ispunjenja koji se,:

- nalazi u imovini ograničeno poslovno sposobne osobe,
- ili je upotrijebljen u njezinu korist,
- ili je namjerno uništen ili otuđen,.

B. Odgovornost za Štetu (Članak 332. ZOO)

Ugovaratelj na čijoj je strani uzrok poboynosti odgovoran je svom suugovaratelju za štetu koju trpi zbog poništaja ugovora ako ovaj nije znao ni morao znati za postojanje uzroka poboynosti,.

---

### 3. Konvalidacija

Konvalidacija (convalescere) je naknadno osnaženje nevaljanih pravnih poslova,.

Dok je kod ništetnih poslova opće pravilo da oni ne postaju valjani kada uzrok ništetnosti naknadno nestane (uz stroge iznimke),, pobojni pravni poslovi u pravilu mogu konvalidirati,.

Načini Konvalidacije Poboynog Posla

Pobojni pravni poslovi konvalidiraju na dva glavna načina:

1. Protekom roka: Ako istekne rok za podizanje tužbe na poništenje (jedna/tri godine),.
2. Odricanjem: Ako se ovlaštenik odrekne prava na poništaj,.

Primjer Konvalidacije: Ograničena Poslovna Sposobnost

Ako ograničeno poslovno sposobna osoba sklopi ugovor bez odobrenja zakonskog zastupnika, taj je ugovor pobojan,,. On konvalidira ako ga zakonski zastupnik naknadno odobri (sanira),,.

Zakonski zastupnik se pritom može pozvati da se u roku od 30 dana očituje odobrava li ugovor. Ako u tom roku ne odobri ugovor, smatra se da je odbio dati odobrenje, a ugovor se smatra poništenim,.

---

Analogiija: Pobojan ugovor je poput automobila s mogućom tvorničkom greškom: On izgleda ispravno, vozi se normalno, i proizvodi sve učinke (valjan je). Međutim, ako se vozač (ovlaštena strana) javi proizvođaču (sudu) u

zakonskom roku i dokaže postojanje greške (razlog poboynosti), automobil se može vratiti proizvođaču (poništaj), a ugovor o kupnji prestaje djelovati za ubuduće. Ako se vozač nikada ne žali ili propusti rok za prijavu greške, pretpostavlja se da mu automobil odgovara i greška se automatski ispravlja (konvalidacija),...

## 7. Ništetnost iznimke

Ništetni pravni poslovi su oni koji ne proizvode pravne učinke koje bi, da su valjani, trebali proizvesti. Ništetnost nastupa na osnovi zakona i djeluje od trenutka sklapanja pravnog posla (ex tunc).

Opće pravilo u hrvatskom građanskom pravu jest da ništetan ugovor ne postaje valjan kada uzrok ništetnosti naknadno nestane (regula Catoniana). Međutim, Zakon o obveznim odnosima (ZOO) i pravna teorija predviđaju iznimke od tog pravila, kada se ništetan posao može konvalidirati (ojačati) ili konvertirati (pretvoriti u drugi valjani posao).

Svrha instituta ništetnosti je zaštita javnih interesa i temeljnih načela društvenog uređenja.

### I. Iznimke Konvalidacije Ništetnih Poslova

Konvalidacija je naknadno osnaženje nevaljanih pravnih poslova. Iako je opće pravilo da ništetni poslovi ne konvalidiraju, ZOO propisuje iznimke:

#### 1. Ispunjeni formalni poslovi

Ugovor za čije se sklapanje zahtijeva pisani oblik (što je inače pretpostavka valjanosti) smatrat će se valjanim iako nije sklopljen u tom obliku, ako su ugovorne strane ispunile, u cijelosti ili u pretežitom dijelu, obveze koje iz njega nastaju.

- Iznimka od iznimke: Konvalidacija nije moguća ako iz cilja radi kojeg je oblik propisan očito ne proizlazi što drugo.

- Primjer: Ugovor o kupoprodaji nekretnine mora biti sklopljen u pisanom obliku da bi bio valjan. Ako su stranke usmeno sklopile taj ugovor, a kupac je platio velik dio cijene i preuzeo nekretninu u posjed, ugovor bi mogao konvalidirati. Međutim, u sudskoj praksi se kod nekretnina često zahtijeva pisani oblik zbog cilja propisa (upisa u zemljišne knjige), pa je primjena ove iznimke ograničena.

#### 2. Nestanak zabrane manjeg značenja

Ako je uzrok ništetnosti bila zabrana manjeg značenja, a ugovor je u cijelosti ispunjen, ništetnost se ne može isticati.

#### 3. Zelenaški ugovor (mogućnost preobrazbe i konvalidacije)

Zelenaški ugovor je ništetan jer se njime, zloupotrebom nužde ili teškog stanja jedne strane, ugovara očito nerazmjerna korist. Iako je ništetan, on može konvalidirati ako:

- Oštećena strana zahtijeva da se njezina obveza smanji na pravičan iznos.
- Sud udovolji tom zahtjevu, ako je to moguće.
- U tom slučaju, ugovor ostaje na snazi s odgovarajućom izmjenom.

### II. Djelomična Ništetnost

Djelomična ništetnost je iznimka od pravila potpune ništetnosti (utile per inutile non vitiatur — korisno se štetnim ne kviri).

Ništetnost neke odredbe ugovora ne povlači za sobom ništetnost cijelog ugovora pod uvjetom da se ispune sljedeće pretpostavke:

#### 1. Ugovor može opstati bez ništetne odredbe.

2. Ta odredba nije bila ni uvjet ugovora ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor sklopljen.

Iznimka: Ugovor će ostati valjan čak i ako je ništetna odredba bila uvjet ili odlučujuća pobuda, ako je ništetnost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i vrijedio bez nje.

- Primjer iz obveznog/stvarnog prava: Ništetna je odredba ugovora o zalogu kojom se predviđa da će založena stvar prijeći u vlasništvo vjerovnika ako dug ne bude plaćen na vrijeme (lex commissoria). Iako bi ta odredba mogla biti glavna pobuda za vjerovnika (banku) da sklopi ugovor, ugovor o kreditu i zalogu ostaje na snazi bez te ništetne odredbe. Ništetnost je ovdje ustanovljena s ciljem da ugovor vrijedi bez te odredbe.

### III. Konverzija Ništetnog Posla

Konverzija je pretvaranje ništetnog u valjani pravni posao.

Konverzija je moguća ako se ispune sljedeće tri pretpostavke:

1. Ništetan ugovor udovoljava pretpostavkama za valjanost nekog drugog ugovora.
2. Bilo bi to u suglasnosti s ciljem koji su ugovaratelji imali na umu kad su ugovor sklopili.
3. Može se uzeti da bi oni sklopili taj drugi ugovor da su znali za ništetnost prvog ugovora.

- Primjer: Strane sklope prividan ugovor (simulirani posao), želeći zaobići porezne propise. Prividan ugovor je ništetan. Međutim, ako taj ništetan ugovor prikriva neki drugi ugovor (disimulirani posao), taj drugi ugovor će biti valjan ako ispunjava pretpostavke valjanosti. Time ništetan ugovor (npr. kupoprodaja) konvertira u valjan ugovor (npr. darovanje) ako su ispunjeni uvjeti konverzije (cilj stranaka i ispunjavanje forme za darovanje).

## 8. Pobuda

Pobuda (ili motiv) iz koje je ugovor sklopljen načelno spada u nuzgredne okolnosti pravnog posla i u pravilu ne utječe na njegovu valjanost. Međutim, nedopuštena pobuda može postati razlog ništetnosti ugovora ako su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti.

### I. Opće pravilo i pojam nedopuštene pobude

1. Opće pravilo: Pobude iz kojih je ugovor sklopljen ne utječu na njegovu valjanost.
2. Nedopuštena pobuda: Nedopuštena pobuda je ona koja je protivna Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva. Odredba o nedopuštenosti činidbe primjenjuje se i na pobude za sklapanje ugovora.

Iako pobuda obično ostaje izvan sadržaja pravnog posla, ona iznimno izaziva nevaljanost ugovora (čineći ga ništetnim) u slučajevima reguliranim Zakonom o obveznim odnosima (ZOO).

### II. Učinak nedopuštene pobude na valjanost ugovora

Pravna posljedica nedopuštene pobude ovisi o tome radi li se o naplatnom ili besplatnom ugovoru, što zahtijeva različit skup pretpostavki.

#### 1. Kod naplatnih ugovora

Da bi nedopuštena pobuda utjecala na valjanost (tj. da bi ugovor bio ništetan), moraju biti kumulativno ispunjena dva uvjeta:

1. Bitni utjecaj pobude: Nedopuštena pobuda mora biti bitno utjecala na odluku jednog ugovaratelja da sklopi ugovor.
2. Saznanje druge strane: Drugi ugovaratelj je za taj utjecaj znao ili morao znati.

Ako su oba ova uvjeta ispunjena, ugovor će biti bez učinka (ništetan).

Primjer (za naplatni ugovor): Ako A kupuje podrumski prostor od B-a, a A-ova nedopuštena pobuda je da ga koristi za održavanje narkomanskih seansi, ugovor će biti ništetan samo ako je ta pobuda bitno utjecala na A-ovu odluku i ako je B to znao ili morao znati. Ako B nije znao A-ove stvarne namjere, ugovor ostaje valjan.

## 2. Kod besplatnih ugovora

Kod besplatnih ugovora (npr. darovanje), uvjeti za ništetnost ugovora su blaži. Ugovor nema pravni učinak (ništetan je) i kad drugi ugovaratelj nije znao ni morao znati da je nedopuštena pobuda bitno utjecala na odluku njegova suugovaratelja.

Dovoljno je da je ispunjen samo prvi uvjet:

1. Bitni utjecaj pobude: Nedopuštena pobuda mora biti bitno utjecala na odluku ugovaratelja koji preuzima obvezu (darovatelja).

Primjer (za besplatni ugovor): Ako A daruje B-u veliku svotu novca, a A-ova jedina pobuda je da B tim novcem financira terorističku organizaciju, ugovor je ništetan, čak i ako B nije imao pojma o A-ovoj nedopuštenoj namjeri (jer je to besplatni ugovor).

## III. Zabluda o pobudi

Iako su pobude kod naplatnih ugovora nevažne za valjanost, zabluda o pobudi (error in motivo) iznimno se tretira kao bitna zabluda koja uzrokuje poboynost ugovora (ne ništetnost, već poboynost), ali samo kod besplatnog ugovora.

Ako je riječ o besplatnom ugovoru, zabluda o pobudi koja je bila odlučna za preuzimanje obveze smatra se bitnom zabludom. U tom slučaju nije potrebno da druga strana zna za tu zabludu da bi strana u zabludi mogla zahtijevati poništaj ugovora.

Primjer (zabluda o pobudi): A daruje B-u nekretninu jer pogrešno misli (zabluda) da je B izliječio njegovu kćer (pobuda/motiv). Ako se kasnije ispostavi da B nema veze s izlječenjem, A može pobijati ugovor zbog bitne zablude o pobudi.

# 9. Aleatorni poslovi bitan element neizvjesnosti

Aleatorni pravni poslovi spadaju u vrste pravnih poslova, a njihova je glavna karakteristika da međusobne činidbe, a ponekad i stranačke uloge, ovise o neizvjesnom vanjskom događaju.

Temeljni elementi aleatornih poslova su:

## 1. Pojam i karakteristike aleatornih poslova

Aleatorni pravni poslovi (alea na latinskom znači "kocka") su oni kod kojih u vrijeme sklapanja nisu u svemu poznata prava i obveze strana, ili njihove stranačke uloge, već se to čini zavisnim od neizvjesnog vanjskog događaja.

## A. Element neizvjesnosti

Kod aleatornih poslova bitan element je neizvjesnost. Ta neizvjesnost se odnosi na sadržaj pravnog posla (tj. na opseg činidbe i protučinidbe).

- Primjer neizvjesnosti činidbe (opsega): Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju (koji je aleatorni ugovor), opseg obveze davatelja uzdržavanja ovisi o duljini života primatelja uzdržavanja.
- Primjer neizvjesnosti stranačkih uloga: Kod ugovora o okladi i igri, uloge strana (tko je vjerovnik, a tko dužnik) su neodređene, jer se još ne zna kome će pripasti dobitak.

## B. Razlika u odnosu na uvjet (condicio)

Važno je razlikovati aleatorni pravni posao od pravnog posla sklopljenog pod uvjetom.

| Kategorija                                                                                                                                                                                                                             | Aleatorni posao                              | Pravni posao pod uvjetom                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Što ovisi o neizvjesnosti                                                                                                                                                                                                              | Sadržaj posla (opseg činidbe i protučinidbe) | Učinak posla (hoće li nastati/prestat)     |
| Neizvjesnost                                                                                                                                                                                                                           | Odnosi se na neizvjesni vanjski događaj      | Odnosi se na buduću i neizvjesnu činjenicu |
| Kod poslova sklopljenih pod uvjetom (npr. "Dat ću ti 1000 EUR ako položiš ispit"), pravni učinci su odgođeni, ali su ti učinci određeni; kod aleatornih poslova, jasno je da će pravni učinci nastati, ali nije određen njihov obujam. |                                              |                                            |

## 2. Pravne posljedice aleatornih poslova

Budući da je neizvjesnost bitan element aleatornih poslova, to utječe na njihovo pravno uređenje:

### A. Isključenje pobijanja zbog prekomjernog oštećenja

Zbog elementa neizvjesnosti, aleatorni poslovi se ne mogu pobijati zbog prekomjernog oštećenja (*laesio enormis*).

- **Obrazloženje:** Prekomjerno oštećenje nastaje kad postoji očiti nerazmjer uzajamnih činidaba u dvostranoobveznom ugovoru. Međutim, kod aleatornih ugovora rizik nejednake vrijednosti činidaba je unaprijed preuzet i ugrađen u sam ugovor. Stoga se zbog nerazmjera ne može zahtijevati poništaj ugovora na sreću.

### B. Primjeri aleatornih poslova u ZOO-u

Zakon o obveznim odnosima (ZOO) ne regulira ugovore na sreću (igra i oklada) u posebnom dijelu, ali regulira druge poslove koji imaju aleatorni karakter:

1. **Ugovor o doživotnom uzdržavanju:** Obvezuje jednu stranu uzdržavati drugu do njezine smrti, pri čemu je stjecanje imovine odgođeno do tog neizvjesnog trenutka. To je naplatan, dvostranoobvezni i strogo formalan ugovor.
2. **Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju:** Sličan je doživotnom uzdržavanju, ali primatelj za života prenosi svu ili dio imovine davatelju. Neizvjesnost je u tome koliko će uzdržavanje trajati.
3. **Osiguranje:** Ugovorom o osiguranju osiguratelj se obvezuje isplatiti osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a taj rizik mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovaratelja ili osiguranika.

-----

**Analogija:** Aleatorni posao funkcionira kao neobrezani dijamant: znate da ćete dobiti dijamant (pravni učinak), ali je njegova konačna vrijednost i veličina (opseg činidbe) u potpunosti neizvjesna i ovisi o tome kako će ga izbrusiti nepredvidiva budućnost. Suprotno tome, posao pod uvjetom je poput automata za kavu: znate točno kakvu ćete kavu dobiti (određeni učinak), ali neizvjesnost je samo u tome hoće li vaša kovanica ispasti ispravna (ispunjenje uvjeta)

## 10. Namet (neispunjenje nameta) inter vivos mortis causa

Namet (lat. *modus* ili *nalog*) je jedan od nuzgrednih sastojaka pravnog posla. On omogućuje dodavanje određenog opterećenja pravnom poslu, pri čemu se primjenjuje isključivo na besplatne pravne poslove.

### 1. Pojam i karakteristike Nameta

Namet je nuzgredna odredba dodana besplatnom pravnom poslu kojom se stjecatelju nameće neka dužnost.

#### A. Pravna priroda

1. **Nuzgredni sastojak:** Namet vrijedi samo ako ga stranke ugovore.
2. **Besplatni posao:** Primjenjuje se na besplatne poslove kao što su darovanje ili oporuka.

3. Nije protučinidba: Iako nameće dužnost stjecatelju, namet nema karakter protučinidbe. Da je namet protučinidba, pravni posao bi postao naplatan. Dužnost nameta može biti u korist darovatelja, treće osobe, u javnom ili vlastitom interesu.

Primjer (inter vivos): Ako A daruje B-u 3.000 HRK s tim da B ode na oporavak (putovanje), taj namet ne predstavlja protučinidbu.

#### B. Primjena (Inter Vivos i Mortis Causa)

Namet se može dodati pravnim poslovima među živima (inter vivos) i za slučaj smrti (mortis causa).

- Pravni poslovi među živima (inter vivos): Najčešće kod ugovora o darovanju (kao u gornjem primjeru).
- Pravni poslovi za slučaj smrti (mortis causa): Najčešće kod oporuke (npr. ostavitelj A ostavi B-u vinograd, ali ga B mora održavati u dobrom stanju ili podići nadgrobni spomenik ostavitelju).

#### 2. Posljedice neispunjenja nameta (Članak 302. ZOO)

Ako primatelj koristi (obdarenik/nasljednik) ne ispunji namet, druga strana može zahtijevati ispunjenje nameta ili raskid ugovora.

##### A. Pravo zahtijevanja ispunjenja ili raskida

Strana ovlaštena na zahtjev može birati između dvije opcije:

1. Zahtijevati ispunjenje nameta: Pravo na ispunjenje nameta imaju darovatelj, njegovi nasljednici, a ako je određen u javnom interesu, onda i nadležno državno tijelo.

◦ Uvjet za darovatelja: Darovatelj može zahtijevati ispunjenje nameta samo ako je ispunio svoju činidbu (tj. predao dar).

2. Zahtijevati raskid ugovora: Neispunjenje nameta kod besplatnog ugovora ovlašćuje darovatelja da zahtijeva raskid ugovora, u kojem slučaju neispunjenje nameta djeluje kao nastup raskidnog uvjeta.

##### B. Posebna pravila za Mortis Causa

Neispunjenje nameta kod pravnog posla za slučaj smrti (mortis causa) ima izravan učinak ispunjenja raskidnog uvjeta. Dakle, ako nasljednik u oporuci nije ispunio nalog (npr. nije podigao spomenik), gubi pravo na naslijedenu imovinu.

##### C. Oslobodenje i odbijanje nameta

Stjecatelj se može osloboditi obveze izvršenja nameta, a u određenim slučajevima može ga i odbiti:

1. Oslobodenje povratom dara: Obdarenik se može osloboditi obveze ispunjenja nameta povratom dara u stanju u kojem se nalazi u trenutku kad se od njega zahtijeva ispunjenje.

◦ Iznimka: Obdarenik se ne može vraćanjem dara osloboditi obveze ispunjenja nameta ako je ispunjenje nameta u javnom interesu.

2. Odbijanje nameta: Obdarenik ima pravo odbiti ispunjenje nameta u sljedećim slučajevima:

- Ako vrijednost dara ne pokriva troškove njegova ispunjenja, a razlika mu se ne naknađuje.
- Ako se namet odnosi na protupravnu radnju.

Primjer neispunjenja inter vivos: A daruje B-u (obdareniku) novac s nametom da financira javnu knjižnicu.

1. Ako B ne ispunji namet, A (darovatelj) ili nadležno državno tijelo (jer je u javnom interesu) može zahtijevati ispunjenje nameta.

2. Budući da je namet u javnom interesu, B ne može se osloboditi obveze ispunjenja povratom dara. Mora ispuniti namet.



Primjer neispunjenja mortis causa: Oporučitelj ostavi nećaku imanje (dar) pod nametom da ga redovito posjećuje (namet). Ako nećak ne ispuni namet, to ima učinak raskidnog uvjeta, a imanje automatski prestaje biti njegovo.

## 11. Zastara povremena potraživanja prekid zastoj računanje rokova isto sve skupa 2 pitanja

Zastara (praescriptio) je gubitak prava zahtijevati ispunjenje obveze zbog nevršenja sadržaja subjektivnog prava kroz zakonom određeno vrijeme. Nastupom zastare, obveza postaje neutuživa (naturalna), što znači da vjerovnik i dalje zadržava svoje subjektivno pravo, ali gubi zahtjev (tužbeno pravo) da prisilno ostvari ispunjenje obveze.

Pravila o zastari primjenjuju se samo na imovinska prava i na njih sud ne pazi po službenoj dužnosti, već samo ako se dužnik na njih pozove prigovorom.

### 1. Povremena Potraživanja (Članak 226. i 227. ZOO)

Povremena potraživanja su ona koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima. Riječ je o trajnim davanjima (rentama) koja se mogu podijeliti na: sporedna (npr. tražbina kamata) ili ona u kojima se iscrpljuje samo pravo (npr. tražbina uzdržavanja).

Rokovi zastare:

1. Tražbina pojedinog davanja: Povremena davanja zastarijevaju u roku od tri godine od dospelosti svakoga pojedinog davanja.

2. Pravo iz kojega proistječu: Pravo iz kojega proistječu povremene tražbine (temeljno pravo) zastarijeva za pet godina, računajući od dospelosti najstarije neispunjene tražbine.

Pravna posljedica zastare prava: Kada zastari temeljno pravo (nakon 5 godina), vjerovnik gubi pravo ne samo da zahtijeva buduća povremena davanja već i povremena davanja koja su dospjela prije te zastare.

Primjer: Ako je temeljno pravo na isplatu rente (npr. uzdržavanje) nastalo 1. siječnja 2018., a dospijeca su godišnja:

- Pojedina tražbina za 2018. zastarjet će 1. siječnja 2021. (nakon 3 godine).
- Temeljno pravo zastarjet će 1. siječnja 2023. (nakon 5 godina, računajući od najstarije neispunjene tražbine). Ako do tog trenutka nije naplaćena niti jedna tražbina, vjerovnik gubi pravo na sve dospjele i buduće rente.

Iznimka: Ne može zastarjeti pravo na uzdržavanje određeno zakonom (ali mogu zastarjeti dospjele tražbine uzdržavanja).

### 2. Računanje Rokova (Članak 215. ZOO)

Zastara počinje teći prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze (tj. kad je obveza dospjela).

Primjeri:

- Obveza davanja/činjenja: Ako je obveza dospjela 10. travnja, zastara počinje teći 11. travnja.
- Obveza nečinjenja/trpljenja: Ako se obveza sastoji u tome da se nešto ne učini (npr. ne svira klavir poslije 20 h), zastara počinje teći prvog dana poslije dana kad je dužnik postupio protivno obvezi (npr. počeo svirati).
- Nastupanje zastare: Zastara nastupa istekom posljednjeg dana zakonom određenog vremena.

U vrijeme zastare uračunava se i vrijeme koje je proteklo u korist dužnikovih pravnih prednika.

### 3. Zastoj Zastare (Mirovanje) (Članak 235. ZOO)

Zastoj zastare je nastup takvih okolnosti zbog kojih zastara ne može započeti ili prestaje teći (mirovanje).

Ključna karakteristika: Nakon prestanka uzroka zastoja, zastara nastavlja teći, a proteklo vrijeme se uračunava u zakonom određeni rok.

Razlozi zastoja (Primjeri):

1. Obiteljski i skrbnički odnosi: Zastara ne teče između bračnih drugova, između roditelja i djece dok traje roditeljsko pravo, te između štićenika i skrbnika dok traju skrbništvo i polaganje računa.
2. Rat i mobilizacija: Zastara ne teče za tražbine osoba na vojnoj dužnosti za vrijeme mobilizacije, neposredne ratne opasnosti ili rata.
3. Nesavladive prepreke: Zastara ne teče za sve vrijeme za koje vjerovniku nije bilo moguće zbog nesavladivih prepreka sudskim putem zahtijevati ispunjenje obveze.
4. Poslovno nesposobne osobe: Iako zastara teče prema maloljetnicima, zastara njihove tražbine ne može nastupiti dok ne prođu dvije godine otkad su postali potpuno poslovno sposobni ili otkad su dobili zastupnika (odnosno, ako je rok zastare kraći od dvije godine, počinje teći tek stjecanjem sposobnosti/zastupnika).

#### 4. Prekid Zastare (Članak 240. i 241. ZOO)

Prekid zastare je nastup okolnosti zbog kojih zastara prestaje teći, a proteklo vrijeme se ne uračunava (rok zastare počinje teći iznova).

Razlozi prekida:

1. Priznanje duga od strane dužnika (Čl. 240. ZOO): Dug se može priznati izjavom vjerovniku ili na posredan način (npr. davanjem otplate, plaćanjem kamata ili davanjem osiguranja).
2. Vjerovnikova radnja pred nadležnim tijelom (Čl. 241. ZOO): Zastara se prekida podnošenjem tužbe ili svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine.

Radnja koja ne prekida zastaru: Za prekid zastare nije dovoljno da vjerovnik pozove dužnika pisano ili usmeno da obvezu ispuni.

Učinak prekida kod tužbe: Ako je prekid nastao podnošenjem tužbe, zastara počinje teći iznova od dana kada je spor okončan (npr. pravomoćnom odlukom).

- Ako vjerovnik odustane od tužbe ili ako tužba bude odbačena/odbijena, smatra se da prekida nije ni bilo.
- Iznimka kod odbačaja zbog procesne greške: Ako je tužba odbačena (npr. zbog nenadležnosti), a vjerovnik ponovno podnese tužbu u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti odluke o odbačaju, smatra se da je zastara prekinuta prvom tužbom.

-----

Razlika između zastoja i prekida:

- Zastoj (Mirovanje): Poput pauziranja štoperice. Vrijeme koje je proteklo prije zastoja se zbraja nakon što razlog zastoja prestane (npr. tražbina između bračnih drugova).
- Prekid: Poput resetiranja štoperice. Zastara počinje teći iznova, a proteklo vrijeme se ne računa (npr. dužnik prizna dug).

## 12.Primjer o zabludi sve skupa 2 pitanja

Primjer 1: Bitna Zablude – Krivo Svojestvo Predmeta (Error in Substantia)

Bitna zablude je oblik nesvjesnog nesklada između volje i očitovanja volje, a ugovor sklopljen pod njenim utjecajem pobojan je.

Scenarij: Kupac A sklapa ugovor s Prodavateljem B o kupnji umjetničke slike za 10.000 EUR. Kupac A vjeruje da kupuje originalno djelo poznatog, pokojnog hrvatskog slikara (npr. Vlahu Bukovca). Prodavatelj B, iako ne jamči autentičnost, također pretpostavlja da je riječ o originalu te ne skriva nikakve informacije. Nakon sklapanja ugovora i plaćanja cijene, Kupac A daje sliku na vještačenje i utvrđuje da se radi o izuzetno kvalitetnoj, ali reprodukciji nastaloj nakon slikarove smrti.

Primjena zakona i pravne posljedice:

1. Bitnost zablude: U ovom slučaju, Kupac A se nalazi u zabludi o bitnim svojstvima objekta ugovora. Autentičnost slike (to jest, radi li se o originalu ili reprodukciji) je svojstvo koje je bilo presudno za odluku Kupca A da sklopi ugovor. Da je znao da je u pitanju reprodukcija, ne bi sklopio ugovor pod tim uvjetima.

2. Pobjonost: Budući da je zabluda bitna, Kupac A (strana u zabludi) može zahtijevati poništaj ugovora. Pravo na poništaj prestaje nakon isteka roka od jedne godine od saznanja za razlog pobjonosti, a najkasnije tri godine od dana sklapanja ugovora.

3. Odgovor Prodavatelja B (Savjesna strana): Pretpostavimo da je Prodavatelj B bio savjestan (nije znao za zabludu Kupca A i nije je namjerno izazvao/održavao).

- Ponuđeno ispunjenje: Prodavatelj B može spriječiti poništaj ugovora ako je spreman ispuniti ugovor kao da zabluda nije bilo. Na primjer, Prodavatelj B može ponuditi Kupcu A originalnu sliku istog slikara za istu cijenu (ako je to moguće). U tom slučaju, Kupac A se ne može pozivati na zabludu.

- Naknada štete: Ako se ugovor poništi, Prodavatelj B (savjesna strana) ima pravo zahtijevati naknadu pretrpljene štete od Kupca A, bez obzira na to što Kupac A nije bio kriv za svoju zabludu. Naknada se odnosi na troškove koje je B pretrpio zbog postupaka poduzetih u uvjerenju da je ugovor valjan (negativni pogodbeni interes).

---

#### Primjer 2: Zabluda o Pobudi (Error in Motivo)

Pobuda (motiv) iz koje je ugovor sklopljen u pravilu ne utječe na njegovu valjanost. Međutim, to pravilo ima iznimku kod besplatnih ugovora.

Scenarij: Darovatelj C daruje Obdareniku D skupocjeni klavir (besplatan ugovor). Pobuda Darovatelja C je pogrešno vjerovanje da je Obdarenik D dao veliki prilog za obnovu Darovateljeve lokalne crkve. Darovatelj C kasnije saznaje da je prilog dao netko drugi.

Primjena zakona i pravne posljedice:

1. Vrsta ugovora: Riječ je o besplatnom ugovoru (darovanju).

2. Bitna zabluda o pobudi: Kod besplatnog ugovora, zabluda o pobudi (pogrešna predodžba o motivu – u ovom slučaju tko je dao prilog) smatra se bitnom zabludom ako je ta pobuda bila odlučujuća za preuzimanje obveze (darovanje klavira).

3. Pravna posljedica: Darovatelj C može zahtijevati poništaj ugovora zbog bitne zablude o pobudi. Ovdje je ključno da:

- Ugovor je pobojan bez obzira na to je li Obdarenik D znao ili morao znati za postojanje zablude Darovatelja C.
- Kod besplatnih ugovora, za pobjonost je dovoljno da je zabluda o motivu bitno utjecala na odluku ugovaratelja.

Zaključak: Dok bi u istom scenariju, da je Darovatelj C prodao klavir (naplatan ugovor), zabluda o motivu bila nevažna za valjanost, kod darovanja se pravni poredak postavlja blaže prema onome tko daje bez protučinidbe, dopuštajući pobjonost zbog zablude o poticaju koji je doveo do darovanja.

## 13. Ponuda - proučiti reklame obavijesti katalogi

Ponuda (prijedlog za sklapanje ugovora) je akt kojim buduća ugovorna strana inicira nastanak ugovora. Da bi prijedlog bio valjana ponuda, mora biti učinjen određenoj osobi i mora sadržavati sve bitne sastojke ugovora.

U kontekstu oglašavanja i obavijesti, ključno je razlikovati kada se neka izjava, oglas ili katalog smatra pravnom ponudom (koja obvezuje oglašivača) i kada je to tek poziv upućen drugima da oni učine ponudu (koja oglašivača u pravilu ne obvezuje).

-----

### 1. Poziv na ponudu: Katalogi, reklame i oglasi

Zakonom o obveznim odnosima (ZOO) izričito je uređena pravna narav javnog oglašavanja i distribucije obavijesti.

#### A. Opće pravilo (Poziv na ponudu)

Slanje kataloga, cjenika, tarifa i drugih obavijesti te oglasi dani u tisku, lecima, radiom, televizijom, elektroničkim putem ili na bilo koji drugi način ne smatraju se ponudom za sklapanje ugovora.

Pravna priroda: Takve javne objave služe samo kao poziv da se učini ponuda pod objavljenim uvjetima, osim ako iz samih izjava volje ne proizlazi drukčije.

Primjer: Ako tvrtka A objavi katalog s modelima automobila i njihovim cijenama, to ne obvezuje tvrtku A da proda automobil svakome tko se javi. Zainteresirani kupac B, javljajući se na reklamu, zapravo čini ponudu tvrtki A pod uvjetima iz kataloga. Tvrtka A zadržava pravo prihvatiti ili odbiti tu ponudu (npr. zbog iscrpljenosti zaliha).

#### B. Posljedice neprihvatanja ponude

Iako se oglasi smatraju samo pozivom na ponudu, ZOO propisuje obvezu naknade štete ako oglašivač ne postupi savjesno:

- Pošiljatelj takvih poziva (oglašivač) odgovara za štetu koju bi pretrpio ponuditelj (kupac) ako bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu.

Primjer: Ako tvrtka objavi letak (poziv na ponudu) za prodaju zimske opreme, a Kupac C se javi s ponudom koja je u potpunosti u skladu s uvjetima iz letka, ali tvrtka odbije ponudu isključivo zato što je pronašla kupca koji nudi veću cijenu, tvrtka je odbila ponudu bez osnovanog razloga i odgovara Kupcu C za štetu koju je pretrpio (npr. trošak puta do poslovnice ili trošak angažiranja stručnjaka za procjenu).

-----

### 2. Iznimke: Slučajevi koji se smatraju ponudom

Od pravila da javna obavijest ne obvezuje postoji nekoliko ključnih iznimaka koje se tretiraju kao ponuda (tj. oglašivač je njome vezan):

#### A. Izlaganje robe s naznakom cijene (Članak 255. ZOO)

Izlaganje robe s naznakom cijene u pravilu se smatra ponudom, osim ako drukčije ne proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja. Ovdje se radi o općoj ponudi jer je upućena neodređenom broju osoba.

Primjer: Ako je na polici supermarketa izložen paketić kave s vidljivom cijenom, to se smatra ponudom. Kupac A, uzimajući paketić kave i prilazeći blagajni, daje izjavu volje koja se smatra prihvatom ponude, čime je ugovor sklopljen.

#### B. Opća ponuda (Članak 254. ZOO)

Prijedlog za sklapanje ugovora upućen neodređenom broju osoba koji sadrži bitne sastojke ugovora vrijedi kao ponuda, ako drukčije ne proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja.

Primjer: Ako putnička agencija A objavi natječaj (javni oglas) za organiziranje putovanja, navodeći sve bitne sastojke (odredište, cijenu, trajanje, usluge) i izričito navede da će se ugovor sklopiti s prvom osobom koja se prijavi, to se može smatrati općom ponudom, pri čemu njezino prihvatanje od strane klijenta sklapa ugovor.

-----

Sažetak: Ključna razlika u obvezivanju Kod kataloga i reklama (poziva na ponudu), oglašivač postaje dužnik za naknadu štete ako odbije ponudu bez razloga, dok je kod izlaganja robe s cijenom ili opće ponude (ponude) oglašivač izravno vezan na sklapanje ugovora samim prihvatom.

## 14.Predugovor

(Preliminar)

Predugovor je ugovor kojim se strane obvezuju da će kasnije sklopiti drugi, glavni ugovor. Predugovor je samostalan i potpun ugovor čijim sklapanjem nastaje obveza sklapanja glavnog ugovora. S tog gledišta, sklapanje glavnog ugovora može se promatrati kao varijanta obveznog sklapanja ugovora.

Pravna priroda i Učinci

1. Obveza sklapanja glavnog ugovora: Predugovor stvara obvezu za ugovorne strane da sklope glavni ugovor.
2. Učinak glavnog ugovora: Glavni ugovor djeluje za ubuduće (ex nunc), tj. od dana sklapanja, a ne unatrag (ex tunc), od dana sklapanja predugovora.
3. Obvezatnost: Predugovor obvezuje strane samo ako sadrži bitne sastojke glavnog ugovora (što je nužno zbog odredivosti činidbe).

Pretpostavke valjanosti (Oblik i Sadržaj)

1. Oblik: Propisi o obliku glavnog ugovora važe i za predugovor ako je propisani oblik pretpostavka valjanosti ugovora.
2. Sadržaj: Predugovor mora sadržavati bitne sastojke glavnog ugovora. Iako rok sklapanja glavnog ugovora nije određen kao bitan element predugovora, preporučljivo je da bude naveden kako bi strane znale dokle ih veže obveza sklapanja.

Neispunjenje Predugovora i Zaštita

Ako jedna strana odbije sklopiti glavni ugovor, druga strana ima pravo na tužbu za sklapanje ugovora.

1. Sudska intervencija: Na zahtjev zainteresirane strane, sud će narediti strani koja odbija sklopiti glavni ugovor da to učini u roku koji će joj odrediti. Ako ta strana i dalje odbije, sud će presudom nadomjestiti glavni ugovor.
2. Rok za zahtjev: Sklapanje glavnog ugovora može se zahtijevati u roku od šest mjeseci od isteka roka predviđenog za njegovo sklapanje. Ako taj rok nije predviđen, rok od šest mjeseci teče od dana kad je prema naravi posla i okolnostima ugovor trebao biti sklopljen.

Prestanak obveze Predugovora

Obveza sklapanja glavnog ugovora može prestati prije isteka roka:

- Izmjena okolnosti: Predugovor ne obvezuje ako su se okolnosti od njegova sklapanja toliko izmijenile da ne bi bio ni sklopljen da su takve okolnosti postojale u to vrijeme. Ovdje se predmnijeva klauzula clausula rebus sic stantibus.

Primjer: Ako se Predugovor sklopi za preuređenje sobe, ali se naknadno okolnosti izmijene (npr. soba izgori u požaru), predugovor ne obvezuje jer bi ga stranke odbile sklopiti da su te okolnosti postojale u trenutku sklapanja.

Odnos prema Ugovoru o nalogu

U pravu postoji i predugovorna odgovornost (culpa in contrahendo) koja se javlja kada jedna strana uzrokuje štetu drugoj vodeći pregovore za sklapanje ugovora suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Međutim, ta odgovornost nastaje tijekom pregovora (koji ne obvezuju), dok predugovor predstavlja već sklopljen ugovor s obvezom sklapanja budućeg ugovora.

Odgovornost za štetu kod predugovorne odgovornosti (Čl. 251. ZOO): Strana koja je pregovarala ili prekinula pregovore suprotno načelu savjesnosti i poštenja odgovorna je za štetu koja je time prouzročena drugoj strani.

Kao što je spomenuto u ranijem dijelu, ugovor o nalogu (mandat) je ugovor kojim se nalogoprimac ovlašćuje i obvezuje poduzimati poslove za račun nalogodavca. Ako je predugovor sklopljen s ciljem da jedna strana pribavi drugu stranu, on može poprimiti obilježja i biti povezan s ugovorom o nalogu.

## 15. Opći uvjeti

Opći uvjeti ugovora (General Conditions of Contract) su standardizirane ugovorne odredbe koje jedna ugovorna strana (sastavljač) priprema za sklapanje većeg broja ugovora te ih predlaže drugoj strani,.

Ovaj institut tipičan je za adhezijske ugovore (ugovore po pristupu), gdje slabija strana nema mogućnost pregovaranja o svim odredbama, već može ugovor prihvatiti ili odbiti.

### I. Pravna priroda i obvezatnost (Članak 295. ZOO)

Opći uvjeti ugovora pravno se smatraju nuzgrednim sastojcima sadržaja ugovora jer dopunjuju posebne, individualno utvrđene pogodbe između ugovaratelja,.

#### 1. Odnos prema posebnim pogodbama

Opći uvjeti dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovarateljima i u pravilu obvezuju kao i same pogodbe,.

- Pravilo prioriteta: U slučaju neslaganja općih uvjeta i posebnih pogodbi, vrijede posebne pogodbe (posebne pogodbe utvrđene među ugovarateljima),.

#### 2. Pretpostavke obvezatnosti

Da bi opći uvjeti ugovora obvezivali ugovornu stranu (pristupatelja), moraju biti ispunjene dvije kumulativne pretpostavke:

1. Objava: Moraju se objaviti na uobičajeni način,.

2. Saznanje: Moraju biti poznati ili morali biti poznati ugovornoj strani u vrijeme sklapanja ugovora,.

Primjer: Telekom operater A objavi svoje opće uvjete poslovanja na svojoj internetskoj stranici i istakne ih u poslovnica. Potrošač B, koji sklapa ugovor s operaterom, smatra se vezanim tim općim uvjetima (iako ih možda nije pročitao) jer su bili objavljeni na uobičajeni način i morali su mu biti poznati u trenutku sklapanja ugovora.

### II. Ništetnost pojedinih odredaba (Članak 296. ZOO)

Svrha instituta je zaštita slabije strane od nametanja neravnopravnih uvjeta. Stoga je Zakon o obveznim odnosima izričito propisao pravila o ništetnosti onih odredaba općih uvjeta koje narušavaju načelo savjesnosti i poštenja.

#### 1. Pravilo ništetnosti

Ništetne su odredbe općih uvjeta ugovora koje:

1. Suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroče očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu suugovaratelja sastavljača, ILI

2. Ugrožavaju postizanje svrhe sklopljenog ugovora,.

Ova ništetnost nastupa čak i ako su opći uvjeti bili odobreni od strane nadležnog tijela.

Mjerila ocjene ništetnosti: Pri ocjeni ništetnosti uzimaju se u obzir sve okolnosti prije i u vrijeme sklapanja ugovora, pravna narav ugovora, vrsta robe ili usluge te ostale odredbe ugovora i drugog povezanog ugovora,.

Primjer ništetnosti: Opći uvjeti ugovora o isporuci električne energije sadrže odredbu da sastavljač (distributer) može jednostrano raskinuti ugovor bez navođenja razloga i bez otkaznog roka. Takva odredba stvara očiglednu neravnopravnost na štetu potrošača i ugrožava svrhu ugovora (kontinuirana opskrba), te bi bila ništetna.

## 2. Iznimke od ništetnosti

Pravilo o ništetnosti ne primjenjuje se na određene odredbe, čime se štiti autonomija volje i gospodarska racionalnost, ali uz uvjet transparentnosti:

Odredbe općih uvjeta ugovora nisu ništetne ako se njihov sadržaj:

1. Preuzima iz važećih propisa (npr. zakona),.
2. Pojedinačno pregovara s drugom stranom prije sklapanja ugovora, pod uvjetom da je ta strana mogla utjecati na njihov sadržaj,.
3. Odredbe se odnose na predmet i cijenu ugovora (bitne sastojke), ali samo pod uvjetom da su te odredbe jasne, razumljive i lako uočljive,.

Primjer iznimke: Ako ugovor o kupoprodaji koristi opće uvjete, ali je cijena (koja je bitan sastojak) ispisana velikim, jasnim fontom i posebno ugovorena, ta odredba o cijeni neće se moći pobijati kao ništetna u skladu s pravilima o općim uvjetima, pod uvjetom da je jasno predstavljena.

Opći uvjeti ugovora moraju osigurati minimalnu razinu zaštite ugovornoj strani koja pristupa ugovoru, a ništetnost nastupa kada ta zaštita padne ispod granice koju nameće načelo savjesnosti i poštenja. To je kao da koristite gotov kalup za kolače: većina kalupa štedi vrijeme i trud, ali ako neki dio kalupa stvara otrovne tvari (očigledna neravnopravnost/protivnost moralu), taj dio se mora ukloniti da se ne naruši cjelina, bez obzira je li cijeli kalup bio inače dobro dizajniran.

## 16. Alternativne obveze

Alternativne obveze (Obveze s više činidaba) detaljno su regulirane Zakonom o obveznim odnosima (ZOO) i predstavljaju važan institut unutar obveznog prava.

### 1. Pojam i bitne karakteristike

Alternativne obveze su one obveze kod kojih dužnik duguje dvije ili više činidaba, ali je dužan ispuniti samo jednu od njih kako bi se oslobodio svoje obveze,.

Karakteristike alternativnih obveza:

1. Višestruka činidba: Obveza obuhvaća višestruke činidbe (npr. duguje se auto ili brod).
2. Ispunjiva samo jedna: Dužnik se oslobađa obveze ispunjenjem bilo koje izabrane činidbe.

Primjer: Dužnik A duguje vjerovniku B ili isporuku 1000 litara ulja ili isplatu 7000 HRK. Obveza će biti ispunjena čim A isporuči ulje ili isplati novac.

### 2. Pravo izbora (ius electionis)

Pravo izbora je ovlaštenje subjekta da jednostranom izjavom volje promijeni građanskopravni odnos, svrstavajući se time u preobražajna prava promjene građanskopravnog odnosa,.

#### A. Nositelj prava izbora

Ako ugovaratelji nisu ugovorili drugačije, pravo izbora pripada dužniku,.

#### B. Učinak i trajanje izbora

1. Učinak izbora: Izbor je učinjen kada strana kojoj pripada pravo izbora obavijesti drugu stranu o svojoj odluci. Od tog trenutka, izbor se ne može mijenjati. Smatra se da je obveza od početka bila jednostavna, a njezin objekt je bila izabrana činidba.

2. Trajanje izbora kod dužnika: Dužnik ima pravo izbora sve dok u ovršnom postupku jedna od dugovanih stvari ne bude potpuno ili djelomično predana vjerovniku po njegovu izboru.

3. Ako bira vjerovnik, ali odugovlači: Ako pravo izbora pripada vjerovniku, a on se ne izjasni o izboru u roku određenom za ispunjenje, dužnik ga može pozvati da učini izbor i odrediti mu primjeren rok, nakon čijeg isteka pravo izbora prelazi na dužnika.

4. Ako bira treća osoba: Ako izbor treba obaviti treća osoba, a ona to ne učini, svaka strana može zahtijevati da izbor obavi sud.

### 3. Nemogućnost ispunjenja činidbe

Pravne posljedice ovise o tome je li nemogućnost nastala zbog događaja za koji stranke odgovaraju ili ne, te tko ima pravo izbora,.,.

| Uzrok nemogućnosti                        | Tko bira            | Pravna posljedica (Čl. 36. i 37. ZOO)                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitko ne odgovara (Npr. Dužnik viša sila) | Dužnik<br>Vjerovnik | ili<br>Obveza se ograničuje na preostalu činidbu.                                                                 |
| Dužnik je odgovoran                       | Dužnik              | Obveza se ograničuje na preostalu činidbu.                                                                        |
| Dužnik je odgovoran                       | Vjerovnik           | Vjerovnik može po svom izboru zahtijevati preostalu činidbu ili naknadu štete.                                    |
| Vjerovnik je odgovoran                    | Dužnik              | Dužnikova obveza prestaje, ali dužnik može zahtijevati naknadu štete i ispuniti svoju obvezu preostalom činidbom. |
| Vjerovnik je odgovoran                    | Vjerovnik           | Dužnikova obveza prestaje, ali vjerovnik može dati naknadu štete i zahtijevati preostalu činidbu.                 |

Primjer primjene pravila o nemogućnosti ispunjenja: Pretpostavimo da dužnik A duguje vjerovniku B ili isporuku određenog umjetničkog kipa ili isplatu novčane protuvrijednosti.

• Scenarij 1: Kip je uništen u požaru (Viša sila, nitko nije odgovoran). Obveza se ograničuje samo na preostalu činidbu – isplatu novca.

• Scenarij 2: Kip je uništen A-ovom krajnjom nepažnjom, a pravo izbora pripada B-u. Budući da je dužnik odgovoran, B može birati između zahtjeva za isplatu novca (preostala činidba) ili zahtjeva za naknadu štete za izgubljeni kip.

### 4. Odnos prema Fakultativnim obvezama

Alternativne obveze spadaju u širu kategoriju obveza s više činidaba, zajedno s fakultativnim i kumulativnim obvezama.

Za razliku od alternativnih obveza (gdje dužnik duguje dvije ili više činidaba, ali mora ispuniti jednu), kod fakultativnih obveza, dužnik duguje samo jednu činidbu (glavnu), ali mu je dopušteno osloboditi se obveze ispunjenjem neke druge određene činidbe (zamjenske),.

Primjer razlike:

• Alternativna obveza: Duguje se X ili Y. Izbor čini obvezu jednostavnom.

• Fakultativna obveza: Duguje se X. Ali, dužniku je dopušteno ispuniti obvezu dajući Y. Vjerovnik može zahtijevati samo X, ne i Y.



## 17. Distancijsko sklapanje

Distancijsko sklapanje ugovora odnosi se na situacije u kojima ugovorne strane nisu nazočne istovremeno na istom mjestu u trenutku sklapanja ugovora, već pregovaraju i postižu suglasnost volja posredstvom komunikacijskih sredstava koja isključuju neposrednu interakciju. U Zakonu o obveznim odnosima (ZOO), ovo se primarno naziva sklapanjem ugovora među odsutnima.

Sklapanje ugovora među odsutnima obuhvaća pregovore vođene:

- Prepiskom (pisanim putem).
- Preko glasnika.
- Brzjavom (telegramom) ili telefaksom.

### 1. Trenutak sklapanja ugovora (Perfekcija)

Za ugovore sklopljene među odsutnima, ZOO prihvaća teoriju primitka (teorija recepcije).

Pravilo: Ugovor je sklopljen u trenutku kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu.

Nije važno je li ponuditelj u tom trenutku saznao za sadržaj prihvata; bitan je sam fizički primitak izjave.

Primjer: Tvrtka A iz Zagreba šalje poštom ponudu tvrtki B iz Splita. Tvrtka B pošalje pismo prihvata 1. svibnja. Tvrtka A primi pismo prihvata 3. svibnja. Ugovor je sklopljen 3. svibnja, bez obzira na to kad je osoba u tvrtki A pismo pročitala.

### 2. Mjesto sklapanja ugovora

Mjesto sklapanja ugovora utvrđuje se prema sjedištu ponuditelja:

- Smatra se da je ugovor sklopljen u mjestu u kojem je ponuditelj imao svoje sjedište, odnosno prebivalište u trenutku davanja ponude.

### 3. Rok vezanosti ponudom

Ponuditelj je vezan ponudom, osim ako svoju obvezu da održi ponudu nije izričito isključio.

Ako ponuda učinjena odsutnoj osobi ne sadrži rok za prihvata, ponuditelj je obavezan:

- Za vrijeme koje je redovito potrebno da ponuda stigne ponuđeniku.
- Da je ponuđenik ponudu razmotri, o njoj odluči.
- I da odgovor o prihvaćanju stigne ponuditelju.

### 4. Zakašnjeli prihvata ponude

Pravila o zakašnjelom prihvatima reguliraju situacije gdje prihvata ne stigne na vrijeme, što je česta pojava kod ugovaranja na daljinu:

#### 1. Opće pravilo: Zakašnjeli prihvata smatra se novom ponudom.

2. Prihvata poslan na vrijeme: Ako je izjava o prihvatima učinjena pravodobno (npr. ponuđenik ju je poslao prije isteka roka, ali je zakašnjenje nastalo zbog pošte), a stigla je ponuditelju nakon roka, ugovor je sklopljen pod uvjetom da je ponuditelj znao ili mogao znati da je izjava odaslana pravodobno.

3. Izbjegavanje sklapanja ugovora: U situaciji iz točke 2. (gdje je prihvata kasnio, ali je poslan na vrijeme), ponuditelj može spriječiti sklapanje ugovora ako odmah, a najkasnije prvog idućeg radnog dana poslije primitka izjave, pošalje obavijest ponuđeniku da se ne smatra vezanim tom ponudom zbog zakašnjenja.

Primjer zakašnjelog prihвата (s odricanjem vezanosti): Tvrtka A pošalje ponudu Tvrtki B s rokom prihвата do 5. ožujka. Tvrtka B pošalje prihvata 4. ožujka. Zbog štrajka pošte, Tvrtka A primi prihvata tek 7. ožujka.

- Tvrtka A zna da je prihvata poslan na vrijeme. Ako Tvrtka A ne želi sklopiti ugovor, mora odmah (najkasnije 8. ožujka, ako je radni dan) poslati Tvrtki B obavijest da odbija prihvata. Ako to ne učini, ugovor je sklopljen.

#### 5. Razlika između odsutnih i nazočnih pri sklapanju na daljinu

Iako se kod modernih sredstava komunikacije postiže suglasnost na daljinu, ZOO razlikuje kada se strane smatraju odsutnima (podliježući pravilima za odsutne) i kada nazočnima:

- Nazočne osobe se smatraju i one koje pregovaraju telefonom, neposrednom radiovezom ili elektroničkim putem, ako se na izjavu može odmah dati protuizjava.
- Za razliku od ugovora među odsutnima (gdje ponuditelj ima rok za odgovor), ponuda učinjena nazočnoj osobi (npr. telefonom) smatra se odbijenom ako nije prihvaćena bez odgađanja, osim ako iz okolnosti ne proizlazi da ponudniku pripada stanoviti rok za razmišljanje.

Primjer razlike:

- Slanje ponude telefaksom (ili poštom) = Odsutne osobe. Primjenjuje se teorija primitka; ponuditelj je vezan "redovito potrebnim vremenom".
- Slanje ponude telefonom = Nazočne osobe. Ponuditelj mora prihvatiti odmah.

## 18. Materijalni nedostaci 1. Članak

Materijalni nedostaci ispunjenja (faktične mane stvari) su jedan od prirodnih sastojaka (*naturalia negotii*) pravnog posla. Oni nastaju u okviru naplatnih ugovora i odnose se na fizička svojstva stvari koja je predmet činidbe, pri čemu prodavatelj odgovara za njih bez obzira na to je li mu nedostatak bio poznat.

### 1. Zakonska osnova i pojam nedostatka

Odgovornost za materijalne nedostatke regulirana je općim odredbama o učincima dvostranoobveznih ugovora (Čl. 357. ZOO) i detaljnije kroz pravila o ugovoru o kupoprodaji (Čl. 400. i Čl. 401. ZOO),.

#### A. Opće pravilo odgovornosti (Članak 357. ZOO)

Kod naplatnog ugovora svaki ugovaratelj odgovara za materijalne nedostatke svog ispunjenja. Na tu se odgovornost prenositelja primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (ZOO) o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke.

#### B. Nedostatak i prenositelj (Članak 400. ZOO)

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, neovisno o tome je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koji se pojave kasnije, ako su posljedica uzroka koji je postojao prije prijelaza rizika.

- Predmnjeva nedostatka: Predmnjeva se da je svaki nedostatak koji se pokaže u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u tom trenutku, osim ako prodavatelj dokaže suprotno. Kod trgovačkih ugovora taj se rok odnosi na šest mjeseci od prijelaza rizika.

#### C. Definicija postojanja nedostatka (Članak 401. ZOO)

Materijalni nedostatak postoji u sljedećim slučajevima:

1. Neodgovaranje ugovoru: Ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini, kvaliteti i drugim značajkama utvrđenima ugovorom.
2. Neodgovaranje namjeni: Ako stvar nije prikladna za uporabu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila.
3. Posebna namjena: Ako stvar nije prikladna za posebnu namjenu za koju ju kupac treba, a s kojom je prodavatelj upoznat i dao pristanak.

4. Uobičajena svojstva: Ako stvar nema ona svojstva i druge značajke koje su uobičajeni za stvar iste vrste, a koje je kupac mogao razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari i javne izjave prodavatelja ili proizvođača (npr. u oglašavanju).

5. Nepravilna montaža/instalacija: Ako je stvar nepravilno instalirana (od strane prodavatelja) ili je nepravilna montaža posljedica nedostatka u uputama,.

6. Nedostaje oprema: Ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama,.

## 2. Oslobođenje od odgovornosti (Članak 402. ZOO)

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

1. Poznati nedostaci: Ako su nedostaci u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati (npr. oni koje bi brižljiva osoba mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu),.

◦ Iznimka: Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da ima određena svojstva.

◦ Iznimka za potrošački ugovor: Kod potrošačkih ugovora, potrošač nije obavezan pregledati stvar,.

2. Ugovorno isključenje: Ugovaratelji mogu ograničiti ili sasvim isključiti odgovornost za materijalne nedostatke.

◦ Ništetnost isključenja: Odredba o isključenju je ništetna ako je nedostatak bio poznat prodavatelju, a nije obavijestio kupca, ili ako je prodavatelj nametnuo odredbu koristeći se monopolskim položajem. Kod potrošačkih ugovora odredbe kojima se ograničava ili isključuje odgovornost su neobvezujuće prije nego što potrošač obavijesti prodavatelja o nedostatku.

3. Neznatni nedostaci: Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su neznatnog značenja.

## 3. Prava kupca (Sadržaj odgovornosti, Članak 410. ZOO)

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ovlašten je (tzv. preobražajna prava promjene):

1. Zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka (popravak).

2. Zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka (zamjena).

3. Zahtijevati razmjerno sniženje cijene.

4. Izjaviti da raskida ugovor.

U svakom od navedenih slučajeva, kupac ima pravo i na popravljjanje štete (naknadu štete). Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju sva druga prava.

### Primjer

Scenarij: Kupac A kupuje novi, zapakirani električni bicikl od Prodavatelja B (trgovca). Nakon dva mjeseca redovite uporabe, bicikl se spontano gasi unatoč punoj bateriji. Kupac A obavještava Prodavatelja B o problemu.

1. Postojanje nedostatka: Nedostatak postoji jer stvar nema funkcionalnost kako je utvrđeno ugovorom, te nije prikladna za uporabu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila (Čl. 401.),.

2. Odgovornost: Prodavatelj B odgovara, jer se kvar pokazao unutar roka od jedne godine (kod potrošačkih ugovora), te se predmnijeva da je uzrok kvara postojao u trenutku prijelaza rizika.

3. Pravo kupca A: Kupac A, ako je pravodobno obavijestio prodavatelja (u roku od dva mjeseca od otkrića, kod potrošačkog ugovora), može birati između,:

◦ Popravka (o trošku prodavatelja) ili zamjene bicikla.

◦ Ako Prodavatelj B to odbije, ili ako bi popravak/zamjena prouzročili znatne neugodnosti, Kupac A stječe pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora.

- Kupac A također može zahtijevati naknadu štete (npr. troškove prijevoza bicikla do servisa).

## 19. Pravni nedostaci kad postoje

Pravni nedostaci ispunjenja (odgovornost za pravne nedostatke) su nuzgredni sastojak (*naturalia negotii*) svakog naplatnog ugovora kojim se prenosi stvar ili pravo, a služe zaštiti stjecatelja od prava i zahtjeva trećih osoba (). Prenositelj (prodavatelj) jamči da na prenesenoj stvari ili pravu ne postoji pravo treće osobe koje bi ograničavalo ili isključivalo pravo stjecatelja (kupca) ().

Odgovornost za pravne nedostatke uređena je prvenstveno odredbama Zakona o obveznim odnosima (ZOO) o ugovoru o kupoprodaji (Članak 430. i dalje), koje se na odgovarajući način primjenjuju i na druge naplatne ugovore ().

Pravni nedostatak postoji kada:

1. Postoji pravo treće osobe na stvari ili pravu (Članak 430.) Nedostatak postoji ako na prodanoj stvari postoji neko pravo trećega koje isključuje, umanjuje ili ograničuje kupčevo pravo ().

◦ Ako je objekt kupoprodaje pravo, prodavatelj jamči da to pravo postoji i da nema pravnih smetnji za njegovo ostvarenje ().

2. Kupac nije znao niti je pristao na teret (Članak 430.) Kupac nije obaviješten o tom pravu treće osobe, niti je pristao uzeti stvar opterećenu tim pravom (). Ako je kupac u trenutku sklapanja ugovora znao za mogućnost da mu stvar bude oduzeta, nema pravo na naknadu štete ().

3. Postoje ograničenja javnopravne naravi (Članak 436.) Prodavatelj odgovara i kada postoje posebna ograničenja javnopravne naravi koja kupcu nisu bila poznata, ako je prodavatelj za njih znao ili je znao da se mogu očekivati, a nije ih kupcu priopćio ().

Pravni nedostatak nastaje u trenutku ispunjenja ugovora (prijelaza prava), odnosno kad se pokaže da na prenesenoj stvari postoji pravo treće osobe ().

Evikcija (Ostvarenje pravnog nedostatka)

Evikcija je pravni akt kojim treća osoba ostvaruje svoje pravo na stvari ili pravu koje je bilo predmet ugovora, čime dolazi do isključenja, umanjenja ili ograničenja prava stjecatelja ().

Pravni nedostatak se manifestira kao:

1. Potpuna evikcija (Isključenje prava): Nastaje kada treća osoba sudski oduzme stvar stjecatelju (). U tom slučaju, ako prodavatelj ne udovolji zahtjevu kupca da oslobodi stvar, ugovor se raskida po samom zakonu ().

2. Djelomična evikcija (Ograničenje ili umanjenje prava): Nastaje kada treći polaže pravo koje samo ograničuje kupčevo pravo (npr. tražbina služnosti ili založno pravo). U tom slučaju, kupac može birati između raskida ugovora ili razmjernog sniženja cijene ().

Primjer pravnog nedostatka:

Kupac A kupuje nekretninu od Prodavatelja B. Kupac A nije znao, niti je mogao znati, da je na toj nekretnini upisano založno pravo (hipoteka) u korist Treće osobe C za osiguranje Prodavateljeva duga.

- Postojanje nedostatka: Nedostatak postoji u trenutku sklapanja ugovora jer pravo Treće osobe C (hipoteka) ograničava Kupčevo pravo vlasništva, budući da C može prisilno naplatiti dug Prodavatelja B iz te nekretnine ().

- Ostvarivanje prava: Ako Prodavatelj B ne plati svoj dug i Treća osoba C pokrene ovrhu na nekretnini, Kupac A (stjecatelj) mora obavijestiti Prodavatelja B o zahtjevu ().

- Posljedice (Evikcija): Ako Prodavatelj B ne uspije osloboditi nekretninu tereta (ispuniti obvezu), Kupac A može zahtijevati raskid ugovora i povrat plaćene cijene ili sniženje cijene, te u svakom slučaju naknadu pretrpljene štete ().

Prodavatelj se može ugovorno osloboditi odgovornosti za pravne nedostatke, osim ako je u trenutku sklapanja ugovora znao ili mu nije mogao ostati nepoznat neki nedostatak u njegovu pravu; takva odredba je ništetna ().

## 20. što su bitni sastojci kojih ugovora, ugovorne strane koja je što dužna

Bitni sastojci pravnog posla (*essentialia negotii*) su elementi bez kojih pravni posao ne može nastati. Oni su nužni za nastanak pravnog posla i određuju njegove osnovne pravne učinke. Ugovor je sklopljen kada su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima.

Sljedeća tablica prikazuje bitne sastojke, ugovorne strane i njihove primarne obveze (dužnosti) za ključne ugovore regulirane izvorima:

| Ugovor           | Ugovorne strane               | Bitni sastojci<br>( <i>Essentialia Negotii</i> )                     | Primarne dužnosti (Obveze)                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kupoprodaja      | Prodavatelj<br>Kupac          | i Stvar (objekt) i Cijena                                            | Prodavatelj: Obvezuje se predati kupcu stvar u vlasništvo, te ju do predaje brižljivo čuvati. Kupac: Obvezuje se platiti cijenu i preuzeti stvar.                              |
| Zajam            | Zajmodavac<br>Zajmoprimac     | i Iznos novca ili Količina zamjenjivih stvari                        | Zajmodavac: Dužan je predati stvari u ugovoreno vrijeme. Zajmoprimac: Obvezuje se vratiti isti iznos/količinu stvari iste vrste i kakvoće poslije stanovitog vremena.          |
| Ugovor djelu     | o Izvođač<br>Naručitelj       | i Djelo (određeni posao) i Naknada                                   | Izvođač: Obvezuje se obaviti određeni posao (izvršenje posla uz naknadu). Naručitelj: Obvezuje se platiti naknadu za obavljeno djelo.                                          |
| Ugovor građenju  | o Izvođač<br>Naručitelj       | i Građevina (prema projektu), Zemljište (na kojem se gradi) i Cijena | Izvođač: Obvezuje se izgraditi građevinu u ugovorenom roku. Naručitelj: Obvezuje se isplatiti cijenu.                                                                          |
| Ugovor zakupu    | o Zakupodavac<br>Zakupnik     | i Stvar (objekt) i Cijena                                            | Zakupodavac: Obvezuje se predati stvar na korištenje (uporaba + crpljenje plodova). Zakupnik: Obvezuje se plaćati zakupninu.                                                   |
| Ugovor najmu     | o Najmodavac<br>Najmoprimac   | i Stvar (objekt) i Cijena                                            | Najmodavac: Obvezuje se predati stvar na uporabu (bez crpljenja plodova). Najmoprimac: Obvezuje se plaćati najamninu.                                                          |
| Ugovor nalogu    | o Nalogodavac<br>Nalogoprimac | i Određeni poslovi                                                   | Nalogoprimac: Obvezuje se i ovlašćuje poduzimati poslove za račun nalogodavca. Nalogodavac: Dužan je platiti naknadu (ako nije drukčije ugovoreno/proizlazi iz naravi odnosa). |
| Ugovor darovanju | o Darovatelj<br>Obdarenik     | i Dar (stvar ili imovinsko pravo, bez protučinidbe) i Prihvat        | Darovatelj: Obvezuje se prepustiti dar obdareniku. Obdarenik: Obvezuje se prihvatiti darovanje.                                                                                |

Dodatne dužnosti i napomene o bitnim sastojcima

### 1. Kupoprodaja:

• Iako su predmet i cijena bitni sastojci ugovora o kupoprodaji, kod trgovačkih ugovora o kupoprodaji, ako cijena nije određena niti određiva ugovorom, kupac je dužan platiti cijenu koju je prodavatelj redovito naplaćivao, a ako takve nema, razumnu cijenu. Razumna cijena je tekuća (tržišna) cijena u vrijeme sklapanja ugovora.

- Ako ugovorne strane dogovore bitne sastojke, a ostave neke sporedne točke za kasnije, ugovor se smatra sklopljenim, a te sporedne točke će, u slučaju neslaganja, utvrditi sud.

## 2. Ugovor o djelu:

- Ugovor kojim se jedna strana obvezuje izraditi pokretnu stvar od svog materijala smatra se, u sumnji, kupoprodajom, osim ako se naručitelj obvezao dati bitan dio materijala ili ako su strane imale na umu osobitost izvođačeva rada.

## 3. Ugovor o nalogu:

- Dužnost nalogoprimca je izvršiti nalog osobno, osim ako je nalogodavac to dopustio ili ga na to primoraju okolnosti.

- Nalogoprimac mora izvršiti nalog s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina, te polagati račun nalogodavcu.

## 4. Ugovor o darovanju:

- Ugovor o darovanju nekretnine mora biti sklopljen u pisanom obliku.

- Ugovor o darovanju bez prave predaje stvari mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) privatne isprave. Ako je darovanje s predajom, ono je realan ugovor.

## 5. Ugovor o građenju:

- Građevina se podrazumijeva kao zgrade, mostovi, ceste, i ostale građevine čija izrada zahtijeva veće i složenije radove.

- Ugovor o građenju mora biti sklopljen u pisanom obliku.

# 21.vrste darovanja što je što

Darovanje (Ugovor o darovanju) je pravni posao kojim se darovatelj obvezuje prepustiti obdareniku stvar ili imovinsko pravo bez protučinidbe, a obdarenik to prihvati. Darovanjem se također smatraju oprost i isplata duga uz dužnikovu suglasnost.

Postoji nekoliko posebnih vrsta darovanja:

## 1. Darovanje s nametom (Modus)

Definicija: To je ugovor o darovanju kojem je dodana nuzgredna odredba (uglavak o nametu) kojom se obdarenik obvezuje da u korist darovatelja, treće osobe, u javnom ili vlastitom interesu izvrši određenu radnju ili se od nje suzdrži.

Zakonska primjena i primjer:

- Namet nema karakter protučinidbe, zbog čega posao ostaje besplatan.
- Darovatelj, njegovi nasljednici, a ako je namet određen u javnom interesu i nadležno državno tijelo, imaju pravo zahtijevati ispunjenje nameta.
- Ako obdarenik ne ispunji namet ni u naknadno ostavljenom primjerenom roku, darovatelj može raskinuti ugovor o darovanju i zahtijevati povrat dara.
- Obdarenik se može osloboditi obveze ispunjenja nameta povratom dara u stanju u kojem se nalazi, osim ako je ispunjenje nameta u javnom interesu.

## 2. Nagradno darovanje

Definicija: To je darovanje koje je učinjeno na ime nagrade, priznanja ili neke zasluge.

Zakonska primjena i primjer:

- Ono se smatra darovanjem samo ako obdarenik otprije nije imao pravo zahtijevati nagradu po osnovi ugovora ili zakona.
- Primjer: Ako A daruje B-u medalju za sportski uspjeh koji je postigao, to se smatra darovanjem, osim ako je B imao zakonsko ili ugovorno pravo zahtijevati tu nagradu, u kojem slučaju bi to bio naplatan pravni posao.

### 3. Uzajamno darovanje (Dar i uzdarje)

Definicija: Postoji ako je ugovoreno da će obdarenik dar uzvratiti darom.

Zakonska primjena i primjer:

- Darovanje u pravnom smislu postoji samo glede veće vrijednosti dara.
- Primjer: Ako A daruje B-u sat vrijedan 1.000 EUR, a B uzvrat darom vrijednim 600 EUR, pravno gledano, darovanje postoji samo u razlici vrijednosti od 400 EUR.

### 4. Mješovito darovanje

Definicija: Riječ je o situaciji kada u naplatnom pravnom poslu vrijednost uzajamnih davanja nije jednaka, a razlika u vrijednosti smatrat će se darom, pod uvjetom da je postojala namjera darovanja.

Zakonska primjena i primjer:

- Da nije postojala namjera darovanja, u pravilu bi se radilo o prekomjernom oštećenju (laesio enormis).
- Mješovito darovanje se ne može pobijati zbog prekomjernog oštećenja.
- Primjer: A prodaje B-u automobil tržišne vrijednosti 50.000 EUR za samo 25.000 EUR jer mu ga želi pokloniti (darovati) u pola cijene. Ostatak od 25.000 EUR, ako je postojala namjera darovanja, smatra se mješovitim darovanjem.

### 5. Darovanje za slučaj smrti

Definicija: To je ugovor o darovanju koji se ima ispuniti tek poslije smrti darovatelja.

Zakonska primjena i primjer:

- Oblik: Da bi bio valjan, mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) isprave.
- Primjer: Darovatelj A sklopi ugovor s Obdarenikom B da će mu darovati svoj stan, ali ispunjenje ugovora (prijenos vlasništva) dogodit će se tek nakon A-ove smrti. Pravni učinak nastupa tek nakon smrti darovatelja.

## 22. forme ugovora

Oblik pravnog posla odnosi se na način na koji se očituje volja ugovornih strana, a on je nužna pretpostavka valjanosti pravnog posla ako to zakon ili sporazum stranaka izričito zahtijeva.

### I. Načelo neformalnosti i oblici očitovanja volje

U hrvatskom pravnom sustavu prevladava načelo neformalnosti (neobvezatnosti oblika). Ugovor se može sklopiti u bilo kojem obliku, osim ako zakon ne odredi drukčije.

Očitovanje volje za sklapanje ugovora može se izjaviti na različite načine,:

1. Riječima (usmeno), što je redoviti oblik očitovanja volje.
2. Pismeno (vlastoručno potpisano). Zahtjev pisanog oblika ispunjen je i ako strane razmijene pisma ili se sporazume pomoću drugog sredstva koje omogućuje da se sa sigurnošću utvrde sadržaj i identitet davatelja izjave.
3. Uobičajenim znacima (npr. klimanje glavom).

4. Drugim ponašanjem iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti o njezinu postojanju, sadržaju i identitetu davatelja izjave, što uključuje konkludentne radnje,.

Za valjanost očitovanja volje ključno je da je ona učinjena slobodno i ozbiljno,.

## II. Obvezni oblici i njihova funkcija

Iako prevladava neformalnost, zakonom ili voljom stranaka za neke se poslove zahtijeva poseban oblik (formalni poslovi),. Glavne funkcije propisanog oblika su,:

1. Valjanost pravnog posla (ad solemnitatem): Ako je propisani oblik pretpostavka valjanosti ugovora, ugovor koji nije sklopljen u tom obliku nema pravni učinak (ništetan je),. Primjer takvog ugovora je ugovor o kupoprodaji nekretnina, koji mora biti sklopljen u pisanom obliku,.

2. Utuživost pravnog posla (ad probationem): Oblik olakšava dokazivanje postojanja ugovora.

3. Upis u javni registar: Omogućuje upis (npr. u zemljišne knjige), što zahtijeva pisani oblik.

## III. Vrste formalnih poslova po obliku

Za sklapanje nekih ugovora Zakon zahtijeva poseban oblik:

1. Pisani oblik: Najčešći propisani oblik, obavezan za niz ugovora kao što su ugovor o kupoprodaji nekretnina, ugovor o građenju, ugovor o licenciji, i ugovor o kreditu.

2. Ugovor uz sudjelovanje javnih tijela:

- Javnobilježnički akt ili ovjerovljena (solemnizirana) privatna isprava: Potrebni su za valjanost ugovora o darovanju bez prave predaje stvari, kao i za ugovor o doživotnom uzdržavanju.

- Sudski zapisnik: Koristi se, na primjer, za javnu oporuku.

## IV. Posljedice nepoštivanja oblika i izmjene ugovora

### 1. Ništetnost i Konvalidacija

Ako ugovor nije sklopljen u propisanom obliku, ništetan je, . Međutim, postoji mogućnost osnaženja (konvalidacije) ugovora:

- Ugovor za čije se sklapanje zahtijeva pisani oblik smatra se valjanim iako nije sklopljen u tom obliku ako su ugovorne strane ispunile obveze koje iz njega nastaju, u cijelosti ili u pretežitom dijelu, osim ako iz cilja radi kojega je oblik propisan ne proizlazi što drugo,.

### 2. Izmjene i raskid formalnih ugovora

Kada je ugovor sklopljen u propisanom obliku, načelno vrijedi pravilo pariteta oblika: zahtjev zakona da ugovor bude sklopljen u određenom obliku važi i za sve kasnije izmjene i dopune ugovora,.

Postoje iznimke od tog pravila,:

- Sporedne točke: Pravovaljane su kasnije usmene dopune o sporednim točkama o kojima u ugovoru nije ništa rečeno, ako to nije protivno cilju radi kojega je oblik propisan.

- Olakšanje obveza: Pravovaljane su i kasnije usmene pogodbe kojima se umanjuju ili olakšavaju obveze jedne ili druge strane, ako je poseban oblik propisan samo u interesu ugovornih strana.

Unatoč formalnom obliku, ugovor se može raskinuti sporazumom u bilo kojem obliku, osim ako je za određeni slučaj zakonom predviđeno što drugo, ili ako cilj propisa zahtijeva da se ugovor raskine u istom obliku,.



## 23. razlika realnog i konsenzualnog ugovora

Ključna razlika između konsenzualnih i realnih ugovora leži u trenutku u kojem se smatra da je ugovor sklopljen (trenutak perfekcije).

### 1. Konsenzualni ugovori

Konsenzualni ugovori su oni ugovori koji nastaju samim sporazumom ugovornih strana o bitnim sastojcima. Za njihovu valjanost i nastanak dovoljna je suglasnost volja.

Kod konsenzualnih ugovora, predaja stvari (ili drugog objekta činiidbe) ne predstavlja trenutak sklapanja, već akt ispunjenja ugovora.

Primjeri: Većina ugovora u obveznom pravu su konsenzualni. Tipični primjeri su:

- Kupoprodaja
- Najam
- Zakup
- Zamjena

### 2. Realni ugovori

Realni ugovori su ugovori koji nastaju tek predajom stvari jedne strane drugoj. Za njihovu perfekciju nije dovoljan samo sporazum o bitnim sastojcima, već se zahtijeva i fizički prijenos objekta ugovora.

Primjeri: Realni ugovori su češći kod ugovora o uslugama gdje je predmet čuvanje ili posjedovanje stvari, a obveza nastaje tek kada je ta stvar predana. Primjeri realnih ugovora uključuju:

- Ugovor o ostavi (depozitu)
- Ugovor o posudbi
- Ugovor o uskladištenju
- Ugovori sklopljeni u režimu kapare (koja je sporedni realni ugovor)
- Ugovor o prodajnom nalogu također ne nastaje sporazumom, nego tek predajom stvari.
- Ugovor o darovanju je realan ugovor u slučaju prave predaje stvari, dok je darovanje bez prave predaje formalan i konsenzualan ugovor (zahtijeva javnobilježnički akt).

-----  
Sažetak razlike:

Dok konsenzualni ugovor postaje perfektan samim sporazumom (volja), realni ugovor postaje perfektan tek predajom stvari (volja + predaja).

## 24. ugovor o dijelu što je

Ugovor o djelu je vrsta ugovora o uslugama,.

Definicija i bitni sastojci

Ugovor o djelu je ugovor kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao (djelo), a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu,.

Ugovor je sklopljen kada su se strane sporazumjele o bitnim sastojcima ugovora, a to su:

1. Djelo (određeni posao),.

## 2. Naknada (plaćanje za izvršeno djelo),.

Posao koji je predmet obveze može se sastojati u izradi ili popravku neke stvari, izvršenju kakva fizičkog ili umnog rada i slično. U tom smislu, objekt činidbe je izvršenje određenog djela, a sam sadržaj činidbe je činjenje, pri čemu je krajnji objekt rezultat rada.

Pravna obilježja

Ugovor o djelu ima sljedeće pravne karakteristike:

- Konsenzualan: Nastaje samim sporazumom stranaka o bitnim sastojcima.
- Dvostranoobvezan: Obje strane imaju međusobne obveze.
- Naplatan: Uvijek se daje naknada za izvršeno djelo. Kauza ugovora je izvršenje posla uz naknadu.
- Kauzalni ugovor.
- Neformalan: Sklapa se u bilo kojem obliku, osim ako stranke ne ugovore poseban oblik.

Odnos prema Ugovoru o kupoprodaji

Kod ugovora u kojima se jedna strana obvezuje izraditi pokretnu stvar od svog materijala, smatra se da je u pitanju kupoprodaja,.

Međutim, i u tom slučaju ugovor će se smatrati ugovorom o djelu ako su ispunjene sljedeće iznimke,:

1. Materijal naručitelja: Ako se naručitelj obvezao dati bitan dio materijala potreban za izradu stvari,.
2. Vrijednost rada: Ako su ugovaratelji imali na umu osobitu vrijednost izvođačeva rada,.

Obveze

- Izvođač je primarno obvezan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke.
- Naručitelj je primarno obvezan platiti naknadu.

## 25.ugovor o darovanju

Ugovor o darovanju (*contractus donationis*) je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (darovatelj) obvezuje prepustiti drugoj strani (obdareniku) stvar ili imovinsko pravo bez protučinidbe, dok obdarenik to prihvati,,.

Darovanjem se također smatraju oprost i isplata duga uz dužnikovu suglasnost,.

Budući da je darovanje besplatan pravni posao (besplatni PP), za njega se ne traži protučinidba. Radnje koje se ne smatraju darovanjem su: ispunjenje moralne obveze, odricanje od nasljedstva, odricanje od spornog prava te prenošenje prava ili stvari s namjerom da se druga strana obveže na protučinidbu,.

I. Bitni sastojci i pravna obilježja

1. Ugovorne strane i objekt ugovora

Ugovorne strane su darovatelj i obdarenik.

Objekt ugovora o darovanju mogu biti,,:

1. Sadašnje i buduće stvari.
2. Prenosiva imovinska prava.
3. Sadašnja imovina i najviše polovica buduće imovine. Ako se ugovorom ne odredi drukčije, smatra se da je objektom samo sadašnja imovina,.

Za postojanje ugovora ključna je namjera darovanja (*animus donandi*), koja podrazumijeva da darovatelj namjerava umanjiti svoju imovinu bez očekivanja protučinidbe.

## 2. Forma ugovora

Ugovor o darovanju može biti konsenzualan ili realan, ovisno o ispunjenoj formi.

| Vrsta ugovora                                     | Forma                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darovanje nekretnine                              | Mora biti sklopljeno u pisanom obliku,.                                                                                                                                               |
| Darovanje bez prave predaje stvari (Konsenzualno) | Mora biti sklopljeno u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) privatne isprave,,.                                                                             |
| Darovanje uz pravu predaju stvari (Realno)        | Nije formalan ugovor, a nastaje predajom stvari. Ako je pokretna stvar predana prije prihvata obdarenika, smatra se prihvaćenom, osim ako je obdarenik ne otkloni u ostavljenom roku. |

## II. Odgovornost za nedostatke

Darovatelj ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke dara,.

Iznimno, darovatelj je dužan obdareniku nadoknaditi štetu ako je namjerno prešutio nedostatak,. Međutim, odgovornosti za štetu nema ako je obdarenik prihvatio dar znajući da je stvar tuđa ili ako je darovatelj bio u zabludi glede vlasništva stvari,.

## III. Opoziv darovanja

Darovatelj može raskinuti ili opozvati ugovor u nekoliko situacija:

### 1. Opoziv prije dospelosti (Odustanak)

Darovatelj može odustati od ugovora ako se njegovo imovinsko stanje pogorša u toj mjeri da bi ispunjenje ugrozilo njegovo nužno uzdržavanje.

### 2. Opoziv zbog osiromašenja (Oskudica)

Moguć je ako darovatelj, nakon ispunjenja ugovora, toliko osiromaši da više nema sredstava za svoje nužno uzdržavanje, niti ima zakonske obveznike uzdržavanja,.

Pretpostavke za opoziv zbog oskudice:

- Dar ili njegova vrijednost moraju se još nalaziti u imovini obdarenika.
- Obdarenik ne smije biti u oskudici glede svog uzdržavanja.
- Darovatelj se nije namjerno niti grubom nepažnjom doveo u oskudicu.
- Ako je od predaje nekretnine proteklo deset godina, a pokretnine pet godina, opoziv nije moguć,.

Obdarenik može spriječiti povrat dara ako darovatelju osigura potrebna sredstva za uzdržavanje,.

### 3. Opoziv zbog grube nezahvalnosti

Darovanje se može opozvati zbog grube nezahvalnosti obdarenika,. Gruba nezahvalnost podrazumijeva počinjenje kažnjivog djela prema darovatelju ili članu njegove uže obitelji, ili težu povredu zakonskih dužnosti prema njima.

Rok i forma opoziva:

- Pravo na opoziv prestaje istekom jedne godine od dana kad je osoba koja ima pravo na opoziv saznala za razlog opoziva,.
- Opoziv se vrši pisanom izjavom s ovjerovljenim potpisom javnog bilježnika.
- U slučaju opoziva, obdarenik je dužan vratiti dar ili njegovu vrijednost,.

#### IV. Posebne vrste darovanja

1. Darovanje s nametom (*modus*): Darovanju je dodana nuzgredna odredba kojom se obdarenik obvezuje izvršiti određenu radnju ili se od nje suzdržati (u korist darovatelja, treće osobe, ili u javnom/vlastitom interesu),. Namet nema karakter protučinidbe. Ako obdarenik ne ispuní namet u naknadnom roku, darovatelj može zahtijevati ispunjenje nameta ili raskinuti ugovor i zahtijevati povrat dara,.
2. Nagradno darovanje: Darovanje učinjeno na ime nagrade, priznanja ili zasluge, osim ako je obdarenik već imao pravo na nagradu po ugovoru ili zakonu,.
3. Uzajamno darovanje: Ako je ugovoreno da će obdarenik uzvratiti darom, darovanje postoji samo glede veće vrijednosti dara,.
4. Mješovito darovanje: Postoji kod naplatnog pravnog posla gdje vrijednost uzajamnih davanja nije jednaka, a razlika se smatra darom ako je postojala namjera darovanja, . Takvo darovanje se ne može pobijati zbog prekomjernog oštećenja,,.
5. Darovanje za slučaj smrti: Ugovor se ispunjava tek poslije smrti darovatelja. Mora biti sastavljeno u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene isprave,,.

## 26.posudba

Ugovor o posudbi (*Commodatum*) detaljno je uređen Zakonom o obveznim odnosima i predstavlja realan i besplatan pravni posao unutar obveznog prava.

#### 1. Pojam i obilježja

Ugovor o posudbi nastaje u trenutku kada posuditelj (lender) preda posudovniku (borrower) određenu stvar na besplatnu uporabu, a posudovnik se obveže vratiti je nakon uporabe,,.

Karakteristike ugovora o posudbi su:

1. Realan ugovor: Ugovor nastaje tek predajom stvari (a ne samo suglasnošću volja),.
2. Besplatan (*Gratuitan*): Posudovnik se obvezuje vratiti stvar, ali ne plaća naknadu za uporabu (osim troškova održavanja),.
3. Jednostranoobvezan: Ugovor stvara obveze prvenstveno za posudovnika (vraćanje, čuvanje, troškovi).
4. Objekt (Predmet): Objekt posudbe su u pravilu nepotrošne stvari (poput automobila, knjige, ili nekretnine),. Iznimno, i potrošna stvar može biti objekt posudbe, ali samo ako se ugovori povrat iste stvari (tzv. posudba za duku/izlaganje, npr. posudba voća za izložbu),.

Napomena: Za razliku od ugovora o zajmu (kod kojeg se zajmoprimcu prenosi vlasništvo na zamjenjivim stvarima koje se troše, poput novca, uz obvezu povrata *iste količine*), kod posudbe se ne prenosi vlasništvo, već samo pravo na uporabu (korištenje bez crpljenja plodova),.

#### 2. Obveze i prava ugovornih strana

##### A. Obveze posudovnika (Dužnosti)

1. Uporaba stvari: Posudovnik smije rabiti stvar samo na ugovoreni način ili, ako način uporabe nije određen, onako kako to odgovara svojstvima i namjeni stvari,.
2. Troškovi: Snosi redovite troškove održavanja posuđene stvari (a kod posudbe životinje i troškove hranidbe),. Za izvanredne troškove primjenjuju se pravila o poslovodstvu bez naloga,.
3. Zabrana potposudbe: Posudovnik ne smije posuđenu stvar prepustiti trećemu na uporabu (potposudba) bez pristanka posuditelja,.

4. Odgovornost: Odgovara za oštećenje i propast stvari ako su nastali njegovom krivnjom,. Međutim, ako je stvar dao u potposudbu bez pristanka, odgovara i kad su nastali slučajem,. Ne odgovara za pogoršanja uzrokovana redovitom uporabom,.

5. Vraćanje stvari: Dužan je vratiti stvar posuditelju po isteku ugovorenog vremena ili nakon ostvarenja ugovorene svrhe,.

#### B. Prava posuditelja (Opoziv i odgovornost)

1. Raskid ugovora: Posuditelj ima pravo raskinuti ugovor i zatražiti povrat stvari ako posudovnik rabi stvar protivno ugovoru ili njezinim svojstvima, ili ako je bez pristanka posuditelja prepušta trećem na uporabu,.

2. Odgovornost za nedostatke: Posuditelj odgovara posudovniku za štetu prouzročenu materijalnim ili pravnim nedostacima stvari ako ih je prešutio,. Međutim, odgovornosti nema ako je posudovnik mogao lako uočiti nedostatak,.

#### 3. Prekarij i zastara

##### Prekarij (Izmljena posudba)

Ako ugovorom nije ugovoreno ni trajanje ni svrha uporabe, radi se o prekariju (*izmljenoj posudbi*). U tom slučaju, posudovnik je dužan vratiti posuđenu stvar čim to posuditelj zatraži,.

##### Zastara

Zahtjevi posuditelja (za naknadu štete zbog pogoršanja stvari) i zahtjevi posudovnika (za naknadu troškova i štete zbog nedostataka stvari) zastarijevaju za šest mjeseci od dana povrata stvari,.

## 27.kupoprodaja

Ugovor o kupoprodaji (*emptio venditio*) je ugovor kojim se jedna strana, prodavatelj, obvezuje drugoj strani, kupcu, prepustiti određeni objekt (stvar ili pravo), a kupac se obvezuje za prepušteni objekt platiti određeni iznos novca kao kupovnu cijenu,.

Prodavatelj nekog prava obvezuje se pribaviti to pravo kupcu, a ako ostvarivanje tog prava zahtijeva posjed stvari, obavezan mu je predati i samu stvar,.

#### 1. Pravna obilježja

Ugovor o kupoprodaji ima sljedeće karakteristike:

1. Dvostranoobvezan (sinalagmatičan): Obvezuje obje ugovorne strane, pri čemu je svaka strana i vjerovnik i dužnik.

2. Konsenzualan: Smatra se sklopljenim (perfektnim) samim sporazumom strana o bitnim sastojcima,. Predaja stvari se smatra činom ispunjenja ugovora.

3. Naplatan: Za činidbu (prepuštanje objekta) traži se protučinidba (kupovna cijena),.

4. Kauzalni: Kauza ugovora je stjecanje prava vlasništva na stvari (ako je objekt stvar) ili stjecanje prava (ako je objekt pravo),,. Kupac sklapanjem ugovora stječe samo obveznopravni zahtjev za izručenje stvari, ali ne i vlasništvo.

5. Neformalan (načelno): U načelu se za sklapanje ne traži poseban oblik,.

◦ Iznimke: Ugovor o kupoprodaji nekretnina mora biti sklopljen u pisanom obliku,,. Također, ugovor o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene mora biti sklopljen u pisanom obliku,.

#### 2. Bitni sastojci (Essentialia Negotii)

Za sklapanje ugovora strane se moraju suglasiti o stvari/objektu i cijeni.

## A. Objekt kupoprodaje (Stvar ili Pravo)

Objekt mora biti određen (jedinica u prometu) ili barem odrediv (naknadno se može individualizirati bez novog ugovora),.

- Prometnost: Stvar mora biti u prometu, dok je ugovor o kupoprodaji stvari koja je izvan prometa ništetan,.
- Buduće stvari: Moguća je kupoprodaja buduće stvari,.
  - Kupnja nadanih stvari (*emptio rei speratae*): Kupac nije dužan platiti cijenu ako stvar ne nastane.
  - Kupnja nade (*emptio spei*): Kupac je dužan platiti cijenu i ako stvar ne nastane, ili nastane u manjoj količini.
- Propast stvari: Ako je stvar propala u trenutku sklapanja ugovora, ugovor nema pravni učinak,. Ako je propala samo djelomično, kupac može raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene,.

## B. Kupovna cijena

Cijena je vrijednost stvari izražena u novcu,.

- Određenost/Odredivost: Ako cijena nije određena niti odrediva, ugovor nema pravni učinak,.
- Određivanje od trećeg: Ako treća osoba kojoj je povjereno određivanje cijene ne može ili neće, smatra se da je ugovorena razumna cijena,,.
- Određivanje od strane ugovaratelja: Odredba kojom se određivanje cijene ostavlja na volju jednom ugovaratelju smatra se kao da nije ugovorena, pa kupac dužuje cijenu kao u slučaju kad cijena nije određena (ništeto),.
- Razumna cijena (kod trgovačkih ugovora): Ako cijena nije određena u trgovačkom ugovoru, kupac je dužan platiti cijenu koju je prodavatelj redovito naplaćivao ili razumnu cijenu. Razumna cijena je tekuća cijena u vrijeme sklapanja ugovora,,.

## 3. Obveze ugovornih strana

### A. Obveze Prodavatelja

1. Čuvanje stvari: Prodavatelj je dužan brižljivo čuvati stvar do trenutka predaje,.

2. Predaja stvari:

- Mjesto i Vrijeme: Predaja se obavlja u ugovoreno vrijeme i mjesto, a stvar mora biti u ispravnom stanju zajedno s pripadcima,. Ako vrijeme predaje nije određeno, predaja se vrši u razumnom roku.
- Prijelaz rizika: Do predaje stvari kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja snosi prodavatelj, a s predajom stvar rizik prelazi na kupca,. Ako predaja nije izvršena zbog kupčeva zakašnjenja, rizik prelazi na kupca u času kad je on došao u zakašnjenje,.
- Odgađanje predaje: Prodavatelj nije dužan predati stvar ako mu kupac istodobno ne isplati cijenu,,.

3. Odgovornost za nedostatke: Prodavatelj odgovara za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja.

### B. Obveze Kupca

1. Plaćanje cijene: Dužan je platiti cijenu u ugovoreno vrijeme i mjesto,. U pravilu, plaćanje se obavlja u trenutku i mjestu predaje stvari. Kupac nije dužan isplatiti cijenu prije nego što je imao mogućnost pregledati stvar,,.
2. Preuzimanje stvari: Sastoji se od poduzimanja potrebnih radnji da bi predaja bila moguća te u odnošenju stvari,,.
4. Posebni oblici kupoprodaje
  - Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva: Prodavatelj može ugovorom pridržati pravo vlasništva i poslije predaje stvari dok kupac ne isplati cijenu u potpunosti,. Kupac snosi rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari od trenutka predaje,.

- Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene (kreditna): Prodavatelj predaje pokretnu stvar prije potpune isplate cijene, a kupac plaća u obrocima,. Mora biti u pisanom obliku,. Kupac može uvijek odjednom isplatiti ostatak cijene bez kamata i troškova,.
- Kupoprodaja s pravom prvokupa: Kupac se obvezuje prodavatelju ponuditi kupnju stvari za istu cijenu i pod istim uvjetima prije nego što je proda trećoj osobi,,.
- Kupnja na pokus (ogled): Ugovoreno je da kupac uzima stvar pod uvjetom da je isproba,,. Rizik slučajne propasti ili oštećenja snosi prodavatelj do kupčeve izjave da ostaje pri ugovoru.
- Ugovor o prodajnom nalogu: Nalogoprimac se obvezuje da će pokretnu stvar prodati za određenu cijenu u određenom roku ili je vratiti nalogodavcu. Ako to ne učini, smatra se da je kupio stvar,,. To je realan ugovor i ne može se opozvati,,. Nalogodavac snosi rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari.

## 28.što je zajam i posudba, razlika zajma i posudbe,

Zajam i posudba su ugovori kojima se prepuštaju stvari drugoj strani na uporabu, ali se značajno razlikuju u pogledu objekta ugovora, prirode prava koje stjecatelj dobiva i ugovornih obveza.

### 1. Ugovor o zajmu

Ugovor o zajmu je ugovor kojim se zajmodavac obvezuje predati zajmoprimcu određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenjivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje vratiti mu poslije stanovitog vremena isti iznos novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće,.

- Pravna narav: Zajam je konsenzualan ugovor, što znači da nastaje samom suglasnošću volja,. Može biti naplatan (uz kamate, što je prirodni sastojak kod trgovačkih ugovora o zajmu) ili besplatan (beskamatni),.
- Objekt ugovora: Predmet zajma je novac ili zamjenjive stvari,.
- Prijenos prava: Na primljenim stvarima zajmoprimac stječe pravo vlasništva,.

### 2. Ugovor o posudbi

Ugovor o posudbi nastaje kad se posuditelj obvezuje predati posudovniku određenu stvar na besplatnu uporabu, a posudovnik se obvezuje vratiti je nakon uporabe,.

- Pravna narav: Posudba je realan ugovor, jer nastaje tek predajom stvari,. Uvijek je besplatan (gratuitan),.
- Objekt ugovora: Objekt posudbe su u pravilu nepotrošne stvari,. Potrošna stvar može biti objekt posudbe samo iznimno, ako se ugovori povrat iste stvari (npr. posudba za izlaganje),.
- Prijenos prava: Posudovniku se ne prenosi vlasništvo, već samo pravo na uporabu (korištenje),.

### 3. Ključne razlike između zajma i posudbe

Osnovne razlike proizlaze iz predmeta ugovora i pravnog učinka predaje stvari:

| Karakteristika             | Ugovor o zajmu (Mutuum)                      | Ugovor o posudbi (Commodatum)                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta ugovora (Perfekcija) | Konsenzualan (nastaje suglasnošću volja),.   | Realan (nastaje tek predajom stvari),.                                   |
| Objekt ugovora             | Zamjenjive i potrošne stvari (novac),.       | Nepotrošne stvari (iznimno potrošne ako se ugovori povrat iste stvari),. |
| Pravo koje se prenosi      | Vlasništvo (zajmoprimac stječe vlasništvo),. | Samo pravo na uporabu (posudovnik ne stječe vlasništvo),.                |
| Obveza vraćanja            | Vraća se ista količina stvari iste vrste i   | Vraća se ista stvar,.                                                    |

kakvoće (ne ista stvar),.

Naknada/Naplativost      Može biti naplatan (uz kamate) ili      Uvijek besplatan (gratuitan),.  
besplatan,.

Posebno obilježje      Ako se ne odredi rok, rok vraćanja je      Ako nije određeno vrijeme ni svrha uporabe, radi  
nakon primjerenog roka (min. dva se o prekariju (izmoljena posudba), pri čemu se  
mjeseca) od zahtjeva zajmodavca,.      stvar vraća čim posuditelj to zatraži,.

## 29. ugovor o dijelu i kod podvrsta ugovor o građenju-odgovornost za materijalne nedostatke jer su različiti rokovi

Odgovornost za materijalne nedostatke temeljni je mehanizam zaštite stjecatelja kod naplatnih ugovora kojim prenositelj jamči kvalitetu ispunjenja. Ugovor o djelu i Ugovor o građenju (kao njegova podvrsta) dijele osnovna pravila odgovornosti, ali se rokovi za njezino ostvarivanje značajno razlikuju kod ugovora o građenju, posebice kada je riječ o nedostacima koji se tiču bitnih zahtjeva za građevinu.

### 1. Opća pravila (Ugovor o djelu)

Kod općeg ugovora o djelu, naručitelj (vlasnik) ima sljedeće obveze i rokove u slučaju otkrivanja nedostataka:

Vrsta roka      Početak tečenja roka      Trajanje roka

Rok za obavijest (Skriveni Od      otkrivanja      Mjesec dana  
nedostaci)      nedostataka

Rok za objavu nedostatka Od      primitka      Dvije godine od primitka obavljenog posla, nakon čega se  
(Prekluzivni rok)      obavljenog posla      naručitelj više ne može pozvati na nedostatak.

Zastarni rok (Rok za Od      učinjene      Dvije godine od obavijesti izvođača.  
ostvarivanje prava)      obavijesti

Naručitelj ne gubi pravo pozvati se na nedostatak (unatoč isteku rokova) ako je taj nedostatak bio poznat izvođaču ili mu nije mogao ostati nepoznat.

### 2. Odgovornost za nedostatke kod Ugovora o građenju

Ugovor o građenju podliježe općim pravilima ugovora o djelu, no za nedostatke koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu primjenjuju se posebni, duži rokovi. Odgovornost obuhvaća izvođača, projektanta i osobu koja obavlja nadzor.

Ključne razlike u rokovima (Ugovor o građenju)

Za nedostatke koji se tiču bitnih zahtjeva za građevinu (npr. stabilnost, sigurnost, itd.), rokovi su postavljeni znatno duže, ali su rokovi za podnošenje tužbe (zastarjelost) kraći u odnosu na opći ugovor o djelu:

Vrsta roka      Trajanje roka za      Trajanje roka za Ugovor o      Napomena o razlici  
Ugovor o djelu      građenju (Bitni zahtjevi)

Rok za pojavu      2 godine      10 godina od predaje i      Za građevinu se priznaje desetostruko duži  
nedostatka           primitka radova      rok za pojavu nedostatka.

Rok za obavijest      6 mjeseci otkad je      Ovaj rok je produžen, ali je prekluzivan (tj.  
(Prekluzivni rok)      1 mjesec (skriveni)      naručitelj ili stjecatelj nakon isteka gubi se pravo na pozivanje na  
utvrdio nedostatak      nedostatak).



Zastarni rok (Rok za 2 godine od 1 godina od dana Kraći rok za podnošenje tužbe, koji teče od ostvarivanje prava) obavijesti obavijesti o nedostatku obavijesti izvođača/projektanta o nedostatku.

Prava naručitelja ili drugog stjecatelja (koji preuzima ta prava) prema izvođaču zbog ove odgovornosti prelaze i na sve kasnije stjecatelje građevine ili njezina dijela, s time da se njima ne računa novi rok, već se uračunava rok prednika

### 30. Što je ugovorna kazna? Za kakve vrste obveza se može ugovoriti novčana kazna? Što kada dužnik ne može riješiti obvezu ne svojom krivnjom? U kojoj se formi ugovara ako je formalan?

Ugovorna kazna (*penal*) je unaprijed ugovoreni novčani iznos ili druga materijalna korist koju se dužnik obvezuje platiti vjerovniku ako,,:

1. ne ispunji svoju obvezu,,
2. zakasni s njezinim ispunjenjem,, ili
3. je neuredno ispunji,.

Ugovorna kazna služi za osobno pojačanje obveznopravnog odnosa. Ako iz ugovora ne proizlazi što drugo, pretpostavlja se da je kazna ugovorena za slučaj da dužnik kasni s ispunjenjem. Vjerovnik ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu i onda kada njezin iznos premašuje visinu štete koju je pretrpio, ili čak i kada nije pretrpio nikakvu štetu,.

Vrste obveza za koje se može ugovoriti kazna

Ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obveze,,.

Ovo ograničenje proizlazi iz činjenice da za novčane obveze, u slučaju zakašnjenja ili neispunjenja, vjerovniku pripadaju zatezne kamate.

Posljedice nemogućnosti ispunjenja bez krivnje dužnika

Sporazum o ugovornoj kazni gubi pravni učinak ako je do neispunjenja, neurednog ispunjenja ili zakašnjenja došlo iz uzroka za koji dužnik ne odgovara,,.

Dakle, ako je dužnik u nemogućnosti ispuniti obvezu zbog okolnosti koje nisu proistekle iz njegove krivnje (npr. zbog više sile), gubi se obveza plaćanja ugovorne kazne.

Oblik ugovaranja

Ugovorna kazna mora biti ugovorena u obliku propisanom za ugovor iz kojega je nastala obveza na čije se ispunjenje odnosi,,.

Ovo znači da ako je osnovni ugovor (npr. ugovor o građenju) morao biti sklopljen u pisanom obliku, i odredba o ugovornoj kazni mora biti u pisanom obliku.

### 31. Što je to prekomjerno oštećenje? Koja je posljedica? Da li poništaj traži stranka ili sud po službenoj dužnosti? Facultas alternativa? Može li se zahtjeva odreći unaprijed?

Prekomjerno oštećenje (*laesio enormis*) je pravni institut koji omogućuje zaštitu ugovorne strane u dvostrano obveznom ugovoru ako postoji očiti nerazmjer između činidbe koju je preuzela i protučinidbe koju je primila,. Ovaj institut služi kao mehanizam zaštite i predstavlja povredu načela jednake vrijednosti činidaba,.

Prekomjerno oštećenje je razlog za poboynost ugovora,,.

## 1. Pretpostavke i karakteristike prekomjernog oštećenja

Da bi oštećena strana mogla zahtijevati poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja, moraju biti kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

1. Dvostrano obvezni ugovor i očiti nerazmjer: Mora se raditi o naplatnom pravnom poslu (dvostrano obveznom ugovoru),. Ključno je da postoji očiti nerazmjer između uzajamnih činidaba u trenutku sklapanja ugovora,.
2. Nepoznavanje prave vrijednosti: Oštećena strana u vrijeme sklapanja ugovora nije znala niti je morala znati za pravu vrijednost činidbe,.
3. Rok za zahtijevanje poništaja: Pravo zahtijevati poništaj ugovora prestaje istekom jedne godine od dana njegova sklapanja,.

Primjer: Ako A proda sliku B-u za 1.000 EUR, a stvarna tržišna vrijednost te slike u vrijeme sklapanja ugovora iznosi 10.000 EUR, te A u tom trenutku nije znao za pravu vrijednost, ispunjen je uvjet očiglednog nerazmjera i neznanja.

## 2. Posljedica – Pobjnost

Posljedica postojanja prekomjernog oštećenja je pobjnost ugovora. Za razliku od ništetnih ugovora (koji ne proizvode pravne učinke *ex tunc*), pobjjni pravni poslovi proizvode pravne učinke kao i valjani, ali se mogu poništiti iz propisom predviđenih razloga i u predviđenom roku,.

## 3. Tko traži poništaj (Sud po službenoj dužnosti ili stranka)

Poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja traži oštećena ugovorna strana,.

Sud ne pazi na pobjnost po službenoj dužnosti (*ex officio*), jer je svrha pobijanja zaštita interesa ugovornih strana, a ne društvenog interesa, za razliku od ništetnosti, na koju sud pazi *ex officio*,.

## 4. *Facultas Alternativa* (Alternativno ovlaštenje)

Druga strana, ona koja nije oštećena, ima zakonsko alternativno ovlaštenje (pravo izbora) kojim može spriječiti poništaj ugovora,.

Ugovor će ostati na snazi ako druga strana ponudi dopunu do prave vrijednosti,., Dakle, ako oštećena strana zahtijeva poništaj, druga strana može ponuditi isplatiti razliku u vrijednosti da bi ugovor održala na snazi.

## 5. Odricanje od zahtjeva unaprijed

Odricanje unaprijed od prava na poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja nema pravni učinak,., To pravilo postoji kako bi se zaštitili ekonomski slabiji partneri od prisiljavanja jačih da se unaprijed odreknu tog prava.

## 6. Isključenje primjene

Odredbe o prekomjernom oštećenju se ne primjenjuju u sljedećim slučajevima:

- Trgovački ugovori,.,
- Ugovori na sreću (aleatorni poslovi, npr. ugovor o doživotnom uzdržavanju, jer je neizvjesnost dio njihove prirode),.,
- Ugovori sklopljeni na javnoj prodaji,.,
- Kada je viša cijena dana iz osobite naklonosti,.
- Kod besplatnih ugovora (npr. darovanje),.
- Kod ugovora o nagodbi,.

32. Što je preuzimanje, pristupanje i preuzimanje ispunjenja duga? Što je cesija? Naziv na hrvatskom. Što je sa sporednim pravima kod cesije? Je li cesija ovisna o notifikaciji? Koja sve prava prelaze saglavnim? Može li cesija imati karakter obnove? Odgovornost za istinitost tražbine? Ako je više osoba uzastopno koja će steći tražbinu? Je li cesija formalan ugovor?

#### 1. Promjene na strani dužnika

Pravni instituti preuzimanja duga, pristupanja dugu i preuzimanja ispunjenja predstavljaju načine promjene pasivne strane obveznog odnosa (dužnika).

##### A. Preuzimanje duga (Članak 96. ZOO)

Preuzimanje duga je ugovor između prijašnjeg dužnika i preuzimatelja duga (novog dužnika) kojim preuzimatelj stupa na mjesto prijašnjeg dužnika, a ovaj se oslobađa obveze. Za valjanost ovog ugovora nužan je pristanak vjerovnika.

- Pravni učinak: Preuzimatelj stupa na mjesto prijašnjeg dužnika i između njega i vjerovnika postoji ista obveza koja je postojala prije.
- Pristanak vjerovnika: Vjerovnik može svoj pristanak dati bilo kome od ugovornih strana (dužniku ili preuzimatelju), a pristanak se može smatrati danim i ako je vjerovnik bez ograde primio ispunjenje od preuzimatelja, koje je ovaj učinio u svoje ime.
- Posljedica prezaduženosti: Ako je preuzimatelj u vrijeme davanja vjerovnikova pristanka bio prezadužen, a vjerovnik to nije znao niti je morao znati, prijašnji dužnik se ne oslobađa obveze, već taj ugovor stječe učinak ugovora o pristupanju dugu.

##### B. Pristupanje dugu (Članak 101. ZOO)

Pristupanje dugu je ugovor između vjerovnika i treće osobe (pristupitelja) kojim se treći obvezuje vjerovniku da će ispuniti tražbinu prema dužniku.

- Pravni učinak: Treći stupa u obvezu pored dužnika. Vjerovnik time stječe novog dužnika, ali stari dužnik ostaje u obvezi, čime se pojačava pozicija vjerovnika jer stječe dva dužnika.
- Regres: Između dužnika i pristupitelja dugu ne nastaje izravan pravni odnos, pa pristupitelj (ako ispuni) nema pravo regresa *ipso iure* temeljem zakonske subrogacije (kao što je to slučaj kod jamca), već regresno pravo stječe jedino na temelju ugovorne personalne subrogacije s vjerovnikom.

##### C. Preuzimanje ispunjenja (Članak 103. ZOO)

Preuzimanje ispunjenja je ugovor između dužnika i treće osobe (preuzimatelja ispunjenja) kojim se treći obvezuje ispuniti dužnikovu obvezu prema vjerovniku.

- Pravni učinak: Treći ne preuzima dug, niti pristupa dugu, i vjerovnik nema nikakvo pravo prema njemu.
- Odgovornost: Preuzimatelj ispunjenja odgovara dužniku za štetu ako pravodobno ne ispuni obvezu vjerovniku, te ovaj zatraži ispunjenje od dužnika.
- Odnos s vjerovnikom: Vjerovnik ne može tužiti trećega na ispunjenje jer među njima ne postoji pravni odnos, iako je dužan primiti ispunjenje dospjele obveze od trećega (inače pada u zakašnjenje).

#### 2. Ustup tražbine (Cesija)

Cesija je institut promjene na strani vjerovnika.

Naziv na hrvatskom Hrvatski naziv za *cesiju* je ustup tražbine.

Definicija i strane Cesija je ugovor kojim vjerovnik (ustupitelj ili cedent) svoju otuđivu tražbinu prema dužniku (cesusu) prenosi na drugu osobu (primatelja ili cesionara).

Je li cesija formalan ugovor? Ustup tražbine (cesija) je konsenzualan ugovor. Nije obavezan poseban oblik za njegovu valjanost, osim ako je to propisano za samu tražbinu koja je predmet ustupanja.

Je li cesija ovisna o notifikaciji? Pristanak dužnika nije potreban za ustup tražbine. Međutim, ustupitelj je dužan obavijestiti dužnika o ustupanju (notifikacija).

- Učinak notifikacije: Ispunjenje obveze ustupitelju prije obavijesti je valjano i oslobađa dužnika obveze, ali samo ako dužnik nije znao za ustupanje. Nakon notifikacije (obavijesti), dužnik može valjano ispuniti obvezu samo primatelju (cesionaru).

- Iznimka od ustupanja: Ugovor o ustupanju nema učinak prema dužniku ako su on i vjerovnik ugovorili da ovaj neće moći prenijeti tražbinu na drugoga ili da je neće moći prenijeti bez dužnikova pristanka.

Koja sve prava prelaze s glavnim pravom (tražbinom)? S glavnom tražbinom prelaze na primatelja i sporedna prava (akcesorna), kao što su pravo prvenstvene naplate, hipoteka, založno pravo, prava iz ugovora s jamcem, prava na kamate, ugovornu kaznu i slično. Smatra se da su dospjele a neisplaćene kamate ustupljene s glavnom tražbinom.

Što je sa sporednim pravima kod cesije (Zalog)? Ipak, ustupitelj može predati založenu stvar primatelju samo ako zalagodavac pristane na to, inače ona ostaje kod ustupitelja da je čuva za račun primatelja.

Odgovornost za istinitost tražbine (Veritet)

- Kada je tražbina ustupljena naplatnim ugovorom, ustupitelj (cedent) odgovara za postojanje tražbine (veritet) u vrijeme ustupanja.

- Za naplativost tražbine (bonitet) ustupitelj odgovara samo ako je to bilo ugovoreno, i to samo do visine onoga što je primio od primatelja.

Ako je više osoba uzastopno, koja će steći tražbinu? Ako je vjerovnik ustupio istu tražbinu raznim osobama, tražbina pripada primatelju o kome je ustupitelj prvo obavijestio dužnika, odnosno koji se prvi javio dužniku.

Može li cesija imati karakter obnove (Novacije)? Cesija (ustup tražbine) je oblik promjene subjekata prijenosom tražbine i ne mijenja identitet obveznog odnosa, za razliku od obnove (novacije), gdje se gasi stara obveza i nastaje nova s različitom glavnom činidbom ili pravnom osnovom.

Međutim, u slučaju ustupanja umjesto ispunjenja (cesija *pro soluto*), dužnikova obveza se gasi sklapanjem ugovora o ustupanju do iznosa ustupljene tražbine. U slučaju ustupanja radi ispunjenja (cesija *pro solvendo*), obveza dužnika se gasi tek kad vjerovnik naplati ustupljenu tražbinu. U oba slučaja, iako se obveza gasi, to nije prava novacija, već supstitucija ili modalitet ispunjenja.

Prigovori dužnika (Cesusa) prema cesionaru: Dužnik može primatelju (cesionaru) isticati, pored prigovora koje ima prema njemu, i one prigovore koje je mogao istaknuti ustupitelju do časa kad je saznao za ustupanje (npr. prijeboj, zastara, ništetnost ugovora). Preuzimatelj ne može isticati vjerovniku prigovore koji potječu iz njegova pravnog odnosa s prijašnjim dužnikom, a koji je bio temelj preuzimanja.

### 33.Što je to ispunjenje? Tko sve ima pravo zahtijevati ispunjenje? Da li dužnik može osobu koja je preuzimatelj ispunjenja zahtijevati ispunjenje?

Ispunjenje (*solutio*) predstavlja temeljni način prestanka obveznog pravnog odnosa, a sastoji se u pravilnom i urednom ispunjenju dužne činidbe,.

Ispunjenje obuhvaća ne samo izvršenje onoga što čini sadržaj obveze (*činidba*), već i pridržavanje ugovorenog ili zakonskog mjesta, vremena i načina ispunjenja.

1. Dužnost ispunjenja i tko sve ima pravo zahtijevati ispunjenje

Temeljna odredba Zakona o obveznim odnosima (ZOO) nalaže da je sudionik u obveznom odnosu dužan ispuniti svoju obvezu i odgovoran je za njezino ispunjenje. Na temelju obveze, vjerovnik je ovlašten zahtijevati od dužnika njezino ispunjenje, a dužnik je dužan u cijelosti je ispuniti.

Tko može ispuniti obvezu (Dužnik i treće osobe)

Obvezu može ispuniti ne samo dužnik nego i treća osoba,.

Vjerovnik je dužan primiti ispunjenje od svake osobe koja ima neki pravni interes da obveza bude ispunjena (npr. jamac ili zalagodavac), čak i kad se dužnik protivi tom ispunjenju,.

Vjerovnik je također dužan primiti ispunjenje od treće osobe ako je dužnik s tim suglasan, osim kad prema ugovoru ili naravi obveze (npr. izrada umjetničkog djela) obvezu treba ispuniti dužnik osobno,.

Tko ima pravo primiti ispunjenje (Ovlaštene osobe)

Ispunjenje obveze mora se izvršiti vjerovniku ili osobi koja je za to ovlaštena, . To mogu biti:

1. Osoba određena zakonom: Npr. zakonski zastupnik vjerovnika.
2. Osoba određena sudskom odlukom ili odlukom druge nadležne vlasti,.
3. Osoba određena ugovorom između vjerovnika i dužnika (npr. beneficijar u ugovoru u korist trećega),.
4. Osoba koju odredi sam vjerovnik (npr. vjerovnikov punomoćnik),.

Ispunjenje je valjano i kad je učinjeno trećoj osobi ako ga je vjerovnik naknadno odobrio ili ako se njime koristio,.

## 2. Pravo dužnika prema preuzimatelju ispunjenja

Pravni institut u kojem treća osoba preuzima obvezu da će ispuniti dug zove se preuzimanje ispunjenja.

Dužnik može zahtijevati ispunjenje od osobe koja je preuzela ispunjenje, ali samo posredno, u smislu naknade štete.

Preuzimanje ispunjenja je ugovor između dužnika i treće osobe (preuzimatelja ispunjenja) kojim se taj treći obavezuje ispuniti dužnikovu obvezu prema njegovu vjerovniku,.

No, bitno je da ta treća osoba ne preuzima dug, niti pristupa dugu, i vjerovnik nema nikakvo pravo prema njoj,. Drugim riječima, vjerovnik ne može tužiti preuzimatelja ispunjenja jer među njima ne postoji pravni odnos.

Međutim, preuzimatelj ispunjenja odgovara dužniku (koji ga je angažirao) ako pravodobno ne ispuni obvezu vjerovniku te ovaj zatraži ispunjenje od dužnika,.

Primjer: Ako se A (dužnik) obveže s C-om (preuzimateljem ispunjenja) da će C platiti 5.000 EUR B-u (vjerovniku), B ne može tužiti C-a. Međutim, ako C ne plati B-u na vrijeme, a B zatraži plaćanje od A, A ima pravo tražiti naknadu štete od C-a (preuzimatelja ispunjenja) zbog neispunjenja obveze iz njihovog internog ugovora,.

## 34.Što je to asignacija? Koje su strane i tko ima pravo što zahtijevati?

Asignacija (hrvatski: uputa) je pravni institut kojim se regulira promjena subjekata u obveznom odnosu, a specifična je jer u pravilu omogućuje prijenos sredstava i izmirenje obveza između tri osobe, čime se skraćuje platni promet.

Asignacija je izjava volje kojom jedna osoba, uputitelj (asignant), ovlašćuje drugu osobu, upućenika (asignata), da za njezin račun ispuni nešto određenoj trećoj osobi, primatelju upute (asignataru). Istovremeno, asignant ovlašćuje asignatara da to ispunjenje primi u svoje ime (Članak 130.).

U pravilu, asignacija nije zamjena za cesiju (ustup tražbine) ili preuzimanje duga, već instrument kojim se ti učinci mogu postići.

Strane i odnosi u asignaciji

U asignacijskom odnosu postoje tri strane, a između njih postoje tri zasebna pravna odnosa:

| Strana                      | Uloga                                                     | Odnos                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Uputitelj (Asignant)        | Osoba koja izdaje nalog/ovlaštenje za isplatu/ispunjenje. | Odnos valute s primateljem upute.                    |
| Upućenik (Asignat)          | Osoba ovlaštena da izvrši činidbu.                        | Odnos pokrića s uputiteljem.                         |
| Primatelj upute (Asignatar) | Osoba ovlaštena primiti činidbu.                          | Novonastali odnos s upućenikom nakon prihvata upute. |

Primjer asignacije (Asignacijski trokut)

Pretpostavimo da:

1. A (Asignant) duguje C-u (Asignataru) 10.000 EUR (Ovo je Odnos valute).

2. B (Asignat) duguje A-u (Asignantu) 10.000 EUR (Ovo je Odnos pokrića).

A daje uputu B-u da plati 10.000 EUR direktno C-u. Ako B prihvati uputu i plati C-u, istovremeno se gasi A-ov dug prema C-u i B-ov dug prema A-u.

Prava i obveze ugovornih strana

#### I. Odnos Upućenika (Asignata) i Primatelja Upute (Asignatara)

Ovaj odnos nastaje tek kada upućenik izjavi da prihvata uputu.

1. Ovlaštenje Upućenika (Asignata): Upućenik nije dužan prihvatiti uputu, čak ni ako je dužnik uputitelja, osim ako se na to obvezao ugovorom s uputiteljem (Članak 140.).

2. Stjecanje prava Primatelja (Asignatara): Primatelj stječe pravo zahtijevati ispunjenje od upućenika tek kad mu ovaj izjavi da prihvata uputu (Članak 131.). Tim prihvaćanjem nastaje obvezni odnos nezavisan od odnosa uputitelja i upućenika, i odnosa uputitelja i primatelja (Članak 132.). Prihvat upute ne može se opozvati (Članak 131.).

3. Prigovori Upućenika: Zbog neovisnosti novog obveznog odnosa, upućenik može primatelju upute isticati samo prigovore koji se tiču valjanosti samog prihvata, sadržaja prihvata ili upute, te prigovore koje ima osobno prema primatelju. On ne može isticati primatelju prigovore koji potječu iz njegovog (upućenikovog) odnosa s uputiteljem (Članak 132.).

4. Zastara: Pravo primatelja upute da zahtijeva ispunjenje od upućenika zastarijeva za godinu dana (Članak 134.).

#### II. Odnos Uputitelja (Asignanta) i Primatelja Upute (Asignatara)

Ovaj odnos primarno regulira postojanje tražbine između njih, neovisno o upućeniku.

1. Dužnost Uputitelja: Kada primatelj pristane na uputu, obveza uputitelja (dužnika) prema primatelju (vjerovniku) ne prestaje samim pristankom ili prihvatom upućenika, već tek ispunjenjem od strane upućenika (Članak 136.).

2. Pravo Primatelja: Ako primatelj upute ne dobije ispunjenje od upućenika u roku, može zahtijevati ispunjenje od uputitelja (Članak 136.).

3. Opoziv: Uputitelj može opozvati ovlaštenje dato primatelju upute, osim ako je uputu izdao radi ispunjenja nekog svog duga prema njemu, ili ako je izdao uputu u njegovu interesu (Članak 139.).

#### III. Odnos Uputitelja (Asignanta) i Upućenika (Asignata)

Ovaj odnos se naziva odnos pokrića.

1. Obveza Upućenika: Upućenik je dužan ispuniti uputu do iznosa svog duga prema uputitelju, pod uvjetom da to ispunjenje ne bude po ničemu teže od ispunjenja obveze prema samom uputitelju (Članak 140.).

2. Opoziv: Uputitelj može opozvati ovlaštenje dato upućeniku sve dok ovaj ne izjavi primatelju da prihvaća uputu ili je ne ispuni (Članak 141.).

3. Posljedice ispunjenja: Ispunjenjem upute izdane na temelju upućenikova duga uputitelju, upućenik se u istoj mjeri oslobađa svog duga prema uputitelju (Članak 140.).

Napomena o prestanku asignacije: Smrt, odnosno prestanak pravne osobe uputitelja, primatelja upute ili upućenika, kao i lišenje poslovne sposobnosti, nema utjecaja na uputu (Članak 142.).

## 35.Što je raskid ugovora? Koji su sve razlozi za raskid ugovora? Radi neispunjena da li moramo dati izjavu raskida uvijek?

Raskid ugovora je način prestanka valjanog ugovora koji još nije ispunjen ili je samo djelomično ispunjen,. Uzrok raskida nastaje nakon što je ugovor sklopljen, čime se razlikuje od nevaljanih pravnih poslova (ništetnih ili pobojnih) gdje uzrok nevaljanosti postoji već u trenutku sklapanja ugovora.

Glavni učinak raskida ugovora je oslobođenje obiju ugovornih strana od njihovih obveza, osim od obveze naknade štete,. Ako je jedna strana ispunila ugovor (potpuno ili djelomično), ona ima pravo na povrat onoga što je dala,. Strana koja vraća novac dužna je platiti zatezne kamate od dana kad je isplatu primila,.

Razlozi za raskid ugovora

Razlozi za raskid ugovora dijele se na one koji proizlaze iz volje stranaka (ugovorni raskid) i one koji su propisani zakonom (zakonski raskid),.

1. Raskid na osnovi volje stranaka (Ugovorni raskid)

1. Sporazumni raskid (*Mutuus dissensus*): Ugovorne strane sporazumno odustaju od postojećeg valjanog ugovora prije njegova ispunjenja,. Ovaj se raskid temelji na načelu dispozitivnosti.

- Oblik: Ugovori kojima je propisan poseban oblik (formalni ugovori) mogu se raskinuti sporazumom u bilo kojem obliku (*neformalnost raskida formalnih ugovora*), osim ako to nije propisano zakonom za određeni slučaj ili ako cilj propisanog oblika zahtijeva isti oblik,,.

- Primjer: Dvije strane su sklopile pisani ugovor o zakupu, ali su se usmeno dogovorile da ga raskinu prije početka trajanja zakupa.

2. Jednostrani raskid na temelju ugovora: Ugovorom su predviđene klauzule koje jednoj strani daju pravo da jednostrano raskine ugovor (npr. ugovor o kapari kao odustatnini ili ugovor s pravom odustanka davanjem odustatnine),,.

2. Raskid na osnovi zakona (Zakonski raskid)

1. Raskid zbog neispunjenja (Neuredno ispunjenje/Zakašnjenje): Primjenjuje se kod dvostranoobveznih ugovora (Članak 360. ZOO-a).

2. Raskid zbog promijenjenih okolnosti (*Clausula rebus sic stantibus*): Strana može zahtijevati raskid ugovora ako bi joj zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak,,.

- Napomena: Sud može izreći raskid, ali će na zahtjev druge strane obvezati stranu koja ga je zahtijevala da ovoj naknadi pravičan dio štete koju trpi zbog raskida,.

3. Raskid zbog neizvjesnosti ispunjenja: Strana koja je preuzela obvezu da prva ispuni činidbu može odgoditi ispunjenje ili raskinuti ugovor ako se materijalne prilike druge strane nakon sklapanja ugovora pogoršaju tako da je neizvjesno hoće li ona moći ispuniti svoju obvezu,.

4. Raskid po samom zakonu (*Ex lege*): Nastupa automatski kada se ispune zakonom predviđene pretpostavke (npr. kod fiksnih ugovora),.

5. Raskid zbog nemogućnosti ispunjenja: Ako ispunjenje obveze jedne strane u dvostranoobveznom ugovoru postane nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja (viša sila) za koje ne odgovara nijedna strana, obveza druge strane se gasi, a ugovor prestaje,.

Obveza davanja izjave o raskidu radi neispunjenja

Je li potrebno dati izjavu o raskidu (jednostranu izjavu volje) ovisi o tome je li rok za ispunjenje obveze bio bitan sastojak ugovora (tzv. fiksni ugovor) ili ne.

#### 1. Kada je rok bitan sastojak ugovora (Fiksni ugovor)

Kada je ispunjenje obveze u određenom roku bitan sastojak ugovora, a dužnik ne ispuní obvezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu (*ex lege*),.

- Izjava o raskidu nije nužna da bi ugovor prestao.

- Primjer: Ugovor o isporuci božićnih ukrasa s rokom isporuke 1. prosinca (rok je bitan po naravi posla). Ako isporuka ne stigne 1. prosinca, ugovor se raskida automatski.

Iznimka: Vjerovnik može održati ugovor na snazi ako bez odgađanja obavijesti dužnika da zahtijeva ispunjenje, Ako ni tada ne dobije ispunjenje u razumnom roku, tek tada može izjaviti da raskida ugovor,.

#### 2. Kada rok nije bitan sastojak ugovora

Kada ispunjenje obveze u određenom roku nije bitan sastojak ugovora, dužnik i nakon isteka roka zadržava pravo ispuniti obvezu, a vjerovnik zadržava pravo zahtijevati ispunjenje.

- Ako vjerovnik želi raskinuti ugovor, mora ostaviti dužniku primjeren naknadni rok za ispunjenje,.

- Ako dužnik ne ispuní obvezu ni u tom naknadnom roku, raskid nastupa *ex lege*,.

- Iznimka: Vjerovnik može raskinuti ugovor bez ostavljanja naknadnog roka ako iz dužnikova držanja očito proizlazi da on svoju obvezu neće ispuniti.

Zaključak: U slučaju neispunjenja, izjava o raskidu nije uvijek nužna da bi ugovor prestao, jer raskid u mnogim situacijama (nakon neuspješnog pokušaja ispunjenja u fiksnom roku, ili neuspješnog ispunjenja u naknadno ostavljenom roku) nastupa po sili zakona (*ex lege*),. Međutim, vjerovnik je dužan priopćiti dužniku bez odgađanja da raskida ugovor zbog neispunjenja dužnikove obveze,.

-----  
*Analogija:* Raskid ugovora je poput povlačenja sigurnosne kočnice u vlaku. Ako vlak stane sam od sebe (jer je istekao krajnji rok, *raskid ex lege*), vaše povlačenje kočnice je samo naknadna formalnost ili potvrda. Ali ako vlak i dalje ide (rok nije bio bitan), morate povući kočnicu (dati naknadni rok i, ako treba, izjavu o raskidu) kako bi se zaustavio,.

## 36. Može li dužnik ispuniti svoju obvezu prije roka? (ako je rok u njegovom interesu) ali ako nije?

Pravo na ispunjenje obveze prije roka uređeno je Zakonom o obveznim odnosima (ZOO), a mogućnost i posljedice prijevremenog ispunjenja ovise o tome u čijem je interesu rok ugovoren.

#### 1. Kada je rok ugovoren isključivo u interesu dužnika

Ako je rok za ispunjenje obveze ugovoren isključivo u interesu dužnika, on ima pravo ispuniti obvezu i prije ugovorenog roka [1507 (1)].

- Uvjeti: Dužnik je dužan obavijestiti vjerovnika o svojoj namjeri i paziti da to ne učini u nevrijeme (tj. u nepogodno vrijeme) [1507 (1)].



Primjer: Pretpostavimo da je dogovorena isporuka sirovina 1. lipnja, a taj rok je isključivo u interesu kupca (dužnika isporuke) jer je tada optimalan trenutak za njegovu proizvodnju. Ako kupac želi isporučiti sirovine ranije, npr. 1. svibnja, on to može učiniti, pod uvjetom da ranija isporuka ne stvara neopravdane probleme prodavatelju (vjerovniku) za prihvati i skladištenje.

## 2. Kada rok nije ugovoren isključivo u interesu dužnika

U svim ostalim slučajevima, kada rok nije ugovoren isključivo u korist dužnika (što znači da je u interesu vjerovnika ili obje strane), vjerovnik ima pravo izbora [1507 (2)]:

1. Odbiti ispunjenje: Vjerovnik može odbiti prijevremeno ispunjenje obveze [1507 (2)].

2. Primiti ispunjenje i zadržati pravo na naknadu štete: Vjerovnik može primiti ispunjenje prije roka, ali zadržava pravo na naknadu štete, pod uvjetom da o tome bez odgađanja obavijesti dužnika [1507 (2)].

Primjer: Ako je naručitelj (vjerovnik) s izvođačem (dužnikom) ugovorio izradu i isporuku stroja 15. prosinca (rok koji je bitan za naručitelja), a izvođač ponudi isporuku 1. studenog:

- Naručitelj može odbiti raniju isporuku jer nije u njegovom interesu [1507 (2)].

- Ako naručitelj prihvati raniju isporuku, a time trpi štetu (npr. zbog dodatnog skladištenja ili čuvanja), mora odmah obavijestiti izvođača da zadržava pravo na naknadu te štete [1507 (2)].

## Posebno pravilo za novčane obveze

Za novčane obveze vrijedi posebno i apsolutno pravilo koje nadjačava opće načelo o interesu stranaka:

1. Dužnik novčane obveze može je ispuniti prije roka [1405 (1)].

2. Odredba ugovora kojom se dužnik odriče toga prava je ništetna [1405 (2)].

Međutim, iako dužnik uvijek ima pravo prijevremenog ispunjenja novčane obveze, on ima pravo odbiti iznos kamata za vrijeme od dana isplate do dospelosti obveze (diskontne kamate) samo ako je na to ovlašten ugovorom [1405 (3)].

## 37. Koje su pretpostavke za prijeboj? Kada nastupa prijeboj? Na datum kad je dana izjava ili drugi? (kada je a kasnija tražbina dospjela a ranija nije zastarjela)

Prijeboj (lat. *compensatio*) je jedan od načina prestanka obveze koji se ostvaruje obračunavanjem protutražbine s tražbinom. Prijebojem se postiže utrućuje međusobnih tražbina i njima korelativnih obveza, čime se izbjegava dvostruko ispunjenje.

Primjer: Ako A (dužnik) duguje B-u (vjerovniku) iznos od 5.000 EUR, a istovremeno B duguje A-u isti iznos (protutražbina), A može izvršiti prijeboj, te se obje obveze gase. Ako su iznosi nejednaki, prijebojem prestaje ona koja je manja, dok vjerovnik ima pravo zahtijevati razliku.

Prijeboj može nastati na osnovi ugovora (sporazumni), na osnovi zakona (jednostrani), ili po samom zakonu (*ex lege*). Kod jednostranog prijeboja, zakonom su postavljene stroge pretpostavke.

## Pretpostavke za jednostrani prijeboj

Dužnik može prebiti tražbinu s protutražbinom vjerovnika ako su ispunjene sljedeće pretpostavke (Članak 195. ZOO-a):

1. Uzajamnost tražbina: Strana koja želi izvršiti prijeboj mora biti istodobno i vjerovnik i dužnik protivne strane. Prijeboj u pravilu može ići samo s vlastitom tražbinom.

- *Iznimka*: Dužnik ne može prebiti ono što duguje vjerovniku s onim što vjerovnik duguje njegovu jamcu, ali jamac može prebiti dužnikove obveze prema vjerovniku s dužnikovom tražbinom prema vjerovniku.

2. Istovrsnost (homogenost) tražbina: Objekti tražbine moraju glasniti na novac ili druge zamjenjive stvari istog roda i iste kakvoće.

3. Dospjelost obijua tražbina: Objekti tražbine moraju biti dospjele. Dospjelost je trenutak od kojeg vjerovnik može zahtijevati ispunjenje tražbine.

4. Utuživost tražbina: Objekti tražbine moraju biti utužive. Stoga se ne može izvršiti prijeboj tražbinama koje se ne mogu zaplijeniti, tražbinama nastalim namjernim prouzročenjem štete, naknade štete nanese ne oštećenjem zdravlja ili prouzročenjem smrti, te tražbinama iz zakonske obveze uzdržavanja.

Nastupanje učinaka prijeboja

Prijeboj ne nastaje čim se ispune sve navedene pretpostavke.

Prijeboj nastaje tek izjavom o prijeboju (koja se daje drugoj strani).

Međutim, učinak prijeboja ima retroaktivno djelovanje (*ex tunc*): nakon što je dana izjava o prijeboju, smatra se da je učinak prijeboja nastao onoga trenutka kad su se ispunile pretpostavke za to (Članak 196. stavak 2. ZOO-a).

Odnos prijeboja i zastarjelih tražbina

Dug se može prebiti sa zastarjelom tražbinom samo ako ona još nije bila zastarjela u času kad su se stekle pretpostavke prijeboja (Članak 198. stavak 1. ZOO-a).

Ako su se pretpostavke prijeboja stekle nakon što je jedna od tražbina već zastarjela, prijeboj ne nastaje ako dužnik zastarjele tražbine istakne prigovor zastare (Članak 198. stavak 2. ZOO-a).

Primjer (Kasnija tražbina dospjela, a ranija nije zastarjela)

Pretpostavimo sljedeće datume:

1. Tražbina A (ranija): Dospijeće 1. siječnja 2020.; Zastarijeva 1. siječnja 2025.

2. Tražbina B (kasnija, protutražbina): Dospijeće 1. siječnja 2023.

- Trenutak stjecanja pretpostavki: 1. siječnja 2023. (Dospjele su obje tražbine, a Tražbina A nije zastarjela.)
- Pravni učinak: Prijeboj je moguć. Iako Tražbina A kasnije zastarijeva (1. siječnja 2025.), činjenica da su pretpostavke za prijeboj bile ispunjene 1. siječnja 2023. "fiksira" mogućnost prijeboja. Ako strana da izjavu o prijeboju, učinak će nastupiti retroaktivno na datum 1. siječnja 2023. (Članak 196. ZOO-a).
- Zaključak: Prijeboj se može izvršiti sve dok je tražbina koja je ranije dospjela utuživa u trenutku kada se steknu sve pretpostavke (uključujući dospjelost i kasnije dospjele tražbine). Kasnija zastara ranije tražbine, nakon trenutka ispunjenja svih pretpostavki, ne sprječava uspjeh prijeboja.

## 38. Ugovor o doživotnom uzdržavanju? (VAŽNO) Kako prestaje? Što se događa sa imovinom? Ako davatelj uzdržanje umre?

Ugovor o doživotnom uzdržavanju je dvostrano obvezni, naplatni i strogo formalni ugovor kojim se regulira prijenos imovine u zamjenu za skrb i podršku do smrti,.

1. Pojam, pravna narav i predmet ugovora

Definicija: Ugovorom o doživotnom uzdržavanju davatelj uzdržavanja obvezuje se drugu stranu ili treću osobu (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njezine smrti, dok primatelj izjavljuje da davatelju daje svu ili dio svoje imovine, s tim da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja,.

Pravna narav: Riječ je o naplatnom ugovoru, a svrha mu je osiguranje skrbi u zamjenu za imovinu (kauza).

Oblik ugovora: Ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku i ovjeren od suca nadležnog suda, ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta,. Ovlaštena osoba dužna je pročitati ugovor ugovarateljima i detaljno ih upozoriti na prava i obveze.

Predmet i upis: Predmet ugovora je cijela ili dio imovine primatelja uzdržavanja koja mu pripada u trenutku sklapanja ugovora,.

- Ako je predmet ugovora nekretnina, u zemljišnu knjigu obvezno se upisuje zabilježba ugovora o doživotnom uzdržavanju.

- Ugovor se upisuje i u Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju,.

Sadržaj uzdržavanja: Činidba davatelja uzdržavanja može obuhvaćati davanje smještaja, prehrane, odijevanja, brigu o zdravlju i sahrani, kao i zadovoljavanje ostalih osnovnih životnih potreba.

Odgovornost za dugove: Davatelj uzdržavanja ne odgovara poslije smrti primatelja uzdržavanja za njegove dugove, osim ako se ugovorom nije predvidjelo da će odgovarati za one dugove koji postoje u trenutku sklapanja ugovora prema određenim vjerovnicima,.

## 2. Prestanak ugovora

Ugovor prestaje nastupom smrti primatelja uzdržavanja (kada davatelj uzdržavanja stječe imovinu) ili ranije, raskidom.

Raskid ugovora može se zahtijevati u sljedećim slučajevima:

1. Sporazumni raskid: Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje,.

2. Poremećaj odnosa: Ako strane žive zajedno na temelju ugovora, pa se njihovi odnosi toliko poremete da zajednički život postane nepodnošljiv, svaka strana može zahtijevati od suda da raskine ugovor,.

3. Neispunjenje obveza: Svaka strana može zahtijevati raskid ugovora ako druga strana ne ispunjava svoje obveze,.

4. Promijenjene okolnosti: Primjenjuju se opće odredbe Zakona o obveznim odnosima o promijenjenim okolnostima. Sud može pravo primatelja uzdržavanja preinačiti u doživotnu rentu ako to odgovara objema ugovornim stranama,.

## 3. Smrt davatelja uzdržavanja i sudbina imovine

Ako davatelj uzdržavanja umre prije primatelja uzdržavanja, sudbina ugovora ovisi o njegovim nasljednicima,:

1. Prijelaz ugovora: Prava i obveze iz ugovora prelaze na bračnog druga i potomke davatelja uzdržavanja koji su pozvani na nasljedstvo, samo ako oni na to pristanu,. Pristanak mora biti dan u pisanom obliku i ovjeren od strane suca ili javnog bilježnika.

2. Raskid ugovora (Ako nasljednici ne pristanu): Ne pristanu li na produženje ugovora, ugovor se raskida. U tom slučaju, nasljednici nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje,.

3. Zahtjev za naknadu (Ako nasljednici ne mogu preuzeti obveze): Ako bračni drug i potomci davatelja uzdržavanja nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze (npr., jer su i sami narušenog zdravlja ili slabijeg imovinskog stanja), imaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj dobio,. Sud će tu naknadu odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimajući u obzir imovinske prilike stranaka.

-----

Primjer prestanka zbog smrti davatelja:

Davatelj A i primatelj B sklopili su ugovor. A umre nakon pet godina. A-ov sin (nasljednik) ne želi nastaviti uzdržavanje B-a i ne pristaje na produženje ugovora.

- Sudbina ugovora: Ugovor se raskida.

- Imovina: Imovina B-a ostaje kod B-a, jer je stjecanje prava odgođeno do B-ove smrti.
- Naknada za dano uzdržavanje: A-ov sin nema pravo tražiti naknadu za pet godina uzdržavanja, budući da je ugovor raskinut zbog njegovog nepristanka. (Iznimka bi bila da dokaže da objektivno nije mogao preuzeti obveze, kada bi mogao tražiti naknadu).

### 39. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju-u čemu razlika od ugovora o doživotnom uzdržavanju?

Osnovna i ključna razlika između Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i Ugovora o doživotnom uzdržavanju odnosi se na trenutak prijenosa vlasništva nad imovinom primatelja uzdržavanja.

Ključna razlika: Trenutak prijenosa vlasništva

|                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Značajka                       | Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Čl. 579. i dalje ZOO)                         | Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (Čl. 586. i dalje ZOO)                                                                                                                                              |
| Prijenos vlasništva            | Stjecanje stvari i prava je odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja. | Primatelj se obvezuje da će imovinu davatelju prenijeti za života. Davatelj stječe vlasništvo na zakonom propisan način (npr., uknjižbom u zemljišne knjige) obično odmah nakon sklapanja ugovora. |
| Imovinska sigurnost primatelja | Primatelj ostaje formalni vlasnik do smrti.                                    | Primatelj postaje bivši vlasnik, ali može tražiti služnost stanovanja i stvarni teret uzdržavanja kao jamstvo.                                                                                     |

Primjer: Ako A (primatelj) i B (davatelj) sklope ugovor, a predmet ugovora je stan:

1. Kod doživotnog uzdržavanja, A je upisan kao vlasnik stana sve dok ne umre. B dobiva stan tek nakon A-ove smrti.
2. Kod dosmrtnog uzdržavanja, A prenosi vlasništvo stana na B-a odmah, za vrijeme A-ova života. B se odmah uknjižuje kao vlasnik.

Posljedice prijenosa vlasništva i zaštita primatelja

Budući da se kod dosmrtnog uzdržavanja imovina prenosi odmah za života primatelja, davatelj uzdržavanja stječe to pravo prije nego što je obveza uzdržavanja u potpunosti izvršena. Stoga Zakon predviđa mehanizme za osiguranje primatelja:

1. Služnost stanovanja: Ako primatelj uzdržavanja daje nekretninu, ugovorom će se na njoj u njegovu korist osnovati služnost stanovanja, ako se tomu izričito ne protivi.
2. Stvarni teret uzdržavanja: Primatelj može odrediti da se u njegovu korist na nekretnini osnuje stvarni teret uzdržavanja.

Osnivanje stvarnog tereta uzdržavanja služi kao jamstvo primatelju, jer i ako davatelj uzdržavanja proda nekretninu trećoj osobi, pravo uzdržavanja ostaje vezano uz nekretninu.

Oblik i pravna narav (Sličnosti)

Oba ugovora dijele sljedeće pravne karakteristike:

- Pravna narav: Oba su dvostranoobvezna i naplatna (činidba uzdržavanja je protučinidba za imovinu).
- Forma: Oba ugovora spadaju u strogo formalne ugovore. Moraju biti sastavljeni u pisanom obliku i ovjereni od suca nadležnog suda, ili potvrđeni (solemnizirani) po javnom bilježniku, ili sastavljeni u obliku javnobilježničkog akta.

- Primjena pravila: Na ugovor o dosmrtnom uzdržavanju na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o ugovoru o doživotnom uzdržavanju.

Razlika u slučaju smrti davatelja uzdržavanja

Iako su pravila o prestanku ugovora u slučaju smrti davatelja uzdržavanja slična, posljedice povrata imovine su različite zbog trenutka stjecanja vlasništva:

- Ako davatelj uzdržavanja umre prije primatelja, u oba slučaja ugovor se raskida ako bračni drug i potomci davatelja ne pristanu na produženje.
- Kod doživotnog uzdržavanja (DUU): Nasljednici nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje.
- Kod dosmrtnog uzdržavanja (DSU): Budući da je davatelj već stekao imovinu, nasljednici su dužni vratiti primatelju uzdržavanja ono što je na temelju toga ugovora stekao davatelj uzdržavanja. Ako to nisu u stanju vratiti, dužni su naknaditi primatelju vrijednost stečenog. Također, ni u ovom slučaju nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje.

Dakle, kod dosmrtnog uzdržavanja postoji obveza povrata imovine na strani nasljednika davatelja, dok kod doživotnog uzdržavanja ne postoji, jer imovina nikada nije ni izašla iz imovine primatelja.

## 40. Bitni sastojci ugovora o posudbi? Kakav je to ugovor? Što se kome obvezuje?

Ugovor o posudbi uređen je člancima 509. do 518. Zakona o obveznim odnosima (ZOO) i spada u ugovore o uporabi i korištenju stvari.

### 1. Kakav je to ugovor?

Ugovor o posudbi je ugovor kojim se posuditelj obvezuje predati posudovniku određenu stvar na besplatnu uporabu, a posudovnik se obveže vratiti je nakon uporabe.

Ugovor o posudbi ima sljedeće karakteristike:

1. Realan ugovor: Ugovor je realan, što znači da nastaje tek predajom stvari posudovniku, a ne samim sporazumom (kao kod konsenzualnih ugovora).
2. Jednostrano obvezan ugovor: Kada se promatra nakon predaje stvari, obveza vraćanja nastaje na strani posudovnika, dok za posuditelja ne nastaje nikakva protučinidba (pa je jednostrano obvezan),.
3. Besplatan ugovor: Posudba je po svojoj naravi besplatna, jer posuditelj daje stvar na uporabu bez naknade.
4. Kauzalni ugovor: Kauza (pravni cilj) ugovora je besplatno prepuštanje stvari na uporabu.
5. Neformalan ugovor: Ne zahtijeva poseban oblik.

### 2. Bitni sastojci ugovora o posudbi

Bitni sastojci ugovora o posudbi (*essentialia negotii*) su:

1. Objekt posudbe (Stvar): Predmet posudbe su nepotrošne stvari (one koje se mogu višekratno upotrebljavati, a da im se ne uništi ili smanji supstancija).

◦ Iznimka: Potrošne stvari mogu biti objekt posudbe samo ako se ugovori povrat iste stvari (npr. posudba izložbenog predmeta voća, uz obvezu vraćanja tog istog voća, naziva se *commodatum ad pompam vel ostentationem*).

◦ Posudba se odnosi na uporabu, a ne na korištenje koje uključuje pribiranje plodova.

2. Obveza vraćanja nakon uporabe (ili po isteku roka): Iako se vraćanje stvari definira kao obveza posudovnika, ono je suštinsko za definiciju ugovora. Obveza vraćanja određena je rokom ili svrhom uporabe.

3. Što se kome obvezuje? (Obveze stranaka)

#### A. Obveze Posudovnika (Onaj koji prima stvar)

Posudovnik se obvezuje:

- Rabiti stvar na ugovoreni način: Ako nije ugovoren način uporabe, rabi se onako kako odgovara svojstvima i namjeni stvari.
- Snositi redovite troškove održavanja: Obične troškove održavanja, a kod posudbe životinje i troškove hranidbe, snosi posudovnik. Izvanredni troškovi naknađuju se posudovniku prema pravilima posloводства bez naloga.
- Vratiti stvar: Dužan je vratiti stvar posuditelju po isteku ugovorenog vremena, ili nakon što ostvari ugovorenu svrhu (ako rok nije određen), ili čim posuditelj zatraži povrat, ako nije ugovoreno ni trajanje ni svrha uporabe (prekarij).
- Odgovornost: Odgovara za oštećenje i propast stvari ako su nastali njegovom krivnjom. Ako je stvar dao u nedopuštenu potposudbu bez pristanka posuditelja, odgovara i za slučajnu propast (*casus*).

#### B. Obveze i prava Posuditelja (Onaj koji daje stvar)

Budući da je ugovor realan i jednostrano obavezan nakon predaje, posuditelj u pravilu ima prava, a ne obveze koje proizlaze iz ugovora, osim:

- Odgovornost za nedostatke: Posuditelj odgovara za štetu nastalu zbog materijalnih ili pravnih nedostataka stvari ako ih je prešutio posudovniku. Posuditelj ne odgovara za štetu ako je posudovnik mogao lako uočiti nedostatak.
- Pravo na raskid: Posuditelj ima pravo raskinuti ugovor i zatražiti povrat stvari ako posudovnik rabi stvar protivno ugovoru, odnosno protivno njezinim svojstvima i namjeni, ili je bez njegova pristanka prepušta trećemu (potposudba).

Zastara: Zahtjevi posuditelja (na naknadu štete zbog promjene ili pogoršanja stvari) i zahtjevi posudovnika (na naknadu troškova i naknadu štete zbog nedostataka stvari) zastarijevaju za šest mjeseci od dana povrata stvari.

-----  
*Pravna narav posudbe je poput posuđivanja prijateljevog bicikla: ugovor je sklopljen tek kada vam prijatelj preda bicikl (realan), ne naplaćuje vam ništa za uporabu (besplatan), i vi ste jedini obvezni vratiti ga (jednostrano obavezan).*

## 41. Što je to ugovor o zajmu? I razlika od posudbe? Što se s vlasništvom događa? Kada je naplatni? Kod trgovačkih što se događa?

Ugovor o zajmu (*mutuum*) je ugovor kojim se zajmodavac obvezuje predati zajmoprimcu određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenljivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje vratiti mu poslije stanovitog vremena isti iznos novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće.

Pravna narav i bitni sastojci

Ugovor o zajmu je:

1. Konsenzualan (nastaje sporazumom strana).
2. Kauzalni (cilj mu je ostvarenje kredita, iako je stjecanje vlasništva nužna posljedica).
3. Neformalan (osim kod ugovora o kreditu gdje se zahtijeva pisani oblik).

Bitni sastojci ugovora o zajmu su obveza predaje zamjenljivih stvari u vlasništvo zajmoprimcu i obveza vraćanja iste količine i kakvoće zajmodavcu.

Prijenos vlasništva i razlika od ugovora o posudbi

Prijenos vlasništva: Temeljna značajka zajma je ta da zajmoprimac stječe pravo vlasništva na primljenim stvarima (novcu ili drugim zamjenjivim stvarima). To je nužna posljedica budući da su stvari koje su predmet zajma po svojoj naravi zamjenjive i potrošne (npr. novac) te će se potrošiti ili miješati s imovinom zajmoprimca.

Razlika od ugovora o posudbi: Ključna razlika između zajma i posudbe (*commodatum*) leži u predmetu ugovora i prijenosu vlasništva:

|            |                                                        |                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Značajka   | Ugovor o zajmu (Čl. 499. ZOO)                          | Ugovor o posudbi (Čl. 509. ZOO)                                             |
| Predmet    | Zamjenjive stvari (novac ili stvari određene po rodu). | Nepotrošne stvari.                                                          |
| Vlasništvo | Prenosi se na zajmoprimca.                             | Ne prenosi se; posudovnik dobiva stvar na besplatnu uporabu.                |
| Primjer    | Predaja 100 EUR, uz obvezu vraćanja 100 EUR.           | Posudba automobila na tjedan dana, uz obvezu vraćanja tog istog automobila. |

Dok se kod zajma mora vratiti ista količina stvari iste vrste i kakvoće, kod posudbe se mora vratiti ista (nepotrošna) stvar. Iznimno, potrošna stvar (npr. kilogram voća) može biti objektom posudbe samo ako se ugovori povrat iste stvari.

Naplatnost ugovora (Kamate)

Ugovor o zajmu je naplatan (uz kamate) ili besplatan (beskamatni).

Kada je naplatan: Zajmoprimac se može obvezati da uz glavniciu duguje i kamate.

Trgovački ugovori: U slučaju trgovačkih ugovora (ugovori koje sklapaju trgovci međusobno u obavljanju djelatnosti), zajmoprimac duguje kamate iako nisu ugovorene. Stoga je kamata prirodni sastojak kod trgovačkog zajma, dok je kod ostalih zajmova (*civilni zajmovi*) kamata ugovoreni element.

Definiranje kamata kod trgovačkih ugovora: Ako su kamate ugovorene između trgovaca, stopa ugovornih kamata ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata koja je vrijedila na dan sklapanja ugovora, uvećane za tri četvrtine te stope.

Ako su kamate ugovorene, ali nije određena njihova stopa, između trgovaca vrijedi kamatna stopa u visini polovine stope zakonskih zateznih kamata.

Analogno, ugovor o zajmu je poput presipanja vode: kada posuđujete bocu obične vode (posudba), morate vratiti tu istu bocu; ali kada posuđujete vodu iz bačve s istom razinom (*zajam*), posuđujete količinu (koja postaje vaša), ali ste obvezni vratiti jednaku količinu, ne i istu tekućinu. Vlasništvo se pritom miješa.

## 42. Što je to ugovor o najmu? U čemu se sastoji, osnovne karakteristike? Razlika uporabe i korištenja?

Ugovor o najmu (*locatio conductio rei*) je pravni posao koji spada u kategoriju ugovora o uporabi i korištenju stvari, a detaljno je uređen u Zakonu o obveznim odnosima (ZOO), člancima 550. do 578..

### 1. Pojam i bitni sastojci

Ugovorom o najmu najmodavac se obvezuje predati određenu stvar najmoprimcu na uporabu, a najmoprimac se obvezuje za to plaćati određenu najamninu.

- Ugovorne strane: Najmodavac (onaj koji daje stvar) i Najmoprimac (onaj koji prima stvar).
- Bitni sastojci (*essentialia negotii*): Objekt najma i najamnina.

### 2. Osnovne karakteristike ugovora

Ugovor o najmu posjeduje sljedeće ključne pravne karakteristike:

1. Konsenzualan: Nastaje samim suglasnim očitovanjem volje ugovornih strana, a predaja stvari predstavlja čin ispunjenja, a ne trenutak nastanka ugovora.
2. Dvostranoobvezan (Sinalagmatičan): Obje strane preuzimaju uzajamne obveze – najmodavac predaje stvar, a najmoprimac plaća najamninu i vraća stvar.
3. Naplatan: Za činidbu najmodavca (predaja stvari) daje se protučinidba najmoprimca (najamnina).
4. Kauza (Pravni cilj): Pravni cilj je naplatno prepuštanje stvari na uporabu.
5. Oblik (Forma): Ugovor je načelno neformalan. Međutim, ugovor o najmu nekretnine mora biti sklopljen u pisanom obliku (Članak 552. ZOO-a).

### 3. Razlika između uporabe i korištenja

Osnovna razlika između ugovora o najmu i ugovora o zakupu temelji se na opsegu ovlaštenja koje se prenosi na drugu stranu, odnosno na razlici između *uporabe* i *korištenja*:

| Značajka           | Najam (Uporaba - <i>usus</i> )                            | Zakup (Korištenje - <i>fructus</i> )                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opseg prava        | Stvar se prepušta samo na uporabu.                        | Stvar se prepušta na korištenje, što obuhvaća i crpljenje plodova (npr. prirodnih ili civilnih plodova).        |
| Pribiranje plodova | Najmoprimac ne pribire plodove.                           | Zakupnik crpi plodove (prihode, dobit).                                                                         |
| Primjer            | Najam stana za stanovanje ili najam automobila za vožnju. | Zakup poljoprivrednog zemljišta za ubiranje uroda (arenda) ili zakup poslovnog prostora za ostvarivanje dobiti. |

U rimskom pravu, oba instituta bila su obuhvaćena jednim nazivom (*locatio conductio*), ali moderno pravo, uključujući ZOO, razlikuje najam od zakupa prema tome je li objekt ugovora dan na uporabu (najam) ili na korištenje (zakup).

### 4. Obveze ugovornih strana i primjeri

Predmet najma mogu biti pokretne i nekretnine.

Obveze Najmodavca (Članci 553. – 560. ZOO)

Najmodavac se obvezuje:

1. Predati stvar najmoprimcu u stanju podobnom za ugovorenu uporabu.
2. Održavati stvar u tom stanju o svom trošku te obavljati potrebne popravke.
3. Snositi poreze i druge javne terete iznajmljene stvari.
4. Odgovarati za materijalne i pravne nedostatke iznajmljene stvari (Članci 557. i 560. ZOO-a).

Obveze Najmoprimca (Članci 561. – 566. ZOO)

Najmoprimac se obvezuje:

1. Plaćati najamninu u ugovorenim ili zakonskim rokovima. Ako najmoprimac dva uzastopna roka kasni s plaćanjem, najmodavac može otkazati ugovor bez otkaznog roka.
2. Rabiti stvar u skladu s ugovorom i njezinu namjenom, s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina.
3. Vratiti stvar nakon prestanka najma u stanju u kojem je bila predana, ne računajući istrošenost nastalu redovitom uporabom.



Primjer primjene: Kod ugovora o najmu stana, najmodavac mora osigurati stan pogodan za stanovanje i redovito ga održavati, dok je najmoprimac dužan plaćati najamninu i koristiti stan za stanovanje (uporabu) s pažnjom dobrog domaćina, a ne, recimo, otvarati u njemu ilegalni kasino (korištenje suprotno namjeni).

-----  
*Ugovor o najmu je poput najma bicikla: plaćate da biste ga koristili (uporaba) za vožnju, ali nemate pravo prodati ga ili ga prebojati i iznajmljivati dalje u svoju korist (korištenje/crpljenje plodova). Morate ga vratiti u istom stanju, a ne iscrpljeni, ali prihvaća se trošenje guma od normalne vožnje.*

## 43. Koje su pretpostavke odgovornosti za štetu? Kod subjekata kakvu sposobnost mora imati štetnik?

Odgovornost za štetu je obveznopravni odnos u kojem je jedna strana dužna popraviti štetu prouzročenu drugoj strani, a oštećena strana ima ovlaštenje zahtijevati takav popravak.

Da bi nastao odnos odgovornosti za štetu, potrebno je ispuniti niz općih pretpostavki, koje se prvenstveno odnose na subjektivnu odgovornost (odgovornost po osnovi krivnje).

### 1. Pretpostavke odgovornosti za štetu

Opće pretpostavke za nastanak odnosa odgovornosti za štetu su:

1. Postojanje subjekata: Mora postojati štetnik (osoba koja je prouzročila štetu) i oštećenik (osoba koja trpi štetu i zahtijeva naknadu).
2. Štetna radnja: Svaki čin ili propust štetnika koji uzrokuje štetu na strani oštećenika. Štetna radnja može biti građanski delikt (izvanugovorna odgovornost) ili povreda obveznog odnosa (ugovorna odgovornost).
3. Šteta: Šteta je umanjeno nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta).
4. Uzročna veza (kauzalni neksus): Mora postojati uzročno-posljedična veza između štetne radnje i nastale štete. U pravilu, oštećenik mora dokazati uzročnu vezu.

◦ *Iznimka:* Kod objektivne odgovornosti (za štetu od opasne stvari ili djelatnosti) smatra se da šteta potječe od te stvari ili djelatnosti, osim ako se dokaže suprotno (predmnijeva se uzročnost).

5. Protupravnost (Protučinidba): Štetna radnja mora predstavljati povredu nekog pravnog pravila.

Posebna pretpostavka: Krivnja

Kod subjektivne odgovornosti (odgovornost po osnovi krivnje), traži se i postojanje krivnje štetnika.

Krivnja postoji kada je štetnik prouzročio štetu namjerno (dolus) ili nepažnjom (culpa). U hrvatskom pravu, opće pravilo nalaže: Tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje [2197, 1045(1)].

Kada se primjenjuje odgovornost po osnovi krivnje, predmnijeva se obična nepažnja [2197, 1045(2), 684]. Dužnik se oslobađa odgovornosti ako dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje (ekskulpacija) [2197, 1045(1), 685].

### 2. Deliktna sposobnost štetnika

Da bi fizička osoba mogla biti štetnik i odgovarati po osnovi krivnje (tj. biti odgovorna za svoje protupravne radnje), mora imati deliktну sposobnost. Za pravnu osobu se smatra da je deliktно sposobna.

Deliktна sposobnost fizičkih osoba ovisi o dobi i sposobnosti rasuđivanja (ubroživosti).

#### a) Maloljetnici (Članak 1051. ZOO-a)

1. Do navršene sedme godine života: Maloljetnik ne odgovara za štetu [2202, 1051(1), 623].

2. Od navršene sedme do navršene četrnaeste godine života: Maloljetnik ne odgovara za štetu, osim ako se dokaže da je pri prouzročenju štete bio sposoban za rasuđivanje [2202, 1051(2), 624]. Ovdje postoji predmnjeva da su nesposobni za rasuđivanje, pa se mora dokazati suprotno.

3. S navršenih četrnaest godina života: Maloljetnik odgovara prema općim pravilima o odgovornosti za štetu [2202, 1051(3), 624]. Ovdje se presumira deliktna sposobnost.

*Napomena:* Roditelji odgovaraju za štetu koju prouzroči dijete do navršene sedme godine života bez obzira na svoju krivnju (objektivna odgovornost), a za djecu od 7 do 14 godina odgovaraju osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivnje (subjektivna odgovornost s predmnjevom krivnje) [2206, 1056(1), 1056(4), 1274]. Ako odgovara i maloljetnik (npr. stariji od 7 godina), njihova je odgovornost solidarna.

b) Osobe koje nisu sposobne za rasuđivanje (Članak 1050. ZOO-a)

Osoba koja zbog mentalnog ili intelektualnog oštećenja ili kojih drugih razloga nije sposobna za rasuđivanje ne odgovara za štetu što ju drugome prouzroči [2201, 1050(1), 624].

Tko drugom prouzroči štetu u stanju prolazne nesposobnosti za rasuđivanje (npr. zbog teške intoksikacije), odgovoran je za nju, osim ako dokaže da nije svojom krivnjom dospio u to stanje [2201, 1050(2), 625]. Ako je u to stanje dospio tuđom krivnjom, odgovara onaj tko ga je u to stanje doveo [2202, 1050(3)].

Za štetu koju prouzroče osobe koje nisu sposobne za rasuđivanje odgovara onaj koji je bio dužan voditi nadzor nad njima na temelju zakona, odluke nadležnog tijela ili ugovora [2205, 1055(1), 626]. Ta se osoba može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je nadzor obavljala ispravno ili da bi šteta nastala i pri brižljivom obavljanju nadzora [2205, 1055(2)].

*Pravna odgovornost za štetu funkcionira kao filter. Da bi se odgovornost pripisala, šteta (vidljiva posljedica) mora proći kroz pet glavnih sita provjere: mora postojati osoba koja ju je učinila (štetnik), radnja kojom je učinjena (štetna radnja), stvarna povreda (šteta), logična povezanost između radnje i povrede (uzročnost), i povreda pravnog poretka (protupravnost). Tek ako sve prođe taj opći filter, tražimo i dodatni element — krivnju — ili, u slučaju objektivne odgovornosti, sam fakt opasnosti.*

## 44. Načelo culpe ili cause-po načelu kauze. Odgovaranje solidarno s roditeljima? Je li bitna namjera'

Odgovornost za štetu u hrvatskom pravnom sustavu utemeljena je na dva temeljna načela: načelu krivnje (*načelo culpe*) i načelu uzročnosti ili rizika (*načelo causae* ili objektivne odgovornosti).

Načelo Culpae (Krivnje)

Načelo culpae definira subjektivnu odgovornost, gdje se od štetnika zahtijeva postojanje krivnje kao pretpostavke odgovornosti.

Zakon: Prema općem pravilu, tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje [2196, 1045(1)].

Krivnja se pritom definira kao prouzročenje štete namjerno (*dolus*) ili nepažnjom (*culpa*). U pravilu, zakon pretpostavlja običnu nepažnju.

Da bi se štetnik oslobodio odgovornosti prema načelu krivnje, mora dokazati da je šteta nastala bez njegove krivnje, što se naziva ekskulpacijom.

Načelo Causae (Uzročnosti/Rizika)

Načelo causae definira objektivnu odgovornost, gdje se ne traži krivnja štetnika kao posebna pretpostavka. Ova odgovornost nastaje temeljem same uzročne veze između opasnosti i nastale štete.

Zakon: Za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu odgovara se bez obzira na krivnju [2197, 1045(3)]. Odgovara se i u drugim slučajevima predviđenim zakonom bez obzira na krivnju.

Primjer Načela Causae (Objektivne odgovornosti):

Vlasnik motornog vozila u pogonu odgovara trećim osobama za štetu nastalu u vezi s pogonom vozila prema pravilima objektivne odgovornosti. U ovom slučaju, oštećenik mora dokazati štetu i uzročnu vezu između pogona vozila i štete, a uzročnost se predmnijeva (smatra se da šteta potječe od opasne stvari, osim ako se dokaže suprotno).

Oslobođenje od odgovornosti prema načelu causae moguće je samo ako vlasnik dokaže da je šteta nastala višom silom (nepredvidivim vanjskim uzrokom koji se nije mogao spriječiti), isključivom radnjom oštećenika, ili isključivom radnjom treće osobe (koju nije mogao predvidjeti). Sam dokaz da vlasnik nije kriv ne oslobađa ga obveze naknade.

Je li bitna namjera?

Namjera (*dolus*) je bitna jer predstavlja najviši stupanj krivnje, ali nije uvijek nužna pretpostavka za nastanak odgovornosti za štetu.

1. Kod objektivne odgovornosti (*causae*): Namjera nije potrebna jer se odgovara bez obzira na krivnju.
2. Kod subjektivne odgovornosti (*culpa*): Namjera je jedan od oblika krivnje, uz nepažnju. Stoga se šteta može nadoknaditi i ako nije nastala namjerno, već samo nepažnjom.

Međutim, namjera je izuzetno bitna za obujam naknade štete (ugovorna odgovornost).

- U slučaju prijave ili namjernog neispunjenja, oštećenik ima pravo zahtijevati naknadu cjelokupne štete (i obične i izmakle koristi) koja je nastala zbog povrede ugovora, neovisno o tome je li ta šteta bila predvidiva u trenutku sklapanja ugovora.
- Nasuprot tome, ako je šteta nastala samo zbog obične nepažnje, obujam naknade ograničen je na štetu koju je štetnik u vrijeme sklapanja ugovora morao predvidjeti.

Odgovaranje solidarno s roditeljima

Kada maloljetnik prouzroči štetu, roditelji odgovaraju po posebnim pravilima, a ako i dijete odgovara, njihova odgovornost je solidarna.

1. Maloljetnici do navršene 7. godine života:

- Maloljetnik ne odgovara za štetu.
- Roditelji odgovaraju za štetu koju prouzroči dijete bez obzira na svoju krivnju (objektivna odgovornost roditelja).

2. Maloljetnici od navršene 7. do navršene 14. godine života:

- Maloljetnik ne odgovara za štetu, osim ako se dokaže da je bio sposoban za rasuđivanje pri prouzročenju štete.
- Ako se dokaže da je dijete bilo sposobno za rasuđivanje, ono odgovara solidarno s roditeljima.
- Roditelji odgovaraju za štetu osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivnje (subjektivna odgovornost s predmnjevom krivnje).

3. Maloljetnici s navršenih 14 godina života:

- Maloljetnik odgovara prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.
- Ako roditelji odgovaraju (npr. zbog lošeg odgoja), njihova odgovornost je solidarna s djetetovom.

Solidarnost s roditeljima (naknada štete): Solidarni dužnik (u ovom slučaju roditelj ili dijete) koji isplati više nego što iznosi njegov udio u šteti, može zahtijevati od svakog od ostalih solidarnih dužnika (drugog roditelja ili djeteta) da mu naknadi ono što je platio za njega, pri čemu sud određuje udjele s obzirom na težinu krivnje.

*Analogija: Načelo Culpae (Krivnje) nalik je kazni za prebrzu vožnju gdje se mora dokazati da je vozač namjerno ili nepažnjom vozio prebrzo (psihološki element). Načelo Causae (Uzročnosti/Rizika) nalik je kazni koju snosi vlasnik opasne tvornice ako dođe do ekološke katastrofe: nije bitno je li namjeravao ili je bio nepažljiv, bitno je da je katastrofa proizašla iz same opasne djelatnosti (objektivni element).*

## 45. Da li se deliktna odgovornost nakon 14 godine dokazuje? Je li poslovna sposobnost uopće relevantna na strani oštećenika?

Za osobu s navršenih četrnaest godina života, deliktna odgovornost se utvrđuje prema općim pravilima o odgovornosti za štetu [2202, 1051(3), 624].

### 1. Utvrđivanje deliktne odgovornosti nakon 14. godine života

Maloljetnik koji je navršio 14 godina života smatra se deliktno sposobnim (sposobnim za rasuđivanje), što znači da može biti odgovoran za svoje protupravne radnje i snositi posljedice [1090, 1051(3), 624].

Utvrđivanje deliktne odgovornosti temelji se na načelu krivnje (culpae), ali uz značajnu zakonsku predmnjevu (presumpciju).

Načelo krivnje i teret dokaza

Opće pravilo subjektivne odgovornosti kaže da je onaj tko drugome prouzroči štetu, dužan naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje [2196, 1045(1), 2197, 1045(1)].

Kada se primjenjuje ovo pravilo na štetnika starijeg od 14 godina:

1. Predmnijeva se krivnja: Zakon pretpostavlja da je šteta nastala zbog štetnikove krivnje, i to da postoji obična nepažnja [2196, 1045(2), 2197, 1045(2), 684, 1249]. To znači da oštećenik ne mora dokazivati krivnju štetnika.

2. Teret dokaza (Ekskulpacija): Da bi se oslobodio odgovornosti, štetnik (koji je navršio 14 godina) mora dokazati da je šteta nastala bez njegove krivnje [2196, 1045(1), 2197, 1045(1)]. Drugim riječima, on se mora ekskulpirati.

Zaključak: Deliktna odgovornost štetnika starijeg od 14 godina ne mora se dokazivati na strani oštećenika, jer zakon predmnijeva krivnju (običnu nepažnju), dokazivanje krivnje (ili nekrivnje) je na samom štetniku [2196, 1045(2), 2197, 1045(2), 685].

-----  
*Napomena o roditeljima:* Ako maloljetnik s navršenih 14 godina odgovara za štetu prema općim pravilima, a roditelji odgovaraju zbog lošeg odgoja, njihova odgovornost je solidarna s djetetovom.

### 2. Poslovna sposobnost oštećenika

Poslovna sposobnost je svojstvo stjecanja prava i obveza vlastitim očitovanjima volje.

Za razliku od štetnika, čija deliktna sposobnost (sposobnost za rasuđivanje) utječe na postojanje i opseg njegove odgovornosti, poslovna sposobnost oštećenika nije bitna pretpostavka za nastanak odštetnog zahtjeva.

Za status oštećenika relevantna je pravna sposobnost:

1. Pravna sposobnost je ključna: Oštećenik mora biti pravni subjekt (fizička ili pravna osoba), odnosno nositelj prava i obveza. Pravna sposobnost je temeljno svojstvo koje mu omogućuje da ima imovinu i prava osobnosti, pa time i da trpi štetu na njima.

2. Deliktni zahtjev je subjektivno pravo: Deliktna odgovornost stvara obveznopravni odnos u kojem je oštećena strana ovlaštena zahtijevati popravak štete (tj. stječe subjektivno pravo ili tražbinu).

3. Poslovna sposobnost nije nužna za držanje prava: Dijete, koje nema pravno relevantnu volju, može imati subjektivna prava. Stoga, i poslovno nesposobna osoba (npr. maloljetnik) može biti oštećenik i biti nositelj prava na naknadu štete.

4. Uloga poslovne sposobnosti (Oštećenik): Poslovna sposobnost je relevantna samo za procesne radnje (poput pokretanja parnice, nagodbe ili davanja valjane izjave volje o visini naknade). Ako je oštećenik poslovno nesposoban, te radnje za njega obavlja njegov zakonski zastupnik.

Primjer: Ako maloljetnik (npr. 8-godišnjak koji je potpuno poslovno nesposoban) pretrpi štetu u prometnoj nesreći, on je i dalje nositelj prava na naknadu štete (jer ima pravnu sposobnost), ali će tu tražbinu sudskim putem ostvarivati njegov zakonski zastupnik.

-----  
*Analogija:* Poslovna sposobnost je poput sposobnosti pisanja pisma (sastavljanje pravnog posla), dok je pravna sposobnost samo posjedovanje sandučića (mogućnost primanja prava). Da biste dobili poštarinu (naknadu štete), morate imati sandučić (pravna sposobnost), ali nije bitno tko je pismo s tražbinom poslao (samostalno ili preko zastupnika).

#### 46. Da li se krivnja treba dokazivati? A namjera? Uzročna veza?

Odgovornost za štetu u hrvatskom pravu temelji se na načelu krivnje (subjektivna odgovornost) i načelu uzročnosti/rizika (objektivna odgovornost), što određuje na kojoj strani leži teret dokazivanja za ključne pretpostavke.

##### 1. Krivnja (Culpa)

Da li se krivnja treba dokazivati? U hrvatskom pravu za nastanak odgovornosti za štetu krivnja se u pravilu ne mora dokazivati jer postoji zakonska predmnjeva krivnje na strani štetnika.

Opće pravilo subjektivne odgovornosti: Tko drugome prouzroči štetu, dužan ju je naknaditi ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje [2196 (1), 2197 (1)].

1. Predmnjeva krivnje: Zakon pretpostavlja da je šteta nastala štetnikovom krivnjom, pri čemu se predmnjeva obična nepažnja [2196 (2), 2197 (2)].

2. Teret dokaza (Ekskulpacija): Teret dokaza je preokrenut. Da bi se oslobodio odgovornosti (ekskulpacija), štetnik mora dokazati da je šteta nastala bez njegove krivnje [2196 (1), 2197 (1)].

Primjer: Ako A parkirajući nepažnjom udari B-ov automobil (štetna radnja), B ne mora dokazivati da je A bio nemaran. A je dužan naknaditi štetu, osim ako dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje (npr., da je do oštećenja došlo zbog kvara na kočnicama koji je bio neočekivan i neizbježan).

Iznimka – Objektivna odgovornost: Kada se radi o šteti od opasne stvari ili opasne djelatnosti, odgovara se bez obzira na krivnju (načelo *causae*) [2197 (3)]. U tom slučaju krivnja uopće nije pretpostavka odgovornosti te ju nije potrebno ni dokazivati, niti je moguće da se štetnik oslobodi odgovornosti dokazivanjem vlastite nekrivnje [1259, 2197 (3)].

##### 2. Namjera (Dolus)

A namjera? Namjera (*dolus*) predstavlja najviši stupanj krivnje. Iako je namjera oblik krivnje, ona se ne mora dokazivati da bi nastala odgovornost za štetu, jer je dovoljna i pretpostavljena obična nepažnja [2196 (2), 2197 (2), 684].

Međutim, dokazivanje namjere postaje ključno u sljedećim slučajevima jer utječe na obujam naknade štete:

1. Obujam naknade kod ugovorne odgovornosti: Kod ugovorne odgovornosti, ako je šteta prouzročena samo običnom nepažnjom, vjerovnik ima pravo na naknadu predvidive štete [1255, 1643 (1), 1644 (1)].

2. Naknada cjelokupne štete: Vjerovnik ima pravo zahtijevati naknadu cjelokupne štete (uključujući i nepredvidivu štetu) koja je nastala zbog povrede ugovora samo ako je šteta prouzročena namjerno ili zbog krajnje nepažnje ili prijevarom [1643 (2), 1644 (2), 1256, 753]. U tim situacijama, oštećenik mora dokazati postojanje namjere (ili krajnje nepažnje, odnosno prijevare).

3. Isključenje odgovornosti: Odgovornost dužnika za namjeru ili krajnju nepažnju ne može se unaprijed ugovorom isključiti ni ograničiti [1642 (1)].

### 3. Uzročna veza (Kauzalni neksus)

Uzročna veza? Uzročna veza (*kauzalni neksus*) između štetne radnje i nastale štete je nužna pretpostavka za postanak odgovornosti za štetu.

Kada se dokazuje:

1. Subjektivna (Kulpna) odgovornost: Kod subjektivne odgovornosti, oštećenik mora dokazati postojanje uzročne veze.

2. Objektivna (Kauzalna) odgovornost (Iznimka): Kod odgovornosti za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti primjenjuje se predmnjeva uzročnosti.

- Predmnjeva: Šteta nastala u vezi s opasnom stvari (npr. motorno vozilo u pogonu) smatra se da potječe od te stvari, osim ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete.

- Teret dokaza: Kod objektivne odgovornosti teret dokaza je na štetniku (vlasniku opasne stvari) koji se oslobađa odgovornosti ako dokaže da opasna stvar/djelatnost nisu bile uzrok štete.

Primjer predmnjeve uzročnosti: Ako dođe do prometne nesreće (opasna djelatnost/stvar), oštećenik samo mora dokazati štetu i da je ona nastala u vezi s pogonom vozila. Vlasnik vozila se oslobađa odgovornosti samo ako dokaže da šteta potječe isključivo od više sile, isključive radnje oštećenika ili isključive radnje treće osobe (tj. da pogon vozila nije bio uzrok štete) [2215 (1), 2215 (2)].

| Pretpostavka | Potrebna odgovornost                | za Tko dokazuje (Opće pravilo)                                                    | Iznimke/Napomene                                                                          |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krivnja      | Da (Subjektivna)<br>Ne (Objektivna) | Štetnik mora dokazati nekrivnju (jer se nepažnja presumira) [2196 (1), 2197 (2)]. | Kod objektivne odgovornosti (rizik) krivnja nije bitna [2197 (3)].                        |
| Uzročna veza | Da                                  | Oštećenik.                                                                        | Kod objektivne odgovornosti se predmnijeva (štetnik mora dokazati suprotno).              |
| Namjera      | Nije nužna                          | Nije potrebno dokazivati nastanak odgovornosti [2196 (2), 2201].                  | Bitno za utvrđivanje cjelokupne naknade štete kod ugovorne odgovornosti [1643 (2), 1256]. |

## 47. Kada je auto u pokretu tko odgovara? Tko su kod motornih vozila treće osobe? Ako se sudare dva automobila ili poginu treće osobe tko odgovara? Koja je razlika podijeljene i solidarne odgovornosti?

Ovo je detaljno objašnjenje teme odgovornosti za štetu prouzročenu motornim vozilom u pogonu, definiranje pojmova trećih osoba, i razlike između podijeljene i solidarne odgovornosti, uz citiranje relevantnih zakonskih odredaba iz izvora.

### 1. Odgovornost kada je automobil u pokretu (u pogonu)

Motorno vozilo je u pogonu kada se koristi u svrhu kojoj je namijenjeno, bez obzira na to radi li motor koji služi za njegovo kretanje.

Tko odgovara i po kojim pravilima (objektivna odgovornost):

- Za štetu koju pretrpe treće osobe u vezi s pogonom motornog vozila odgovara njegov vlasnik.
- Vlasnik odgovara po pravilima objektivne odgovornosti (odgovornost bez obzira na krivnju) jer motorno vozilo u pogonu spada pod pojam opasne stvari, odnosno djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu.
- Ova se odgovornost može isključiti samo ako vlasnik dokaže da je šteta nastala zbog nekog nepredvidivog uzroka koji se nalazio izvan stvari, a koji se nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti (npr. viša sila).
- Ako je vozilo korišteno neovlašteno (npr. krađom), neovlašteni korisnik odgovara umjesto vlasnika i jednako kao vlasnik trećim osobama. Ipak, i vlasnik odgovara solidarno s neovlaštenim korisnikom ako je svojom krivnjom omogućio neovlašteno korištenje vozila.

## 2. Tko su kod motornih vozila treće osobe

Trećom osobom se smatra oštećenik koji nije ujedno vlasnik, niti neovlašteni korisnik motornog vozila, niti osoba zadužena u vezi s pogonom motornog vozila.

Odštetna odgovornost vlasnika (ili drugog odgovornog subjekta) odnosi se na štete koje pretrpi treća osoba koja se prevozi motornim vozilom (tzv. prijevoz iz usluge), a glede stvari samo onih koje takva osoba nosi na sebi ili sa sobom.

## 3. Odgovornost u slučaju sudara dva automobila ili pogibije trećih osoba

Ovisno o tome je li štetni događaj prouzročio štetu samim vlasnicima vozila ili trećim osobama, primjenjuju se različiti režimi odgovornosti:

### A. Šteta trećim osobama (npr., poginule treće osobe)

Kada je šteta prouzročena pogonom dvaju ili više motornih vozila, njihovi vlasnici odgovaraju trećim osobama solidarno. To znači da se treća osoba (oštećenik) može obratiti za naknadu štete bilo kojem od vlasnika vozila u cijelosti.

### B. Međusobni odštetni zahtjevi vlasnika automobila (sudar)

Kada je šteta nastala između samih vlasnika vozila (npr. materijalna šteta na automobilima), odgovornost se utvrđuje na temelju krivnje (subjektivna odgovornost):

1. Isključiva krivnja: Svu štetu snosi vlasnik vozila koji je isključivo kriv za štetni događaj.
2. Obostrana krivnja (Podijeljena odgovornost): Ako postoji obostrana krivnja, svaki vlasnik odgovara drugomu za njegovu štetu razmjerno stupnju svoje krivnje.
3. Nema krivnje (Slučaj): Ako nema krivnje nijednog vlasnika, oni odgovaraju na jednake dijelove ako pravičnost ne zahtijeva što drugo.
4. Razlika između podijeljene i solidarne odgovornosti

Radi se o dva različita režima raspodjele odgovornosti kada više osoba sudjeluje u nanošenju iste štete.

| Karakteristika           | Podijeljena odgovornost (Apportioned)                                                                                                                                  | Solidarna odgovornost (Joint and Several)                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojam                    | Postoji kada svaka od više osoba odgovara za određeni dio štete.                                                                                                       | Postoji kada svaki od više štetnika odgovara za cjelokupnu štetu bez obzira na svoj udio u prouzročenju štete.      |
| Odgovor prema oštećeniku | Oštećenik od svake osobe može zahtijevati samo onaj dio naknade koji ta osoba snosi.                                                                                   | Oštećenik može zahtijevati ispunjenje cjelokupne štete od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjen.               |
| Utvrđivanje udjela       | Udio se u pravilu određuje razmjerno onoj šteti koju je osoba prouzročila. Ako se taj dio ne može utvrditi, ili propuštanja. Ako se udjeli ne mogu utvrditi, na svakog | Udio se određuje s obzirom na težinu krivnje štetnika i težinu posljedica koje su proistekle iz njegova djelovanja. |

|        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | odgovaraju za jednake dijelove.                                                                                                      | pada jednak dio, osim ako pravičnost ne zahtijeva drukčiju odluku.                                                                                         |
| Regres | Ako se sudari dva automobila s obostranom krivnjom, svaki vlasnik odgovara drugomu za njegovu štetu razmjerno stupnju svoje krivnje. | Solidarni dužnik koji isplati više nego što iznosi njegov udio u šteti ima pravo regresa i može zahtijevati od ostalih dužnika da mu nadoknade njihov dio. |

Primjeri iz zakona:

- Solidarna odgovornost se primjenjuje kada više osoba prouzroči štetu zajedno, uključujući i slučajeve kada su štetu uzrokovale radeći nezavisno jedna od druge, ako se ne mogu utvrditi njihovi udjeli u nastaloj šteti. Kod sudara vozila, vlasnici odgovaraju trećim osobama solidarno.
- Podijeljena odgovornost se primjenjuje u slučaju obostrane krivnje između vlasnika vozila (međusobni odštetni zahtjevi), ili kada oštećenik sa svoje strane pridonese da šteta nastane ili bude veća nego što bi inače bila (doprinos oštećenika vlastitoj šteti), pri čemu se naknada štete smanjuje razmjerno tom doprinosu.

## 48. Imamo dva auta koji su se sudarili kako oni odgovaraju prema trećima? Objektivno i solidarno.

Kada se sudare dva motorna vozila u pogonu, a pritom nastane šteta trećim osobama, vlasnici tih vozila odgovaraju objektivno i solidarno.

Ovaj režim odgovornosti proizlazi iz prirode motornog vozila u pogonu kao opasne stvari ili djelatnosti od koje potječe povećana opasnost štete za okolinu.

### 1. Objektivna odgovornost

Za štetu koju pretrpe treće osobe u vezi s pogonom motornog vozila odgovara vlasnik vozila. Ova odgovornost je objektivna (odgovornost bez obzira na krivnju), jer se za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu odgovara bez obzira na krivnju.

Citiranje Zakona:

- Opće pravilo o objektivnoj odgovornosti propisuje da se za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu odgovara bez obzira na krivnju.
- Motorno vozilo je u pogonu kada se koristi u svrhu kojoj je namijenjeno.

### 2. Tko su treće osobe

Trećom osobom u kontekstu prometne nesreće smatra se oštećenik koji nije ujedno vlasnik, ni neovlašteni korisnik motornog vozila, niti osoba zadužena u vezi s pogonom motornog vozila.

Primjer trećih osoba: Ako se sudare vozilo A i vozilo B, treća osoba je svatko tko je pretrpio štetu a nije bio sudionik u pogonu tih vozila. To su najčešće pješaci, biciklisti ili putnici u jednom od vozila.

### 3. Solidarna odgovornost prema trećim osobama

Kada štetu prouzroče dva ili više motorna vozila u pogonu, vlasnici tih vozila odgovaraju solidarno prema trećim osobama.

Objašnjenje solidarnosti:

Solidarna odgovornost znači da oštećenik (treća osoba) može zahtijevati naknadu cjelokupne štete od koga hoće, sve dok njegova tražbina ne bude potpuno ispunjena. Svaki od vlasnika (štetnika) odgovara za cjelokupnu štetu.



- Primjer: Ako pješak C (treća osoba) pretrpi štetu od 10.000 EUR zbog sudara vozila A (vlasnik V1) i vozila B (vlasnik V2), pješak C ima pravo zahtijevati puni iznos od 10.000 EUR od V1 ili od V2, ili od obojice, sve dok mu šteta ne bude u potpunosti namirena.

- Nakon što jedan od vlasnika (npr. V1) isplati cjelokupnu štetu trećoj osobi C, V1 ima pravo regresa (povrata) od V2 za dio duga koji pada na V2. Udio svakog vlasnika u internoj podjeli naknade utvrđuje se s obzirom na težinu njegove krivnje i težinu posljedica.

Citiranje Zakona:

- "Za štetu prouzročenu pogonom dvaju ili više motornih vozila odgovaraju njihovi vlasnici trećim osobama solidarno".

- Opće pravilo o solidarnoj odgovornosti propisuje da za štetu koju je više osoba prouzročilo zajedno svi sudionici odgovaraju solidarno. Solidarno odgovaraju za prouzročenu štetu i osobe koje su je uzrokovale radeći nezavisno jedna od druge, ako se ne mogu utvrditi njihovi udjeli u nastaloj šteti.

Pojednostavljeno: U prometu, za vanjski svijet (treće osobe), sigurnosna mreža je tkana objektivno (krivnja nije bitna) i solidarno (svi su odgovorni za cijelu štetu). Interno (između vlasnika), oni koriste vagu subjektivne krivnje kako bi razdijelili regresne udjele.

## 49. Što je objektivna odgovornost? (važno)

Objektivna odgovornost, koja se još naziva i kauzalna odgovornost ili odgovornost bez obzira na krivnju, predstavlja iznimku od općeg načela subjektivne odgovornosti u obveznom pravu.

### 1. Definicija i Pravni Temelj

Objektivna odgovornost je režim odgovornosti za štetu za čiji se nastanak ne zahtijeva krivnja štetnika kao posebna pretpostavka. Umjesto subjektivnog kriterija krivnje, odgovara se prema objektivnom kriteriju uzročnosti.

Pravni temelj za objektivnu odgovornost u hrvatskom pravu propisan je Zakonom o obveznim odnosima (ZOO):

"Za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu odgovara se bez obzira na krivnju."

Odgovornost bez obzira na krivnju primjenjuje se i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

### 2. Karakteristike i Predmnijeva Uzročnosti

Kod objektivne odgovornosti nije bitno je li štetnik postupao namjerno ili nepažnjom (krivnjom). Svrha ovog načela je prebacivanje rizika štete s oštećenika na osobu koja upravlja opasnom stvari ili djelatnošću, neovisno o tome je li se mogla izbjeći krivnja.

Karakteristično za ovaj režim je da se uzročna veza predmnijeva (pretpostavlja):

- Šteta nastala u vezi s opasnom stvari, odnosno opasnom djelatnošću smatra se da potječe od te stvari, odnosno djelatnosti, osim ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete..

- To znači da oštećenik mora dokazati da je šteta nastala, ali ne mora dokazivati da je za nju kriv vlasnik/obavljač opasne stvari/djelatnosti.

### 3. Područja Primjene i Primjeri

Objektivna odgovornost primjenjuje se kada šteta nastaje u vezi s nečim što inherentno predstavlja povećanu opasnost za okolinu. Odgovara vlasnik opasne stvari, odnosno osoba koja se bavi opasnom djelatnošću.

Primjeri opasne stvari/djelatnosti:

1. Motorna vozila u pogonu: Vlasnik motornog vozila odgovara trećim osobama (pješačima, putnicima) po pravilima objektivne odgovornosti. Motorno vozilo je u pogonu kada se koristi u svrhu kojoj je namijenjeno, bez obzira radi li pri tome motor.
2. Opasne stvari općenito: To su stvari koje predstavljaju povećanu opasnost za okolinu, poput eksploziva, nuklearnih uređaja, strojeva na motorni ili električni pogon, posuda pod pritiskom, dizala i životinja.
3. Opasne djelatnosti: Tu spadaju djelatnosti kao što su miniranje u rudniku ili djelatnost željeznice i tramvaja.
4. Odgovornost za neispravan proizvod: Proizvođač koji stavi u promet neispravan proizvod odgovara za štetu prouzročenu njegovom neispravnosću bez obzira na krivnju.
5. Odgovornost organizatora priredbi: Organizator okupljanja većeg broja ljudi odgovara za štetu (smrt ili tjelesnu ozljedu) nastalu zbog izvanrednih okolnosti, kao što je neuobičajeno gibanje masa ili opći nered.
6. Odgovornost za onečišćavanje okoliša: Osobe koje prouzroče onečišćenje okoliša također odgovaraju po pravilima objektivne odgovornosti.

#### 4. Oslobođenje od Odgovornosti (Egzoneracija)

Mogućnosti za oslobođenje od objektivne odgovornosti su vrlo uske, s obzirom na to da je krivnja nevažna. Vlasnik se može osloboditi odgovornosti ako dokaže jedan od sljedećih uzroka:

1. Viša sila (Nepredvidiv uzrok izvan stvari): Vlasnik se oslobađa odgovornosti ako dokaže da šteta potječe od nekog nepredvidivog uzroka koji se nalazio izvan stvari, a koji se nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti.
2. Isključiva radnja oštećenika: Oslobođenje nastupa ako vlasnik dokaže da je šteta nastala isključivo radnjom oštećenika, koju vlasnik nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije mogao izbjeći, ni otkloniti.
3. Isključiva radnja treće osobe: Oslobođenje je moguće ako je šteta nastala isključivo radnjom treće osobe, pod istim uvjetima nepredvidivosti i nemogućnosti otklanjanja posljedica.

Napomena: Vlasnik se ne oslobađa odgovornosti ako dokaže da se šteta dogodila slučajno (samo zbog slučaja), jer slučaj oslobađa samo kod subjektivne odgovornosti.

Objektivna odgovornost djeluje poput zaštitne mreže: ona pretpostavlja da je šteta nastala zbog inherentnog rizika određene aktivnosti ili stvari, i postavlja odgovornost na onoga tko taj rizik stvara (vlasnika ili obavljača djelatnosti), ne pitajući je li on osobno kriv, već jedino dopuštajući mu da dokaže da je štetu uzrokovao neki vanjski, nezaustavljivi događaj (viša sila).

## 50. Sudare se 2 auta suvozač je bio u jednom autu i strada tko odgovara? Po kojem kriteriju?

U slučaju sudara dvaju automobila u kojem strada suvozač u jednom od vozila, primjenjuju se pravila o objektivnoj i solidarnoj odgovornosti vlasnika vozila, a kriterij odgovornosti je vezan uz pogon motornog vozila kao opasne stvari.

Evo detaljnog objašnjenja tko odgovara i po kojem kriteriju u takvom scenariju:

#### 1. Status suvozača (Treća osoba)

Suvozač u vozilu koje sudjeluje u sudaru smatra se trećom osobom (oštećenikom).

- Definicija: Trećom osobom smatra se oštećenik koji nije ujedno vlasnik, ni neovlašteni korisnik motornog vozila, niti osoba zadužena u vezi s pogonom motornog vozila.

- Budući da suvozač nije sudjelovao u pogonu niti je vlasnik vozila, on ima status oštećenika prema objema stranama sudara (prema vozilu u kojem se nalazio i prema drugom vozilu).

#### 2. Kriterij odgovornosti: Objektivna odgovornost

Odgovornost za štetu nastalu pogonom motornog vozila temelji se na objektivnom kriteriju (odgovornost bez obzira na krivnju), jer motorno vozilo u pogonu predstavlja opasnu stvar.

- Pravni temelj: Za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu odgovara se bez obzira na krivnju.
- Objektivna odgovornost vlasnika: Za štetu koju pretrpe treće osobe u vezi s pogonom motornog vozila odgovara njegov vlasnik. Vlasnik se može osloboditi odgovornosti samo ako dokaže da je šteta nastala isključivo zbog uzroka koji se nalazio izvan stvari (viša sila) ili isključivom radnjom oštećenika ili treće osobe, a ne pukim slučajem.
- Vozilo u pogonu: Motorno vozilo je u pogonu kada se koristi u svrhu kojoj je namijenjeno, bez obzira na to radi li motor koji služi za njegovo kretanje.

### 3. Odgovornost više vlasnika: Solidarna odgovornost

Kada je šteta trećoj osobi prouzročena pogonom dvaju ili više motornih vozila, vlasnici tih vozila odgovaraju solidarno.

- Zakon: "Za štetu prouzročenu pogonom dvaju ili više motornih vozila odgovaraju njihovi vlasnici trećim osobama solidarno" (Članak 1069. stavak 3.).
- Solidarnost: Solidarna odgovornost znači da oštećenik (suvozač) može zahtijevati ispunjenje cjelokupne obveze naknade štete od koga hoće, odnosno od bilo kojeg vlasnika vozila, sve dok ne bude potpuno ispunjen.

Primjer primjene

Pretpostavimo da se sudare vozilo A (vlasnik V1) i vozilo B (vlasnik V2). Suvozač C je u vozilu A i teško je ozlijeđen. Neovisno o tome je li V1 ili V2 kriv za sudar:

1. Odgovornost: I V1 i V2 odgovaraju za štetu nastalu suvozaču C po kriteriju objektivne odgovornosti jer su oba vozila bila u pogonu.
2. Zahtjev C-a: Suvozač C može tražiti punu naknadu štete od V1 ili od V2, ili od obojice istovremeno, jer su solidarni dužnici.
3. Regres: Ako, primjerice, V2 plati cijelu odštetu C-u, V2 ima pravo regresa (povrata) od V1 za dio štete koji prema internim pravilima (utvrđivanje krivnje) pada na V1. Udio svakog vlasnika u regresnom zahtjevu određuje se s obzirom na težinu njegove krivnje i težinu posljedica koje su proistekle iz njegova djelovanja.

## 51. Ako se dvije opasne stvari sudare gledamo li krivnju? Da tipa jedan je prešao kroz crveno drugi ne.

Kada se sudare dva motorna vozila u pogonu, a pritom nastaje šteta između samih vlasnika vozila (međusobni odštetni zahtjevi), primjenjuje se pravilo subjektivne odgovornosti, što znači da se krivnja ispituje.

Iako se motorno vozilo u pogonu općenito smatra opasnom stvari (zbog koje se za štetu prema trećim osobama odgovara objektivno, odnosno bez obzira na krivnju), kada je riječ o međusobnim zahtjevima vlasnika vozila koja su sudjelovala u sudaru, primjenjuje se kriterij krivnje.

### 1. Ispitivanje Krivnje

Krivnja je ključna pretpostavka za utvrđivanje odgovornosti između vlasnika vozila. Krivnja postoji kada je štetnik (u ovom slučaju vlasnik/vozač vozila) prouzročio štetu namjerno ili nepažnjom.

Krivnja vozača ili osobe kojom se vlasnik poslužio prilikom nastanka štetnog događaja smatra se krivnjom vlasnika vozila.

Zakonska pravila (Članak 1072. ZOO-a):

Pravila o odgovornosti za štetu prouzročenu pogonom dvaju ili više vozila dijele se ovisno o utvrđenom stupnju krivnje:

1. Isključiva krivnja: Svu štetu snosi vlasnik vozila koji je isključivo kriv za štetni događaj.
2. Obostrana krivnja: Ako postoji obostrana krivnja, svaki vlasnik odgovara drugomu za njegovu štetu razmjerno stupnju svoje krivnje.
3. Bez krivnje (Slučaj): Ako nema krivnje nijednog vlasnika, oni odgovaraju na jednake dijelove, osim ako pravičnost ne zahtijeva što drugo.

## 2. Primjer (Prolazak kroz crveno svjetlo)

Ako se sudare vozilo A i vozilo B, a utvrdi se da je vozač vozila A prošao kroz crveno svjetlo (čime je prekršio prometni propis) dok se vozač vozila B kretao po pravilima:

- Vozač A je počinio radnju s krivnjom (nepažnjom ili namjerom), a ta se krivnja pripisuje vlasniku vozila A.
- Vlasnik vozila A snosi svu štetu koju je pretrpjelo vozilo B, jer je vlasnik vozila A isključivo kriv za štetni događaj.

## 3. Kontrast sa situacijom bez krivnje

Ako bi se sudar dogodio bez krivnje ijednog vozača (npr., uslijed više sile koja je utjecala na oba vozila, a koja se nije mogla spriječiti) ili bez mogućnosti utvrđivanja krivnje:

- Viša sila: Vlasnici bi se mogli osloboditi odgovornosti ako dokažu da je šteta proizašla iz nepredvidivog uzroka izvan stvari, a koji se nije mogao spriječiti.
- Bez krivnje (Slučaj): Ako se utvrdi da nema krivnje nijednog vlasnika, odgovaraju na jednake dijelove.

Dakle, u odnosu između vlasnika vozila, za razliku od odnosa prema trećim osobama, sud obvezno utvrđuje postoji li i koliki je stupanj krivnje svakog sudionika za nastanak štete.

-----  
*Kao u prometnoj nesreći u kojoj su ozlijeđeni samo vozači, sud mora utvrditi tko je skrivio nesreću: svjetla na semaforu su ovdje pravna vaga koja mjeri čija je nepažnja (krivnja) pretežnija ili isključiva, za razliku od objektivne odgovornosti prema pješaku gdje je dovoljno dokazati da je auto bio u pogonu.*

## 52. Kod ugovorne odgovornosti za štetu-koliki je opseg odgovornosti za štetu? Za predvidivu štetu. Kako tu dolazi do primjene načela dispozitivnosti? Mogućnost isključenja?

Ugovorna odgovornost za štetu nastaje kada je šteta prouzročena povredom ugovorne obveze (neispunjenjem ili zakašnjelim ispunjenjem). Pravila o ugovornoj odgovornosti su dispozitivne naravi, što uvelike utječe na opseg odgovornosti i mogućnost njezina isključenja.

### 1. Opseg odgovornosti za štetu (Predvidiva šteta)

Opseg naknade štete u načelu ovisi o stupnju krivnje dužnika, s time da je osnovno pravilo da dužnik odgovara za predvidivu štetu.

#### A. Predvidiva šteta (Obična nepažnja)

Vjerovnik ima pravo na naknadu obične štete i izmakle koristi, kao i na pravičnu naknadu neimovinske štete, ali samo one koje je dužnik u vrijeme sklapanja ugovora morao predvidjeti kao moguće posljedice povrede ugovora.

Naknada se odnosi na štetu koju je dužnik mogao predvidjeti s obzirom na činjenice koje su mu tada bile poznate ili morale biti poznate. Ovo pravilo obuhvaća štetu prouzročenu običnom nepažnjom.

#### B. Izuzetak: Naknada cjelokupne štete

Ako je šteta nastala u određenim okolnostima koje ukazuju na težu krivnju dužnika, vjerovnik ima pravo na naknadu cjelokupne štete (bez obzira na predvidivost):

- U slučaju prijevare.
- U slučaju namjernog neispunjenja.
- U slučaju neispunjenja zbog krajnje nepažnje.

U tim slučajevima, vjerovnik ima pravo zahtijevati naknadu cjelokupne štete koja je nastala zbog povrede ugovora, neovisno o tome je li dužnik znao za posebne okolnosti zbog kojih su štete nastale,.

## 2. Primjena načela dispozitivnosti i mogućnost isključenja

Budući da je ugovorna odgovornost uređena dispozitivnim propisima, sudionici mogu svoj obvezni odnos urediti drukčije nego što je zakonom propisano,.

### A. Proširenje odgovornosti

Strane mogu ugovorom proširiti odgovornost dužnika i za slučajeve za koje on inače ne bi odgovarao,. Ispunjenje takve odredbe može se zahtijevati, osim ako bi bilo u suprotnosti s načelom savjesnosti i poštenja.

### B. Ograničenje i isključenje odgovornosti

Ugovorne strane mogu ugovoriti ograničenje ili isključenje odgovornosti za štetu,. Međutim, ova sloboda ima bitna zakonska ograničenja:

1. Namjera i krajnja nepažnja: Odgovornost dužnika za namjeru ili krajnju nepažnju ne može se unaprijed ugovorom isključiti ni ograničiti,.
2. Ograničenje visine naknade (Limitacija): Ugovorom se može odrediti najviši iznos naknade (limitacija), ali taj iznos ne smije biti u očitom nerazmjeru sa štetom. Ako je unatoč ugovornom ograničenju visine naknade, nemogućnost ispunjenja obveze prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom, vjerovnik i dalje ima pravo na potpunu naknadu.
3. Poništenje kod obične nepažnje: Sud može na zahtjev zainteresirane strane poništiti ugovornu odredbu o isključenju ili ograničenju odgovornosti čak i za običnu nepažnju, ako je sporazum proizašao iz monopolskog položaja dužnika ili iz neravnopravnog odnosa ugovornih strana,.

Primjer primjene dispozitivnosti:

Budući da je pravilo da se naknađuje samo predvidiva šteta (kod obične nepažnje), stranke mogu:

- Proširiti odgovornost (Članak 344) ugovorom da će dužnik odgovarati i za nepredvidive štete, čime preuzima veći rizik.
- Ograničiti odgovornost (Članak 345) ugovaranjem maksimalnog iznosa naknade, na primjer, da naknada ne prelazi 50% ugovorene cijene, pod uvjetom da to ograničenje nije u očitij nerazmjernosti sa štetom.

Stoga, ugovorna odgovornost stoji na dva stupa: Prvi stup je zakonsko pravilo koje ograničava naknadu na predvidivu štetu kod uobičajene nepažnje. Drugi stup je načelo dispozitivnosti, koje dopušta strankama da promijene to pravilo, osim ako bi promjena u potpunosti štitila dužnika od najtežih oblika krivnje (namjere ili krajnje nepažnje),.

## 53. Što je šteta, štetna radnja i uzročna veza?

Ovo je detaljno objašnjenje pojmova šteta, štetna radnja i uzročna veza u kontekstu obveznog pravnog odnosa odgovornosti za štetu, uz navođenje relevantnih definicija i primjera iz izvora.

### 1. Šteta (Damnum)

Definicija prema ZOO-u: Šteta se definira kao umanjenje nečije imovine (obična šteta ili pozitivna šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist ili negativna šteta), i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta).

Vrste štete:

#### A. Imovinska (materijalna) šteta

Imovinska šteta obuhvaća:

- Obična šteta (pozitivna šteta, *damnum emergens*): Predstavlja umanjenje postojeće imovine oštećenika. Npr., ako netko namjerno zapali tuđu kuću, pozitivna šteta obuhvaća vrijednost te kuće.
- Izmakla korist (negativna šteta, *lucrum cessans*): To je dobitak kojem se netko nadao po redovitom tijeku stvari ili prema posebnim okolnostima, a bio bi ga ostvario da nije bilo štetne radnje. Npr., ako kamion zbog neispravnih kočnica uništi robu, šteta na kamionu je obična šteta, dok je izmakla korist iznos koji bi prodavatelj zaradio da je roba bila dostavljena i prodana.

#### B. Neimovinska (nematerijalna) šteta

Neimovinska šteta je povreda prava osobnosti. Iako sama fizička ili psihička bol i strah nisu definirani kao konstitutivno obilježje neimovinske štete, oni su mjerilo težine povrede prava osobnosti, a time i visine naknade.

Citiranje Zakona:

- Članak 1046. Zakona o obveznim odnosima definira štetu kao "umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta)".

#### 2. Štetna radnja

Pojam: Štetna radnja je svaki čin ili propust štetnika koji uzrokuje štetu na strani oštećenika. U pravilu, pojam štetne radnje obuhvaća samo ljudske radnje.

Vrste štetnih radnji (prema naravi):

1. Građanski delikt: Štetna radnja na osnovi koje izvorno i samostalno nastaje odnos odgovornosti za štetu (izvanugovorna ili deliktna odgovornost).

- Primjer: Razbijanje tuđeg prozora ili nanošenje tjelesne ozljede.

2. Povreda obveznog odnosa: Štetna radnja koja dovodi do preoblikovanja postojećeg obveznog pravnog odnosa u odnos odgovornosti za štetu ili do nastanka odnosa odgovornosti za štetu uz postojeći obvezni pravni odnos (ugovorna odgovornost).

- Primjer: Dužnik ne ispunji obvezu (npr. ne vrati posuđenu knjigu), čime umjesto ugovorne obveze nastaje obveza naknade štete.

Protupravnost štetne radnje: Da bi nastao odnos odgovornosti za štetu, štetna radnja mora biti protupravna, što znači da mora predstavljati povredu nekog pravnog pravila.

- Isključenje protupravnosti: Postoje situacije u kojima štetna radnja nije protupravna, pa nema odgovornosti za štetu, npr.: nužna obrana, viša sila, ili ako je oštećenik dao pristanak na poduzimanje radnje (osim ako je radnja zakonom zabranjena).

#### 3. Uzročna veza (Kauzalni neksus)

Pretpostavka odgovornosti: Da bi nastao odnos odgovornosti za štetu, mora postojati uzročno-posljedična veza (kauzalni neksus) između štetne radnje i nastale štete.

Obilježja: Veza mora biti neprekinuta – ako se veza prekine slučajem, radnjom oštećenika ili radnjom treće osobe, štetnik ne odgovara za dalje posljedice.

Adekvacijska teorija: Pri utvrđivanju koja je radnja pravno relevantan uzrok primjenjuje se adekvacijska teorija:

- Kao uzrok se uzima samo onaj događaj koji je tipičan, tj. za koji životno iskustvo pokazuje da se uz njegovu pojavu može očekivati nastup određene štetne posljedice.

- Isključuju se slučajni događaji koji se upliću u redovito zbivanje.

- Primjer: Ako krojač ne isporuči odijelo na vrijeme, pa kupac zakasni na vlak i ozlijedi se u sudaru, krojač neće odgovarati za tjelesnu ozljedu jer ona nije normalna i tipična posljedica neisporuke odijela.

Dokazivanje uzročnosti: Uzročna veza je pretpostavka koju, u pravilu, mora dokazati oštećenik.

- Iznimka (Predmnijeva): U slučajevima objektivne odgovornosti (za štetu nastalu u vezi s opasnom stvari ili djelatnošću), uzročna veza se predmnijeva.

- Tada se "šteta nastala u vezi s opasnom stvari, odnosno opasnom djelatnošću smatra da potječe od te stvari, odnosno djelatnosti, osim ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete". Time se teret dokaza **prebacuje na štetnika**

## 54. Što je novčana renta kod odgovornosti za štetu? Kada se može odrediti? Što je s njom tijekom vremena?

Novčana renta (monetarna renta) kod odgovornosti za štetu predstavlja oblik novčane naknade (ekvivalenta) koja se isplaćuje u periodičnim davanjima umjesto jednokratnog iznosa, a namijenjena je pokrivanju trajnih budućih gubitaka oštećenika nastalih zbog štetnog događaja,.

Novčana renta dosuđuje se, u pravilu, u obliku mjesečnih plaćanja unaprijed, doživotno ili za određeno vrijeme, u slučajevima smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja,.

### 1. Kada se novčana renta može odrediti (primjeri)

Naknada u obliku novčane rente dosuđuje se kada šteta rezultira trajnim ili dugoročnim financijskim gubitkom za oštećenika ili za osobe koje je oštećenik uzdržavao.

#### A. U slučaju smrti (Gubitak uzdržavanja)

Novčana renta dosuđuje se u korist osoba koje su pretrpjele štetu zbog gubitka uzdržavanja ili pomaganja,:

- Osobe koje je poginuli uzdržavao ili redovito pomagao.
- Osobe koje su po zakonu imale pravo zahtijevati uzdržavanje od poginulog,.

Iznos rente određuje se s obzirom na sve okolnosti slučaja, ali taj iznos ne može biti viši od onoga koji bi oštećenik dobivao od poginulog da je ostao u životu,.

#### B. U slučaju tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja

Renta se dosuđuje kao naknada za štetu ako ozlijeđena osoba trpi gubitak zarade ili ima trajno povećane potrebe,.  
Konkretno, odgovorna osoba dužna je plaćati određenu novčanu rentu ozlijeđenomu ako:

- Ozlijeđeni zbog potpune ili djelomične nesposobnosti za rad gubi zaradu.
- Su ozlijeđenome potrebe trajno povećane,.
- Su mogućnosti njegova daljnjeg razvijanja i napredovanja uništene ili umanjene,.

Primjer: Ako radnik u nesreći pretrpi trajnu ozljedu koja mu smanjuje radnu sposobnost za 50%, novčana renta može mu biti dosuđena kao mjesečna naknada za izgubljenu zaradu zbog te smanjene sposobnosti, isplaćivana doživotno ili do umirovljenja.

### 2. Što je s njom tijekom vremena (Osiguranje, izmjena i prenosivost)

Status novčane rente može se mijenjati tijekom vremena, a zakon propisuje pravila o njezinu osiguranju i prenosivosti.

#### A. Osiguranje i Kapitalizacija

Vjerovnik (oštećenik) ima pravo zahtijevati potrebno osiguranje za isplatu rente, osim ako to okolnosti slučaja ne opravdavaju.

Ako dužnik ne pruži osiguranje koje sud odredi (kapitalizacija), vjerovnik može zahtijevati da mu se umjesto rente isplati jedan ukupan iznos. Visina tog ukupnog iznosa utvrđuje se prema visini rente i vjerojatnom trajanju vjerovnikova života, uz odbitak odgovarajućih kamata. Iz ozbiljnih razloga, vjerovnik može i u drugim slučajevima zahtijevati jednokratnu isplatu tog ukupnog iznosa.

#### B. Izmjena dosuđene naknade (Povećanje, sniženje ili ukidanje)

Novčana renta nije fiksna naknada. Sud može izmijeniti iznos rente na zahtjev bilo koje strane, ako se okolnosti značajno promijene,,,:

1. Povećanje rente: Sud može, na zahtjev oštećenika, povećati rentu za ubuduće,,.

2. Sniženje ili ukidanje rente: Sud može, na zahtjev štetnika, sniziti ili ukinuti rentu,,.

Do izmjene dolazi ako se znatnije promijene okolnosti koje je sud imao na umu pri donošenju prijašnje odluke,,.

#### C. Prenosivost

Pravo na naknadu štete u obliku novčane rente (zbog smrti, ozljede tijela ili narušenja zdravlja) ne može se prenijeti na drugu osobu,,.

Međutim, dospjeli iznosi naknade (već obračunate mjesečne uplate) mogu se prenijeti na drugoga ako je visina naknade određena pisanim sporazumom strana ili pravomoćnom sudskom odlukom,,.

-----  
*Kada se dosudi novčana renta, to je kao postavljanje financijskog potoka: on je dizajniran da traje dugo i da pokrije predvidive potrebe (naknada), a zakon ga štiti mehanizmima osiguranja (kapitalizacija). No, taj potok nije statičan; njegova razina (iznos rente) može se podizati ili spuštati ovisno o promjeni životnih okolnosti, osiguravajući da naknada ostane pravična tijekom vremena.*

## 55. Odgovornost poslodavca za štetu koju počinu radnik? Ako je riječ o opasnoj djelatnosti? Kada će semoći zahtijevati i od radnika? Kad je mogućnost poslodavca na regresni zahtjev? Može li se ugovorom isključiti odgovornost radnika?

Odgovornost poslodavca za štetu koju počinu radnik (zaposlenik) regulirana je pravilima o odgovornosti za drugoga (tzv. odgovornost po osnovi rizika), a primarni zahtjev za naknadu štete treća osoba upućuje isključivo poslodavcu.

#### 1. Odgovornost poslodavca za štetu koju počinu radnik

Opće pravilo odgovornosti poslodavca:

Za štetu koju zaposlenik prouzroči trećoj osobi *u radu ili u svezi s radom* odgovara poslodavac kod kojega je radnik radio u trenutku prouzročenja štete.

• Pravna osnova: Poslodavac odgovara po pravilima o odgovornosti za drugoga, a ta odgovornost je u svojoj osnovi subjektivna s predmnijevom krivnje (poslodavac je dužan naknaditi štetu ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje).



- Oslobođenje od odgovornosti: Poslodavac se može osloboditi odgovornosti jedino ako dokaže da su postojali razlozi koji isključuju odgovornost zaposlenika.

- Oštećenik: Oštećenikom (trećom osobom) smatra se svaka pravna osoba različita od poslodavca koji odgovara za štetu, te svaka fizička osoba, uključujući i zaposlenika zaposlenog kod istog poslodavca kao i štetnik.

## 2. Ako je riječ o opasnoj djelatnosti

Ako je šteta prouzročena u obavljanju opasne djelatnosti ili pomoću opasne stvari, primjenjuje se režim objektivne odgovornosti (odgovornost bez obzira na krivnju).

- Poslodavac (kao osoba koja se bavi opasnom djelatnošću): Za štetu od opasne djelatnosti odgovara osoba koja se njome bavi. Stoga, poslodavac odgovara objektivno kao osoba koja se bavi opasnom djelatnošću.

- Pravilo za zaposlenika: Iako poslodavac odgovara objektivno, zaposlenik koji je prouzročio štetu opasnom stvari ili djelatnošću i dalje ima subjektivnu odgovornost unutar internog odnosa s poslodavcem.

## 3. Kada će se moći zahtijevati naknada i od radnika

Oštećenik (treća osoba) u pravilu usmjerava svoj zahtjev na poslodavca. Međutim, oštećenik ima pravo zahtijevati popravljane štete neposredno od zaposlenika samo ako je zaposlenik štetu prouzročio namjerno.

- Primjer: Ako zaposlenik kamionom udari pješaka zbog obične nepažnje (npr. nije vidio pješaka), oštećenik se obraća isključivo poslodavcu. Ako je zaposlenik namjerno (s namjerom) ozlijedio pješaka (npr. zbog osobne osvete, namjernom vožnjom) dok je obavljao rad, oštećenik se može obratiti izravno zaposleniku, ili poslodavcu.

## 4. Kad je mogućnost poslodavca na regresni zahtjev

Poslodavac koji je oštećeniku popravio štetu ima pravo regresa (pravo na naknadu troškova popravljanja štete) od zaposlenika.

Pretpostavke za regresni zahtjev:

Poslodavac ima pravo regresa ako je zaposlenik štetu prouzročio:

1. Namjerno (dolus).

2. Ili iz krajnje nepažnje (culpa lata).

Rok zastare:

Pravo poslodavca na regresni zahtjev prema zaposleniku zastarijeva u roku od šest mjeseci od dana kada je šteta popravljena (isplaćena oštećeniku).

## 5. Može li se ugovorom isključiti odgovornost radnika?

Odgovornost dužnika (u ovom slučaju zaposlenika, kada se radi o njegovoj osobnoj odgovornosti) za štetu prouzročenu namjerom ili krajnjom nepažnjom ne može se unaprijed ugovorom isključiti ni ograničiti.

Kako se regresni zahtjev poslodavca pokreće upravo u slučajevima namjere ili krajnje nepažnje, zaposlenik se ne može ugovorom o radu ili nekim drugim ugovorom unaprijed osloboditi od odgovornosti u tim teškim slučajevima.

- Sud može, na zahtjev zainteresirane strane, poništiti ugovornu odredbu o isključenju i ograničenju odgovornosti čak i za običnu nepažnju, ako je takav sporazum proizašao iz monopolskog položaja poslodavca ili neravnopravnog odnosa ugovornih strana.

Dakle, u najtežim oblicima krivnje (namjera ili krajnja nepažnja), isključenje odgovornosti zaposlenika ugovorom je ništetno.

## 56. Tko ima pravo regres i kada rok za njega teče?

Pravo regresa (povrata) u obveznom pravu odnosi se na mogućnost subjekta koji je ispunio obvezu ili platio štetu za drugoga, da naknadu tog isplaćenog iznosa potražuje od osobe koja je stvarno trebala snositi teret te obveze ili štete.

Pravo regresa javlja se prvenstveno u sljedećim situacijama navedenim u izvorima:

### 1. Regres kod solidarne odgovornosti za štetu

Kada više osoba (solidarni dužnici/štetnici) odgovara za istu štetu, a jedan od njih plati oštećeniku više nego što iznosi njegov interni udio u šteti, taj dužnik stječe pravo regresa prema ostalima.

- Tko ima pravo regresa: Solidarni dužnik (štetnik) koji isplati više nego što iznosi njegov udio u šteti.
- Protiv koga: Protiv svakog od ostalih solidarnih dužnika za onaj dio koji je platio za njega.
- Utvrđivanje udjela: Sud određuje udio svakog dužnika s obzirom na težinu njegove krivnje i težinu posljedica koje su proistekle iz njegova djelovanja, odnosno propuštanja.
- Primjer: Ako se sudare dva vozila i prouzroče štetu trećoj osobi (pješaču), vlasnici vozila odgovaraju solidarno. Ako vlasnik vozila A plati cijelu štetu, on ima pravo regresa prema vlasniku vozila B za onaj dio štete koji prema stupnju krivnje pada na B. Ako se udjeli ne mogu utvrditi, na svakog pada jednak dio, osim ako pravičnost zahtijeva drukčije.

### 2. Regres poslodavca prema zaposleniku

Poslodavac koji je trećoj osobi popravio štetu koju je prouzročio njegov zaposlenik ima pravo regresa prema tom zaposleniku.

- Tko ima pravo regresa: Poslodavac (pravna osoba) koji je oštećeniku popravio štetu.
- Pretpostavke: Pravo regresa postoji samo ako je zaposlenik štetu prouzročio namjerno ili iz krajnje nepažnje.
- Kada teče rok zastare: Pravo poslodavca na regres prema zaposleniku zastarijeva u roku od šest mjeseci od dana kada je šteta popravljena (tj. isplaćena oštećeniku).

### 3. Regres jamca (poručnika) prema glavnom dužniku

Kada jamac isplati vjerovnikovu tražbinu, on ima pravo regresa prema dužniku za sve što je platio. Ovaj prijelaz tražbine događa se po samom zakonu (zakonska personalna subrogacija).

- Tko ima pravo regresa: Jamac koji je ispunio obvezu glavnog dužnika.
- Sadržaj regresa: Može zahtijevati od dužnika naknadu svega što je isplatio za njegov račun, uključujući kamate od dana isplate.
- Rok zastare: U izvorima nije naveden poseban rok zastare za regresni zahtjev jamca prema dužniku, ali se spominje da na jamca prelazi vjerovnikova tražbina sa svim sporednim pravima i osiguranjima. U vezi s tim, ako jamac plati zastarjeli dug prije nego što je to vjerovnik zatražio, glavni dužnik može staviti prigovor zastare na jamčev regresni zahtjev.

◦ *Napomena:* Opće pravilo za regresna potraživanja kod solidarnih obveza je pet godina, ali kod jamstva (subrogacije) to ovisi o prirodi preuzete tražbine.

### 4. Regres između više jamaca

Kada više jamaca jamči za isti dug, a jedan od njih podmiri dospjelu tražbinu, on ima pravo regresa prema ostalim jamcima.

- Tko ima pravo regresa: Jamac koji podmiri dospjelu tražbinu.
- Protiv koga: Protiv ostalih jamaca.

- Udio: Ima pravo zahtijevati od svakog od ostalih jamaca da mu naknadi dio koji pada na njega.

#### 5. Regresni zahtjev kod promjene vjerovnika (Cesija)

Iako cesija (ustup tražbine) sama po sebi nije regres, pravo regresne naplate javlja se u obvezi cedenta (ustupitelja) prema cesionaru (primatelju) za bonitet (naplativost) tražbine, ako je ta odgovornost ugovorena.

- Tko ima pravo: Cesionar (novi vjerovnik).
- Kada: Ako je ugovorena odgovornost za naplativost, cedent odgovara cesionaru, ali samo do visine onoga što je primio od cesionara.

## 57. Što je to stjecanje bez osnove?

Objasnit ću detaljno pojam stjecanja bez osnove (lat. *condictio sine causa*), njegove pretpostavke i tipične slučajeve, oslanjajući se na izvore i citirajući zakonske odredbe.

### 1. Pojam stjecanja bez osnove

Stjecanje bez osnove je izvanugovorni obvezni odnos koji nastaje kada dio imovine jedne osobe na bilo koji način prijeđe u imovinu druge osobe, a taj prijelaz nema osnove u nekom pravnom poslu, odluci suda, drugoj nadležnoj vlasti ili zakonu. Budući da pravo ne može dopustiti da se osoba koja se neosnovano obogatila zadrži stečeno, stjecatelj je dužan vratiti ono što je stekao bez pravom priznate osnove, a ako povrat nije moguć, mora nadoknaditi vrijednost postignute koristi.

Stjecanje bez osnove naziva se i neosnovanim bogaćenjem, no ne mora se uvijek raditi o doslovnom bogaćenju, već se uvijek mora dogoditi promjena u imovini koja se ne može opravdati pravno priznatom osnovom.

- Pravni temelj (Članak 1111. ZOO): "Kad dio imovine neke osobe na bilo koji način prijeđe u imovinu druge osobe, a taj prijelaz nema osnove u nekom pravnom poslu, odluci suda, odnosno druge nadležne vlasti ili zakonu, stjecatelj je dužan vratiti ga, odnosno, ako to nije moguće, naknaditi vrijednost postignute koristi."
- Pod prijelazom imovine podrazumijeva se i stjecanje koristi izvršenom radnjom.
- Obveza vraćanja ili naknade vrijednosti nastaje i kada je nešto primljeno s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila ili koja je kasnije otpala.

### 2. Pretpostavke stjecanja bez osnove

Da bi nastao odnos stjecanja bez osnove, mora biti ispunjeno pet kumulativnih pretpostavki:

1. Povećanje imovine (Obogaćenje): Na jednoj strani mora doći do povećanja imovine (npr. stjecanjem novog prava, povećanjem vrijednosti postojećeg dobra, ili uštedom određenih davanja iz imovine).
2. Umanjenje imovine (Osiromašenje): Na drugoj strani mora doći do umanjenja imovine (npr. izlaskom stvari ili prava iz imovine, ili ulaskom u nove obveze). Izmakla korist (negativna šteta) se ne smatra umanjenjem imovine u ovom kontekstu.
3. Uzročna veza (Kauzalna povezanost): Mora postojati uzročna veza između obogaćenja na jednoj strani i osiromašenja na drugoj.
4. Nepostojanje pravne osnove: Mora nedostajati pravno priznata osnova za prijelaz imovine (npr. ne postoji pravni posao, sudska odluka, odluka vlasti ili zakon). S nepostojanjem osnove izjednačeni su slučajevi kada se osnova nije ostvarila, ili je naknadno otpala.
5. Odsutnost štetne radnje (Delikta): Činidba zbog koje je došlo do promjene u imovini ne smije biti štetna radnja, jer bi u tom slučaju nastala odgovornost za štetu.

### 3. Tipični slučajevi stjecanja bez osnove

Zakon o obveznim odnosima (ZOO) obuhvaća nekoliko tipičnih slučajeva koji spadaju pod opće pravilo o stjecanju bez osnove:

#### A. Platež neduga (*condictio indebiti*)

Ovaj slučaj nastaje kada netko u zabludi isplati drugome određeni iznos novca na ime duga, iako stvarno nije postojao nikakav dug. Platež neduga obuhvaća i situaciju kada je netko isti dug platio dva puta, čak i ako je jednom plaćanje bilo na osnovi ovršne isprave.

- Primjer: Osoba A uplati iznos rate kredita na račun osobe B (koja nosi isto ime i prezime, ali je klijent druge banke) umjesto na vlastiti račun. Budući da A nije dugovala B-u, A ima pravo zahtijevati povrat.
- Iznimka: Nema prava zahtijevati vraćanje onaj tko je izvršio isplatu znajući da nije dužan platiti, osim ako je zadržao pravo na povrat, platio da bi izbjegao prisilu, ili ako isplata duga ovisi o ispunjenju uvjeta. Također, ne može se zahtijevati povrat onoga što je dano na ime ispunjenja neke naravne ili moralne obveze.

#### B. Stjecanje s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila (*condictio causa data, causa non secuta*)

To je slučaj kada je nešto primljeno u očekivanju da će nastupiti neki događaj ili pravni uspjeh, a taj se događaj nije ostvario.

- Primjer: Osoba A preda osobi B pokretnu stvar u zalog (zalagatelj) očekujući da će B odobriti zajam, ali do sklapanja ugovora o zajmu ipak ne dođe. A ima pravo zahtijevati povrat stvari jer se očekivana osnova stjecanja (ugovor o zajmu) nije ostvarila.

#### C. Stjecanje po osnovi koja je kasnije otpala (*condictio ob causam finitam*)

Ova obveza vraćanja nastaje kada je činidba uslijedila temeljem valjane pravne osnove, ali je ta osnova naknadno otpala.

- Primjer: Zakupnik plati zakupninu godinu dana unaprijed, ali se ugovor o zakupu raskine nakon šest mjeseci. Pravna osnova (ugovor o zakupu) naknadno je otpala za preostalih šest mjeseci, te zakupnik ima pravo zahtijevati povrat preplaćenog iznosa.

#### D. Uporaba tuđe stvari u svoju korist

Vlasnik može zahtijevati naknadu koristi koju je druga osoba imala od uporabe njegove stvari.

- Primjer: Netko tuđim sjemenom zasije svoju njivu. Vlasnik sjemena može zahtijevati naknadu koristi koju je stjecatelj imao od te uporabe.

#### E. Izdatak za drugoga

Osoba koja za drugoga učini kakav izdatak ili što drugo što je taj drugi po zakonu bio dužan učiniti, ima pravo zahtijevati naknadu od njega.

- Primjer: Osoba A namiri poreznu obvezu osobe B. A ima pravo zahtijevati naknadu od B-a.

#### 4. Opseg vraćanja

Kod stjecanja bez osnove, osnovno pravilo je da je stjecatelj dužan izvršiti naturalnu restituciju, odnosno vratiti stečeno, a tek ako to nije moguće (ili se narav ispunjenog tome protivi), dužan je nadoknaditi vrijednost postignute koristi.

- Plodovi i kamate: Kada se vraća stečeno bez osnove, moraju se vratiti plodovi i platiti zatezne kamate.
  - Ako je stjecatelj bio nepošten (nesavjestan), kamate se plaćaju od dana stjecanja.
  - Ako je stjecatelj bio pošten (savjestan), kamate se plaćaju od dana podnošenja zahtjeva.
- Naknada troškova: Stjecatelj ima pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova, ali ako je bio nepošten, pripada mu naknada samo za nužne troškove.

Za ostvarivanje prava iz osnove stjecanja bez osnove koristi se opća tužba koja se naziva kondikcija (*condictio sine causa*). Rok zastare za kondikcijski zahtjev iznosi pet godina, računajući od dana stjecanja, ako posebnim zakonom nije propisan kraći rok.

Analogija: Stjecanje bez osnove u prometu funkcionira kao "ponišćavanje transakcije" bez valjanog računa. Ako osoba A nehotice uplati novac osobi B bez ikakvog pravnog razloga (kupoprodaja, darovanje, dug, oporuka), zakon obvezuje B da taj novac vrati, jer bi njegovo zadržavanje bilo neopravdano bogaćenje na štetu A. Zakon time osigurava da se financijska dobit stječe isključivo na temelju priznatih pravnih instrumenata.

## 58. Što je poslovodstvo bez naloga i koje su posljedice?

Poslovodstvo bez naloga (*negotiorum gestio*) je izvanugovorni obvezni odnos koji nastaje kada se osoba, zvana poslovođa (*negotiorum gestor*), nepozvana miješa u tuđe poslove obavljajući ih za tuđi račun i u tuđem interesu.

Ovaj odnos nastaje mimo volje gospodara posla (*dominus negotii*) i uređen je Zakonom o obveznim odnosima kao izvor obveza.

### 1. Pojam i pretpostavke

Opće pravilo i zakonski temelj: Pravna pretpostavka za pristupanje obavljanju tuđeg posla bez naloga ili ovlaštenja jest da posao ne trpi odgađanje te predstoji šteta ili propuštanje očite koristi (Članak 1121. ZOO).

Pretpostavke nastanka (kumulativne):

1. Obavljanje tuđeg posla (*negotium alienum*): Posao mora biti tuđi. Predmet posloводства može biti i pravni posao (npr. sklapanje ugovora) i neka druga, laička radnja.
2. Bez naloga ili ovlaštenja: Poslovođa radi samoinicijativno, bez da je na to obavezan ugovorno.
3. Namjera i interes: Posao mora biti obavljen u tuđem interesu, pri čemu se poslovođa mora rukovoditi stvarnim ili predmnjevanim namjerama i potrebama gospodara posla.

### 2. Posljedice i obveze

Posljedice posloводства bez naloga ovise o tome je li poslovođa postupao u skladu s potrebama gospodara posla (nužno i korisno poslovodstvo) ili protivno njegovoj volji, odnosno s namjerom pribavljanja koristi za sebe (poslovodstvo protiv zabrane i nepravo poslovodstvo).

#### A. Obveze poslovođe (Opće pravilo)

Poslovođa, koji u pravilu ima obveze nalogoprimca, dužan je:

- Dužna pažnja: Postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina. Sud može smanjiti ili osloboditi poslovođu odgovornosti za nepažnju, ovisno o okolnostima.
- Obavijest: Što je moguće prije obavijestiti gospodara posla i nastaviti započeti posao dok ga ovaj ne preuzme.
- Polaganje računa i predaja koristi: Nakon završenog posla dužan je položiti račun i ustupiti gospodaru posla sve što je pribavio obavljajući njegov posao.

#### B. Prava poslovođe (Posljedice uspješnog poslovanja)

Ako je poslovođa postupio u svemu kako treba i radio što su okolnosti zahtijevale, ima pravo zahtijevati od gospodara posla:

1. Da ga oslobodi obveza što ih je zbog tog posla uzeo na sebe.
2. Da preuzme obveze iz poslova što ih je sklopio u njegovo ime.
3. Da mu naknadi sve nužne i korisne izdatke (troškove) te pretrpljenu štetu, čak i ako očekivani rezultat nije postignut.

4. Pravo na primjerenu naknadu za trud ako je otklonio štetu od gospodara posla ili mu je pribavio korist koja odgovara njegovim namjerama i potrebama.

5. Pravo odnošenja dodataka (ius tollendi) kojima je povećao tuđu imovinu, ako se mogu odvojiti bez oštećenja, osim ako gospodar posla ne naknadi njihovu sadašnju vrijednost (ali najviše do visine učinjenih izdataka).

#### C. Poslovodstvo protiv zabrane gospodara posla

Ovaj slučaj nastaje kada se poslovođa prihvati tuđeg posla usprkos zabrani gospodara, a za zabranu je znao ili je morao znati (Članak 1127. ZOO).

- Posljedica: Poslovođi ne pripadaju prava koja bi inače imao (na naknadu i izdatke).
- Odgovornost: Odgovara za štetu koju je prouzročio miješanjem, čak i ako je do nje došlo bez njegove krivnje (odgovara i za slučaj).
- Iznimka: Ako je zabrana bila protivna zakonu ili moralu (npr. zabrana ispunjenja zakonske obveze uzdržavanja koja ne trpi odgađanje), primjenjuju se opća pravila o poslovodstvu bez naloga.

#### D. Nepravo poslovodstvo

Ovaj slučaj nastaje kada poslovođa obavlja tuđi posao u namjeri da za sebe zadrži postignute koristi, iako zna da je posao tuđi (Članak 1128. ZOO).

- Posljedice: Dužan je položiti račun kao poslovođa bez naloga i predati gospodaru posla sve postignute koristi.
- Gospodar posla može zahtijevati vraćanje stvari u prijašnje stanje i naknadu štete.

#### 3. Naknadno odobrenje

Ako gospodar posla naknadno odobri ono što je izvršeno, poslovođa bez naloga smatra se nalogoprincem od početka obavljanja posla (Članak 1129. ZOO). U tom slučaju, njihov se odnos rješava prema pravilima ugovora o nalogu.

## 59. Je li biciklist treća osoba ili sudionik u prometu?

Biciklist se, u kontekstu odgovornosti za štetu prouzročenu pogonom motornog vozila, smatra trećom osobom (oštećenikom).

Iako je biciklist u općem smislu sudionik u prometu, u pravnom smislu odštetne odgovornosti prema Zakonu o obveznim odnosima (ZOO), on je klasificiran kao treća osoba u odnosu na opasnu stvar (motorno vozilo u pogonu) koje je prouzročilo štetu.

#### 1. Biciklist kao Treća osoba

Definicija i citiranje Zakona:

Trećom osobom se smatra oštećenik koji nije ujedno vlasnik, niti neovlašteni korisnik motornog vozila, niti osoba zadužena u vezi s pogonom motornog vozila.

Izvori izrijekom navode bicikliste kao primjer treće osobe, zajedno s pješacima i putnicima.

Pravne posljedice statusa "Treća osoba":

Kada biciklist pretrpi štetu (tjelesnu ozljedu, smrt ili materijalnu štetu na stvarima koje nosi sa sobom) u vezi s pogonom motornog vozila, primjenjuje se režim objektivne odgovornosti:

- Objektivna odgovornost: Za štetu koju pretrpe treće osobe u vezi s pogonom motornog vozila odgovara njegov vlasnik. Vlasnik odgovara po pravilima objektivne odgovornosti (odgovornost bez obzira na krivnju), jer motorno vozilo u pogonu predstavlja opasnu stvar.

- Solidarna odgovornost: Ako je šteta biciklistu prouzročena pogonom dvaju ili više motornih vozila (npr. sudarom dva automobila), njihovi vlasnici odgovaraju biciklistu solidarno. To znači da se biciklist (oštećenik) može obratiti bilo kojem od vlasnika vozila za isplatu cjelokupne naknade štete.

## 2. Biciklist kao Sudionik u prometu

Termin sudionik ili sudionik obveznih odnosa koristi se u širem, općem smislu u pravnom poretku:

- Pravni subjekt: Biciklist je kao čovjek (fizička osoba) pravni subjekt i sudionik obveznih odnosa.
- Odštetno pravo: Iako je biciklist sudionik u prometu, u kontekstu odštetnog prava, on je pravno relevantan kao oštećenik (treća osoba) u odnosu na opasnost koju stvara motorno vozilo.

Primjer razlike:

Ako biciklist neopreznom vožnjom ošteti ogradu kuće (koja nije opasna stvar), njegova bi se odgovornost rješavala prema općim pravilima subjektivne odgovornosti (odgovornost po osnovi krivnje), pri čemu bi se pretpostavljala obična nepažnja.

Međutim, ako biciklist strada jer ga je udario automobil, biciklist je treća osoba, i vlasnik automobila odgovara objektivno, dokazujući eventualno da je šteta nastala isključivo radnjom samog biciklista (doprinos oštećenika vlastitoj šteti), kako bi se oslobodio odgovornosti.

## 60. Što je jamstvo? Što je tu pravo na regres? U kojim rokovima se traži regres?

Jamstvo (Poručanstvo) je ugovor kojim se treća osoba (jamac) obvezuje vjerovniku da će ispuniti valjanu i dospjelu obvezu dužnika, ako dužnik to ne učini.

Jamac svojom obvezom jača vjerovnikovu poziciju, jamčeći mu ispunjenje duga dužnika cijelom svojom imovinom.

### 1. Obilježja i ugovorni oblik jamstva

Pravovaljanost obveze: Jamstvo je akcesorne naravi, što znači da njegova obveza ovisi o obvezi glavnog dužnika.

- Jamstvo se može dati za svaku pravovaljanu obvezu, bez obzira na njezin sadržaj.
- Jamčeva obveza ne može biti veća od obveze glavnog dužnika, a ako bi bila ugovorena veća, ona se svodi na mjeru dužnikove obveze.
- Jamac odgovara i za potrebne troškove koje je vjerovnik učinio radi naplate duga od glavnog dužnika, kao i za povećanje obveze koje nastane dužnikovim zakašnjenjem ili krivnjom, osim ako je drukčije ugovoreno.

Oblici jamstva (Članak 105. ZOO-a):

Ugovor o jamstvu obvezuje jamca samo ako je izjavu o jamčenju učinio u pisanu obliku. Svrha ovog zahtjeva za oblikom je zaštita jamca od nepromišljenog obvezivanja.

Supsidijarnost odgovornosti (Obično jamstvo): Osnovno pravilo (supsidijarnost) nalaže da se ispunjenje obveze od jamca može zahtijevati tek ako glavni dužnik ne ispuni obvezu u roku određenom u pisanom pozivu.

- Međutim, vjerovnik može zahtijevati ispunjenje od jamca iako nije pozvao glavnog dužnika na ispunjenje obveze, ako je očito da se iz sredstava glavnog dužnika ne može ostvariti njezino ispunjenje ili ako je glavni dužnik pao pod stečaj.

Solidarno jamstvo (Jamac platac): Ako se jamac obvezao kao jamac platac, on odgovara vjerovniku solidarno kao glavni dužnik za cijelu obvezu. U tom slučaju, vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jamca ili od obojice u isto vrijeme.

- Primjer: Ako se poduzeće A obveže banci B za kredit poduzeća C, A odgovara kao jamac platac (solidarno), osim ako u ugovoru nije drukčije navedeno. Banka B može tražiti isplatu duga izravno od poduzeća A, bez da prethodno mora opominjati poduzeće C.

## 2. Pravo na regres jamca

Pravo regresa je temeljno pravo jamca i proizlazi iz zakonske personalne subrogacije (prijelaz vjerovnikove tražbine na osobu koja ju je ispunila umjesto dužnika).

Obilježja prava regresa:

1. Prijelaz tražbine: Na jamca koji je namirio vjerovnikovu tražbinu prelazi ta tražbina sa svim sporednim pravima i osiguranjima njezina ispunjenja.

2. Opseg naknade: Jamac koji je isplatio vjerovniku njegovu tražbinu može zahtijevati od dužnika da mu naknadi sve što je isplatio za njegov račun, a i kamate od dana isplate.

3. Naknada troškova: Jamac ima pravo i na naknadu troškova nastalih u sporu s vjerovnikom od časa kad je obavijestio dužnika o tom sporu.

Primjer regresnog zahtjeva: Ako Jamac (C) plati Vjerovniku (A) dug Dužnika (B) u iznosu od 10.000 EUR, pravo regresne tražbine u iznosu od 10.000 EUR plus kamate od dana isplate i pripadajući troškovi prelazi na jamca C. C sada stupa u pravnu poziciju A-a prema B-u.

Ako postoji više jamaca, pa jedan od njih podmiri dospjelu tražbinu, on ima pravo zahtijevati od ostalih jamaca da mu svaki naknadi dio koji pada na njega.

## 3. Rok za regres

Za pravo regresa jamca prema glavnom dužniku ne postoji poseban kratak zastarni rok, jer se radi o prijelazu vjerovnikove tražbine na jamca (subrogacija).

- Stoga se na jamčev regresni zahtjev primjenjuje zastarni rok izvorne tražbine.

Međutim, Zakon propisuje rok zastare za jamčevu obvezu prema vjerovniku:

- Zastara jamčeve obveze: Zastarom obveze glavnog dužnika zastarijeva i obveza jamca.

- Ako je rok za zastaru obveze glavnog dužnika dulji od dvije godine, obveza jamca zastarijeva nakon isteka dvije godine od dospelosti obveze glavnog dužnika, osim kad jamac odgovara solidarno s dužnikom (jamac platac).

Važna napomena: Ako jamac plati vjerovnikovu tražbinu koja je u međuvremenu zastarijela, glavni dužnik može protiv jamca isticati prigovor zastare na jamčev regresni zahtjev. Stoga je jamac dužan paziti da plati dug dok je on još utuživ.

Citiranje zakona (ZOO):

- Definicija jamstva: "Ugovorom o jamstvu jamac se obvezuje prema vjerovniku da će ispuniti valjanu i dospjelu obvezu dužnika, ako to ovaj ne učini" (Članak 104.).

- Regres: "Na jamca koji je namirio vjerovnikovu tražbinu prelazi ta tražbina sa svim sporednim pravima i osiguranjima njezina ispunjenja" (Članak 110.).

- Regresni iznos: Jamac koji je isplatio vjerovniku njegovu tražbinu može zahtijevati od dužnika da mu naknadi sve što je isplatio za njegov račun, a i kamate od dana isplate (Članak 120.).

- Zastara obveze jamca: "Kad je rok za zastaru obveze glavnog dužnika dulji od dvije godine, obveza jamca zastarijeva nakon isteka dvije godine od dospelosti obveze glavnog dužnika, osim kad jamac odgovara solidarno s dužnikom" (Članak 126.).



## 61. Što je simulacija?

Simulacija ili prividan ugovor je pravni posao kod kojeg postoji svjesni nesklad između volje i očitovanja. Simulacija podrazumijeva prividno sklapanje pravnog posla.

Prema Zakonu o obveznim odnosima, prividan ugovor nema učinka među ugovornim stranama.

Vrste simulacije

Simulacija se dijeli na apsolutnu i relativnu, ovisno o namjeri ugovornih strana:

### 1. Apsolutna simulacija

Kod apsolutne simulacije, strane se samo prividno dogovore da će sklopiti ugovor, ali zapravo ne žele da nastane nikakav pravni učinak.

- Svrha: Cilj apsolutne simulacije je često zaobilaženje propisa, prijevara treće osobe ili prikrivanje imovine (npr. prividno otuđenje nekretnine radi prikrate vjerovnika).
- Posljedica: Takav ugovor je ništetan među ugovornim stranama.

### 2. Relativna simulacija

Relativna simulacija postoji kada prividni ugovor služi prikrivanju nekog drugog, stvarnog pravnog posla (disimulirani ugovor).

- Svrha: Tipično se koristi kako bi se izbjegla primjena nepovoljnijih propisa ili poreznih obveza vezanih uz stvarni pravni posao.
- Primjer: Strane sklope kupoprodajni ugovor (simulirani/prividni) da bi prikrije stvarno sklopljen ugovor o darovanju (disimulirani/prikriveni).
- Posljedica:
  - Prividan ugovor (npr. kupoprodaja) ništetan je i ne proizvodi učinke među stranama.
  - Prikriveni ugovor (npr. darovanje) vrijedi ako su udovoljene sve pretpostavke za njegovu pravnu valjanost.

Pravne posljedice simulacije

1. Učinak prema ugovornim stranama Prividan ugovor nema učinka među ugovornim stranama.
  2. Učinak prema trećim osobama Prividnost ugovora ne može se isticati prema trećoj savjesnoj osobi.
- Savjesna (poštena) treća osoba je ona koja nije znala niti je morala znati za fiktivnost pravnog posla.
  - Primjer: Ako se u primjeru relativne simulacije (kupoprodaja koja prikriva darovanje) na temelju prividnog ugovora prenese vlasništvo, treća osoba koja je stekla pravo na temelju tog prividnog ugovora (npr. vjerovnik koji je stekao zalog) je zaštićena ako je bila savjesna.

Citiranje Zakona

Odredba Zakona o obveznim odnosima koja regulira simulaciju (prividan ugovor):

Članak 285. (Prividan ugovor) (1) Prividan ugovor nema učinka među ugovornim stranama. (2) Ali ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi vrijedi ako je udovoljeno pretpostavkama za njegovu pravnu valjanost. (3) Prividnost ugovora ne može se isticati prema trećoj savjesnoj osobi.

Simulacija je iznimka u kojoj zakon predviđa ništetnost, a spada u mane volje koje se sastoje u svjesnom neskladu volje i očitovanja. Kroz mehanizam simulacije, zakon razdvaja ono što su strane stvarno željele (ako postoji disimulirani ugovor) od onoga što su samo izjavile da žele (simulirani ugovor), dok istovremeno štiti interese nevinih trećih strana.

62. Što su i koje i kako dijelimo pravne činjenice? Ako su prirodni događaji kada postaje pravo relevantan? S obzirom na funkciju? Što je s dokazivanjem ? a sa presumpcijom? Što je presumpcija? Oboriva i neoboriva? Razlika između neoborive presumpcije i fikcije? Pravna osnova?

Pravne činjenice su događaji uz koje pravo veže postanak, promjenu i prestanak odnosa. Postaju pravno relevantne kada pravo uz njih veže pravne učinke, stoga se nazivaju i pravnim događajima.

Pravne činjenice dijele se prema dva osnovna kriterija:

| Kriterij                     | Vrste                       | Objašnjenje                                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S obzirom na postanak</b> | <b>1. Ljudske radnje</b>    | Manifestacije ljudske volje za koje su vezani pravni učinci. Dijelev se na dopuštene (pravni poslovi) i nedopuštene (građanski delikti),,. |
|                              | <b>2. Prirodni događaji</b> | Događaji koji postaju pravne činjenice kad pravo za njih veže pravne učinke (npr. rođenje, smrt, protek vremena),.                         |
| <b>S obzirom na funkciju</b> | <b>1. Pretpostavke</b>      | PČ koja je doista nastala u stvarnosti i nužna je za nastanak, promjenu ili prestanak GP odnosa,.                                          |
|                              | <b>2. Pravne osnove</b>     | Središnja PČ iz koje nastaje subjektivno građansko pravo,.                                                                                 |
|                              | <b>3. Presumpcije</b>       | PČ koja se smatra dokazanom dok se ne dokaže suprotno,,.                                                                                   |
|                              | <b>4. Fikcije</b>           | PČ za koju se zna da se nije dogodila, ali se uzima kao da jest, radi nastanka GP odnosa,,.                                                |

Dokazivanje i Presumpcija

Za nastanak građanskopravnog odnosa u pravilu je potreban skup činjenica (činjenično stanje). Pretpostavka mora doista postojati u stvarnosti i može se dokazati.

**Presumpcija (Predmnjeva)** je pravna činjenica koja se **smatra dokazanom dok se ne dokaže suprotno**,. Presumpcije omogućuju nastanak GP odnosa iako postojanje svih potrebnih činjenica još nije sigurno.

Vrste Presumpcija

**1. Oboriva/Pravna predmnijeva** (*praesumptio iuris*): Dopušten je **protudokaz**,. (Npr. smatra se da je dijete rođeno živo, ne utvrdi li se suprotno).

**2. Neoboriva/Pravna i o pravu** (*praesumptio iuris et de iure*): Protiv nje **nije dopušten protudokaz**,. (Npr. presumpcija da svi poznaju stanje u zemljišnim knjigama).

## Razlika između Neoborive Presumpcije i Fikcije

Fikcija se razlikuje od neoborive presumpcije jer se kod fikcije zna da se PČ nije dogodila ili se nikad neće dogoditi, ali se uzima (*uzima se kao da se dogodila*) da bi mogao nastati GP odnos,. (Npr. fikcija *nasciturusa* - začeto dijete se uzima kao rođeno kad god se radi o njegovim probicima, pod uvjetom da se rodi živo,).

Pravna osnova (titulus)

Postoje dva shvaćanja,:

1. **Bitna pretpostavka:** To je središnja PČ oko koje se grupiraju ostale i iz koje subjekt izvodi svoje subjektivno pravo,. (Npr. pravna osnova nasljeđivanja je oporuka ili krvno srodstvo,).

2. **Pravno pravilo/norma:** Norma koja sadrži ovlaštenje/dužnost/odgovornost/zabranu ponašanja i logički prethodi ostalim pretpostavkama.

63. Jamstvo? Vrste jamstva? Sta je svaka od tih vrsta? Sta se dešava kad jamac ispuni obvezu glavnog dužnika? Sta je zakonska personalna subrogacija? Sta je regres?

**Jamstvo (Poručanstvo)**-je ugovor kojim se treća osoba (jamac) obvezuje vjerovniku da će ispuniti **valjanu i dospelu** obvezu dužnika ako on to ne učini.

### Vrste jamstva

Jamstvo se dijeli na tri glavne vrste:

#### 1. Redovito (obično) jamstvo (Supsidijarno jamstvo):

- Vjerovnik može zahtijevati ispunjenje od jamca tek ako glavni dužnik **ne ispuni obvezu u roku** određenom u pisanom pozivu.
- Jamac se oslobađa odgovornosti ako vjerovnik, na njegov poziv poslije dospelosti tražbine, ne zahtijeva ispunjenje od glavnog dužnika u roku od mjesec dana od tog poziva.

#### 2. Solidarno jamstvo (Jamac platac):

- Jamac odgovara vjerovniku **kao glavni dužnik za cijelu obvezu**.
- Vjerovnik može zahtijevati ispunjenje **bilo od glavnog dužnika bilo od jamca ili od obojice u isto vrijeme**.
- Jamac za obvezu nastalu iz **trgovačkog ugovora** odgovara kao jamac platac, ako nije drukčije ugovoreno.

#### 3. Podjamstvo (Jamčev jamac):

- Jamstvo se daje za obvezu nekoga **drugog jamca**.

Regres i Zakonska personalna subrogacija

**Što se događa kad jamac ispuni obvezu glavnog dužnika?** Kada jamac ispuni obvezu glavnog dužnika, na jamca **prelazi tražbina** sa svim sporednim pravima i osiguranjima njezina ispunjenja. Time nastaje **zakonska personalna subrogacija**.

**Zakonska personalna subrogacija:** je prijelaz vjerovnikove tražbine na osobu koja ima **pravni interes** da obveza bude ispunjena, i to **samim ispunjenjem obveze**. Jamac ima pravni interes jer odgovara za dug.

**Regres:** Nakon ispunjenja obveze, jamac ima **pravo regresa** (povrata) prema glavnom dužniku. Jamac može zahtijevati od dužnika da mu naknadi **sve što je isplatio** za njegov račun, uključujući kamate od dana isplate i naknadu troškova nastalih u sporu s vjerovnikom.

#### 64. Koje su pretpostavke odgovornosti za štetu? Sta je uzročna veza?

##### **Pretpostavke odgovornosti za štetu**

Da bi nastao obveznopravni odnos odgovornosti za štetu, potrebno je kumulativno ispuniti sljedeće opće pretpostavke:

1. **Štetnik (Subjekt):** Mora postojati osoba koja je prouzročila štetu (štetnik).
2. **Štetna radnja:** Čin ili propust štetnika (ljudska radnja) koji uzrokuje štetu.
3. **Šteta:** Mora nastati na strani oštećenika (povreda prava osobnosti, umanjeње imovine ili sprječavanje njezina povećanja).
4. **Uzročna veza (Kauzalni neksus):** Mora postojati veza između štetne radnje i nastale štete.
5. **Protupravnost:** Štetna radnja mora biti protupravna (povreda pravnog pravila).
6. **Krivnja:** (kao posebna pretpostavka za subjektivnu odgovornost): Krivnja štetnika (namjera ili nepažnja).

**Napomena:** Za objektivnu odgovornost (za štetu od opasnih stvari ili djelatnosti) ne traži se krivnja štetnika.

##### **Uzročna veza (Kauzalni neksus)**

**Što je uzročna veza?** Uzročna veza je **veza između štetne radnje i nastale štete**.

- **Pravilo dokazivanja:** Uzročna veza se u pravilu **ne predmnijeva**, već ju oštećenik mora dokazati.

- **Iznimka:** Kod štete nastale u vezi s **opasnom stvari ili opasnom djelatnošću**, **uzročna veza se predmnijeva**, osim ako se ne dokaže da opasna stvar/djelatnost nisu bile uzrok štete.
- **Teorija:** U hrvatskom pravu prihvaćena je **adekvacijska teorija** prema kojoj se kao pravno relevantan uzrok uzima samo ona radnja koja je **tipična** (tj. za koju životno iskustvo pokazuje da se uz njezinu pojavu može očekivati nastup štetne posljedice).

## 65. Zastarni rokovi i prekluzivni rokovi?

### 1. Zastarni rokovi (Praescriptio)

**Pojam i učinak:** Zastara je **gubitak zahtjeva** zbog nevršenja sadržaja subjektivnog prava kroz zakonom određeno vrijeme,. Nakon nastupa zastare, obveza postaje **neutuživa**; subjektivno pravo vjerovnika postoji i dalje, ali on gubi pravo zahtijevati ispunjenje obveze,. Dužnik koji ispuni zastarjelu obvezu nema pravo tražiti povrat plaćenog, jer je ispunio dug,.

#### Pravila:

- **Oprez suda:** Sud se **neće obazirati** na zastaru ako se dužnik nije na nju pozvao,.
- **Pravilo prekida i zastoja:** Kod zastarnih rokova **mogući su** zastoj i prekid roka.

**Opći rok:** Opći zastarni rok je **pet godina**, ako zakonom nije određen neki drugi rok,.

### 2. Prekluzivni rokovi

**Pojam i učinak:** Prekluzivni rokovi su strogi zakonski rokovi unutar kojih strana mora poduzeti određene radnje ako ne želi da joj se **ugasi ne samo zahtjev nego i samo subjektivno pravo**,. Prekluzija je situacija u kojoj se ne primjenjuju pravila o zastari jer su u zakonu određeni prekluzivni rokovi za podnošenje tužbe ili izvršenje određene radnje pod prijetnjom gubitka prava. Razlika između zastare i prekluzije je ta da na prekluzivni rok pazi sud po službenoj dužnosti te kod prekluzivnih rokova nema zastoj ni prekida roka.

- **Oprez suda:** Sud na prekluzivne rokove pazi **po službenoj dužnosti**,.
- **Pravilo prekida i zastoja:** Kod prekluzivnih rokova **nije moguć** zastoj ni prekid,.

## 66. Koji oblik ugovora se traži za bitne ugovore?

Za većinu ugovora u hrvatskom pravu primjenjuje se **načelo neformalnosti**, što znači da se ugovor može sklopiti u **bilo kojem obliku**, osim ako je zakonom drukčije određeno.

Kada zakon zahtijeva poseban oblik (formalni ugovori), to je pretpostavka valjanosti tog pravnog posla.

Primjeri ugovora za koje se najčešće zahtijeva **pisani oblik** su:

- Ugovor o kupoprodaji nekretnina.
- Ugovor o jamstvu.
- Ugovor o doživotnom uzdržavanju (koji mora biti sklopljen u pisanom obliku te ovjeren od suca ili javnog bilježnika).
- Ugovor o građenju.

## 67. Pobjnost? Zabluda?

Pobjnost i zabluda su instituti koji se tiču **nevaljanosti** pravnih poslova.

### Pobjnost (Relativna ništetnost)

Pobjni pravni poslovi proizvode pravne učinke kao i valjani, ali se mogu poništiti iz zakonom propisanih razloga i u propisanom roku.

#### Karakteristike pobjnosti:

- **Pravni učinak:** Proizvode pravne učinke *kao valjani*, sve dok se ne ponište.
- **Djelovanje poništenja:** Ako se ugovor poništi, učinci prestaju od trenutka poništenja (*ex nunc*).
- **Zaštita:** Svrha pobjnosti je zaštita interesa ugovornih strana (privatni interes).
- **Postupak:** Sud na pobjnost pazi samo na **zahtjev ovlaštene osobe**.

#### Razlozi za pobjnost:

Ugovor je pobjan u sljedećim slučajevima:

1. Sklapanje ugovora od strane **ograničeno poslovno sposobne osobe** bez odobrenja zakonskog zastupnika.
2. Postojanje **mana volje**, kao što su **prijetnja, zabluda, neznanje** ili **prijevara**.
3. **Povreda načela jednake vrijednosti činidaba** (prekomjerno oštećenje).
4. **Pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika**.

**Rok za poništenje:** Pravo zahtijevati poništaj ugovora prestaje istekom roka od **jedne godine** od saznanja za razlog pobjnosti, odnosno od prestanka prisile. To pravo u svakom slučaju prestaje istekom roka od **tri godine** od dana sklapanja ugovora.

---

### Zabluda (Error)

Zabluda je oblik **nesvjesnog nesklada** između volje i očitovanja. Postoji kada kod neke strane postoji **pogrešna predodžba** o nekoj okolnosti. Zabluda, kao mana volje, čini pravni posao **pobjnim**.

**Bitna zabluda** Zabluda je bitna ako se odnosi na:

1. **Objekt ugovora** (npr. pogreška u predmetu - *error in corpore*).
2. **Bitna svojstva objekta** ugovora (npr. netko kupuje reprodukciju slike misleći da je original).
3. **Osobu** s kojom se sklapa ugovor, ako je ugovor sklopljen s obzirom na tu osobu.
4. **Okolnosti** koje se po običajima u prometu ili po namjeri strana smatraju odlučnim, a strana koja je u zabludi **ne bi inače sklopila takav ugovor**.

**Zabluda o pobudi (motivu):** Zabluda o pobudi u pravilu **ne utječe na valjanost** ugovora, osim kod **besplatnih ugovora** (npr. darovanje). Kod besplatnog ugovora, zabluda o pobudi smatra se bitnom ako je bila odlučna za preuzimanje obveze.

**Posljedice zablude:** Strana koja je u zabludi može zahtijevati **poništaj ugovora**. Ako se ugovor poništi zbog zablude, savjesna strana ima pravo zahtijevati **naknadu pretrpljene štete**.

### 68. Što znaci namjera? ...

Namjera (**dolus**) je vrsta krivnje koja postoji kada je štetnik prouzročio štetu **znajući i hotimice**.

Namjera je **subjektivni element** protupravnosti, a njezine sastavnice su **volja (htijenje)** uzroka (štetne radnje) i **posljedice (štete)**, te **znanje**.

Krivnja se dijeli na namjeru i nepažnju (culpa).

### 69. Afekciona cijena- iznimka

Afekcijska cijena (*pretium affectionis*) je **subjektivan** kriterij procjenjivanja visine štete gdje je bitna samo veza između korisnika i stvari.

Primjena afekcijske cijene predstavlja iznimku od pravila da se visina naknade štete određuje prema redovitoj cijeni.

### **Iznimka:**

Sud može odrediti visinu naknade prema afekcijskoj cijeni kada je stvar uništena ili oštećena **kaznenim djelom učinjenim namjerno**. U tom slučaju, sud može odrediti visinu naknade prema vrijednosti koju je stvar imala za oštećenika

## **70. Koja je to predvidiva šteta? Sve objasniti**

### **Predvidiva šteta kod ugovorne odgovornosti**

Predvidiva šteta odnosi se na **naknadu obične štete i izmakle koristi**, te **pravičnu naknadu neimovinske štete**, koje je dužnik u trenutku sklapanja ugovora morao predvidjeti kao moguće posljedice povrede ugovora, s obzirom na činjenice koje su mu tada bile poznate ili morale biti poznate.

To znači da dužnik odgovara samo za one štetne posljedice koje su bile **predvidive** u vrijeme sklapanja ugovora.

### **Primjena i opseg:**

- **Pravilo:** Kod povrede ugovorne obveze nastale **običnom nepažnjom**, vjerovnik ima pravo na naknadu predvidive štete,
- **Obujam:** U obujam predvidive štete ulazi:
  - Obična (stvarna) šteta.
  - Izmakla korist (negativna šteta).
  - Pravična naknada neimovinske štete (ako je ugovorena),.
- **Odgovornost za cjelokupnu štetu:** Ako je šteta nastala zbog **prijevare, namjernog neispunjenja ili krajnje nepažnje**, vjerovnik ima pravo zahtijevati naknadu **cjelokupne štete** (bez obzira na predvidivost),.

### **Određivanje visine predvidive štete:**

Visina naknade se određuje prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke,.

## **71. Isključenje protupravnosti**

Isključenje protupravnosti znači da radnja, iako je prouzročila štetu, **nije protupravna**, pa stoga **ne nastaje odnos odgovornosti za štetu**.

Oštećenik u tim slučajevima **ne treba nadoknaditi štetu** (osim kod krajnje nužde).

### **Primjeri isključenja protupravnosti (radnja samo štetna, ne i protupravna):**

#### **1. Nužna obrana**

- To je pravo da se od sebe ili od drugoga odbije istodobni protupravni napad koji dolazi od čovjeka.



- Tko u nužnoj obrani prouzroči štetu napadaču, **nije ju dužan naknaditi**, osim u slučaju prekoračenja nužne obrane.

## 2. Viša sila

- Viša sila je izvanredni vanjski događaj koji se nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
- Ona se javlja kao razlog za oslobođenje od odgovornosti kod ugovorne i objektivne odgovornosti za štetu.

## 3. Dopusštena samopomoć

- To je pravo osobe da otkloni povredu prava kad neposredno prijeti opasnost, ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja odgovara prilikama.
- Tko u slučaju dopuštene samopomoći prouzroči štetu osobi koja je izazvala potrebu samopomoći, **nije ju dužan naknaditi**.

## 4. Pristanak oštećenika

- Tko na svoju štetu dopusti drugome poduzimanje neke radnje, **nema pravo od njega zahtijevati naknadu štete** prouzročene tom radnjom.
- Međutim, ništetna je izjava oštećenika kojom je pristao da mu se učini šteta radnjom koja je **zakonom zabranjena**.

## 5. Nanošenje štete po dužnosti

- Slučajevi u kojima su osobe u pravilnom izvršavanju dužnosti po propisu dužne počiniti štetu (npr. službena osoba koja izvršava smrtnu presudu).

## 6. Krajnja nužda (Predstavlja iznimku jer se šteta mora popraviti, iako radnja nije protupravna)

- Počinitelj čini štetnu radnju da bi od sebe ili drugoga otklonio istodobnu neskrivljenu opasnost, a pritom je zlo učinjeno manje od onoga kojim se prijetilo.
- Oštećenik može zahtijevati naknadu od osobe koja je kriva za nastanak opasnosti ili od osoba od kojih je šteta otklonjena, ali od njih **ne više od koristi** što su je imale od toga.

### *Ograničenje i isključenje odgovornosti*

#### **Članak 345.**

- (1) **Odgovornost dužnika za namjeru ili krajnju nepažnju ne može se unaprijed ugovorom isključiti ni ograničiti.**
- (2) **Ali sud može na zahtjev zainteresirane ugovorne strane poništiti i ugovornu odredbu o isključenju i ograničenju odgovornosti za običnu nepažnju, ako je takav**

**sporazum proizašao iz monopolskog položaja dužnika ili uopće iz neravnopravnog odnosa ugovornih strana.**

## 72. pristanak oštećenika

Protupravnost štetne radnje može se isključiti, što znači da radnja koja je prouzročila štetu **nije protupravna**, pa **ne nastaje odnos odgovornosti za štetu**. Jedan od razloga za isključenje protupravnosti je **pristanak oštećenika**.

Pristanak oštećenika postoji kada on:

1. **dopusti** drugome poduzimanje neke radnje **na svoju štetu**.
2. **posljedica** toga je da **nema pravo zahtijevati naknadu štete** prouzročene tom radnjom.

### Iznimka (Ništetna izjava):

**Ništetna je izjava** oštećenika kojom je pristao da mu se učini šteta radnjom koja je **zakonom zabranjena**.

## 73. PREDUGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU-prigovori koji prethode sklapanju ugovora neobvezuju, cl 251, 74.Opseg odgovornosti?

Iako pregovori koji prethode sklapanju ugovora u pravilu **ne obvezuju** sudionike (,), predugovorna odgovornost nastaje ako strana pregovara ili prekine pregovore suprotno **načelu savjesnosti i poštenja** (,).

Odgovornost se javlja u sljedećim situacijama:

1. Ako strana uđe u pregovore **bez prave namjere** sklapanja ugovora (,).
2. Ako strana **zloupotrijebi povjerljive obavijesti** koje je dobila tijekom pregovora (,).

### Opseg odgovornosti (Obujam naknade)

Opseg naknade štete za povredu predugovorne obveze obuhvaća:

- **Negativni pogodbeni interes:** Naknada se načelno kreće u okvirima **troškova** koje je oštećenik imao zbog vođenja pregovora do prekida ().
- **Ostvarena korist:** U slučaju nedopuštenog korištenja povjerljivih obavijesti, odgovornost obuhvaća i **predaju oštećeniku koristi** koju je štetnik tom povredom ostvario (,,).

Možemo li prijeći na sljedeće ispitno pitanje, ili Vas zanima kako se ova odgovornost dokazuje?

## 75. Razlike ugovorne i izvanugovorne sposobnosti?

Ovo su ključne razlike između ugovorne i izvanugovorne odgovornosti za štetu:

| Kriterij                         | Ugovorna odgovornost                                                                                                                    | Izvanugovorna odgovornost                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pravni temelj (Uzrok)</b>     | Povreda već postojeće ugovorne obveze.                                                                                                  | Počinjenje građanskog delikta (povreda opće obveze neuzrokovanja štete).         |
| <b>Sposobnost štetnika</b>       | Za nastanak odgovornosti potrebna je deliktna i <b>poslovna</b> sposobnost.                                                             | Potrebna je samo <b>deliktna</b> sposobnost.                                     |
| <b>Oštećenik</b>                 | Oštećenik je u pravilu <b>vjerovnik</b> (ugovorna strana).                                                                              | Oštećenik je <b>svaka osoba</b> kojoj je šteta nanesena.                         |
| <b>Uređenje i dispozitivnost</b> | Uređena <b>dispozitivnim</b> propisima; odgovornost se ugovorom može isključiti ili ograničiti (osim za namjeru ili krajnju nepažnju),. | Uređena <b>kogentnim</b> (prisilnim) propisima; ne može se ugovorom isključiti,. |
| <b>Obujam naknade</b>            | Načelno se odgovara samo za <b>predvidivu štetu</b> , osim kod namjere, prijevara ili krajnje nepažnje.                                 | Primjenjuje se načelo <b>potpune naknade</b> (bez ograničenja predvidivosti).    |

## 76. Opasna stvar i opasna djelatnost? Svojstva, položaj,..

Opasna stvar i opasna djelatnost su instituti za **objektivnu odgovornost za štetu**, gdje se za štetu odgovara **bez obzira na krivnju** štetnika.

Opasna stvar je svaka stvar koja po svojim **osobinama, namjeni, položaju ili načinu uporabe** predstavlja **povećanu opasnost** nastanka štete za okolinu.

- Za štetu od opasne stvari odgovara njezin **vlasnik**,.
- Primjeri su motorno vozilo u pogonu, posude pod pritiskom ili eksplozivi.

### Opasna djelatnost

To je djelatnost koja u svom redovitom tijeku, s obzirom na **tehničku prirodu i način obavljanja**, može ugroziti živote, zdravlje ili imovinu.

- Za štetu od opasne djelatnosti odgovara osoba koja se njome **bavi**,.

### Predmnjeva uzročnosti

Kod objektivne odgovornosti postoji zakonska predmnjeva (pretpostavka) da šteta potječe od te opasne stvari, odnosno djelatnosti,.

To znači da se **uzročna veza predmnijeva**, a vlasnik/izvršitelj se može osloboditi odgovornosti samo ako dokaže da opasna stvar/djelatnost nisu bile uzrok štete,.

## 77. ODGOVORNOST ZA ŠTETE OD MOTORNIH VOZILA U POGONU-prema trećima?? vlasnik ili osoba kojoj je dano na korištenje, sudar dva vozila onda njih po subjektivnoj Krivnji objektivna odgovornost prema trećima

Motorno vozilo u pogonu smatra se **opasnom stvari**, a za štetu od opasne stvari odgovara se **bez obzira na krivnju (objektivna odgovornost)**.

### 1. Odgovornost prema trećima

#### Tko odgovara?

- Za štetu koju pretrpe **treće osobe** u vezi s pogonom motornog vozila odgovara njegov **vlasnik**.
- Ako je štetu prouzročilo **dva ili više motornih vozila**, njihovi vlasnici odgovaraju **trećim osobama solidarno**.
- **Treća osoba** je oštećenik koji **nije** vlasnik, neovlašteni korisnik vozila niti osoba zadužena u vezi s pogonom vozila.

#### Odgovornost drugih osoba (osim vlasnika):

- **Osoba kojoj je vozilo povjereno:** Umjesto vlasnika (i jednako kao on) odgovara osoba kojoj je vlasnik povjerio vozilo da se njime služi ili ga nadgleda, ali **pored nje** odgovara i vlasnik ako šteta potječe iz skrivene mane vozila na koju nije skrenuo pozornost.
- **Neovlašteni korisnik (npr. kradljivac):** Neovlašteni korisnik odgovara **umjesto vlasnika** (i jednako kao on). Vlasnik odgovara solidarno s neovlaštenim korisnikom ako je svojom krivnjom omogućio neovlašteno korištenje vozila.

### 2. Međusobni odštetni zahtjevi vlasnika (Sudar dvaju vozila)

Kod sudara, međusobni zahtjevi vlasnika rješavaju se prema **subjektivnom kriteriju (krivnji)**:

| Situacija                 | Odgovornost                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isključiva krivnja</b> | Svu štetu snosi vlasnik vozila koji je <b>isključivo kriv</b> za štetni događaj. |
| <b>Obostrana</b>          | Svaki vlasnik odgovara drugomu za njegovu štetu <b>razmjerno</b>                 |

**krivnja**                      **stupnju svoje krivnje.**

**Nema krivnje**              Vlasnici odgovaraju **na jednake dijelove**, osim ako pravičnost ne zahtijeva drukčije.

### 78. Odgovornosti po načelu pravičnosti?

-kada primjena strogih zakonskih pravila dovodi do nepoželjnih ili nepravičnih rezultata, osobito u kontekstu odgovornosti za štetu.

Odgovornost po načelu pravičnosti pojavljuje se u nekoliko iznimnih situacija:

#### **1. Odgovornost za štetu prouzročenu neubrojivom osobom (maloljetnici i duševno bolesne osobe)**

U slučajevima kada je štetu prouzročila osoba koja za nju **nije bila odgovorna** (jer nije bila sposobna za rasuđivanje), a **naknada se ne može dobiti** od osobe koja je bila dužna voditi nadzor nad njom:

- Sud može, **kada to pravičnost zahtijeva**, osuditi samog **štetnika** da naknadi štetu, potpuno ili djelomično.
- Pri tome se posebno uzima u obzir **materijalno stanje štetnika i oštećenika**.

#### **2. Posebna odgovornost roditelja**

Kada je štetu prouzročilo **maloljetno dijete sposobno za rasuđivanje** koje je ne može nadoknaditi:

- Sud može, **kada to pravičnost zahtijeva**, obvezati **roditelje** da naknade štetu, potpuno ili djelomično, **iako za nju nisu krivi**.

#### **3. Sudar motornih vozila bez krivnje**

Ako dođe do sudara dvaju ili više motornih vozila, a **nema krivnje** nijednog vlasnika:

- Vlasnici međusobno odgovaraju **na jednake dijelove**, osim ako pravičnost ne zahtijeva što drugo.

### 79. Razlozi za oslobođenje od odgovornosti za štetu od opasne stvari i opasne djelatnosti?

#### 80. viša sila ,isključiva radnja oštećenika , isključiva radnja treće osobe?

Razlozi za oslobođenje od objektivne odgovornosti za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti nazivaju se **egzoneracijskim razlozima**.

Vlasnik opasne stvari ili osoba koja se bavi opasnom djelatnošću oslobađa se odgovornosti ako dokaže da šteta nije nastala zbog te stvari ili djelatnosti (obaranje predmnjeve uzročnosti) ili ako dokaže jedan od sljedećih razloga:

1. **Viša sila:** Vlasnik se oslobađa odgovornosti ako dokaže da šteta potječe od **nepredvidivog uzroka izvan stvari** (viša sila) koji se nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti. (Za razliku od subjektivne odgovornosti, kod objektivne odgovornosti **slučaj** ne oslobađa odgovornosti).
2. **Isključiva radnja oštećenika:** Vlasnik se oslobađa odgovornosti ako dokaže da je šteta nastala **isključivo radnjom oštećenika** koju nije mogao predvidjeti, izbjeći niti otkloniti. Ako je oštećenik samo djelomično pridonio šteti, vlasnik se oslobađa odgovornosti samo djelomično.
3. **Isključiva radnja treće osobe:** Vlasnik se oslobađa odgovornosti i ako dokaže da je šteta nastala **isključivo radnjom treće osobe** koju nije mogao predvidjeti, izbjeći niti otkloniti.

Kod objektivne odgovornosti, teret dokaza je na vlasniku/izvršitelju (štetniku).

## 81. Odgovornost za neispravan proizvod?

Odgovornost za neispravan proizvod je **objektivna odgovornost**.

- **Tko odgovara:** Proizvođač koji stavi proizvod u promet odgovara za štetu prouzročenu njegovom neispravnošću, **bez obzira na krivnju**. Proizvođačem se smatra i uvoznik, te svaka osoba koja se predstavlja kao proizvođač (npr. stavljanjem svog žiga), a odgovaraju **solidarno**.
- **Proizvod:** Bilo koja pokretna stvar (čak i ako je ugrađena u drugu stvar), uključujući električnu i druge oblike energije.
- **Šteta:** Odgovornost se odnosi samo na **imovinsku štetu** prouzročenu smrću ili tjelesnom ozljedom, te uništenjem ili oštećenjem stvari namijenjene osobnoj uporabi (ako iznos prelazi 500 eura). Naknada neimovinske štete zahtijeva se prema općim pravilima.
- **Oslobođenje:** Proizvođač se oslobađa odgovornosti ako dokaže da, na primjer, nije stavio proizvod u promet, ili da neispravnost nije postojala u vrijeme stavljanja u promet. Oslobađa se i ako dokaže da stanje znanosti ili tehničkog znanja u to vrijeme nije omogućavalo otkrivanje neispravnosti (**razvojni rizik**).
- **Ugovorno isključenje:** Odgovornost proizvođača **nije dopušteno ugovorom unaprijed isključiti ili ograničiti**.

## 82. Drugi slučajevi objektivne odgovornosti? (roditelj za djecu do 7 godine)

Objektivna odgovornost (odgovornost bez obzira na krivnju) primjenjuje se i u drugim, zakonom predviđenim slučajevima:

1. **Odgovornost roditelja za maloljetnike do 7 godina:** Roditelji odgovaraju za štetu koju prouzroči njihovo dijete do navršene 7. godine života, **bez obzira na svoju krivnju**. Oslobađaju se ako dokažu da su postojali razlozi koji isključuju odgovornost prema pravilima o objektivnoj odgovornosti (npr. viša sila).
2. **Odgovornost organizatora priredbi:** Organizator okupljanja većeg broja ljudi (sportsku, kulturnu ili drugu svrhu) odgovara za štetu nastalu smrću ili tjelesnom ozljedom zbog izvanrednih okolnosti, poput neuobičajenog gibanja masa ili općeg nereda.

### 83. Odgovornost poslodavca? Kada može obuhvatiti radnika? Čl 1061

Poslodavac odgovara za štetu koju njegov **zaposlenik** prouzroči **trećoj osobi** u radu ili u svezi s radom, osim ako dokaže da su postojali razlozi koji isključuju odgovornost zaposlenika.

#### Kada može obuhvatiti radnika (članak 1061. ZOO-a)?

1. **Odgovornost poslodavca prema oštećeniku (Trećoj osobi):** Poslodavac **uvijek odgovara** oštećeniku za štetu koju je zaposlenik prouzročio u radu ili u svezi s radom. Oštećenik ima pravo zahtijevati popravljanje štete **neposredno od zaposlenika** samo ako je zaposlenik štetu prouzročio **namjerno**.
2. **Pravo regresa (Poslodavac prema zaposleniku):** Poslodavac koji je popravio štetu oštećeniku (trećoj osobi) ima pravo zahtijevati naknadu troškova popravljanja štete od zaposlenika (regres). To pravo ima samo ako je zaposlenik štetu prouzročio **namjerno ili iz krajnje nepažnje**. Pravo regresa zastarijeva u roku od šest mjeseci od dana kada je šteta popravljena.

### 84. Popravljanje štete?

---

#### 84. Popravljanje štete

Popravljanje štete obuhvaća uklanjanje, nadoknađivanje ili ublažavanje štetnih posljedica koje su nastupile zbog štetne radnje.

Postoje tri osnovna oblika popravljanja štete:

1. **Naturalna restitucija (Uspostava prijašnjeg stanja):** Odgovorna osoba dužna je uspostaviti stanje koje je bilo prije nego što je šteta nastala. To je primarni način popravljanja štete.
2. **Naknada štete:** Ako uspostava prijašnjeg stanja nije moguća (ili je oštećenik zahtijeva, a okolnosti to dopuštaju), dosuđuje se **novčani iznos** (novčani ekvivalent).

3. **Satisfakcija:** Koristi se za popravljjanje **neimovinske štete** (povrede prava osobnosti) i može biti moralna (npr. objava presude) ili materijalna/novčana (pravična novčana naknada).